



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitria Desiantie;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Impian Gg Lumba-lumba III No.79
RT.001/RW 006 Kelurahan Kampung baru
Kec.Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendie Devitra, S.H., M.H dkk advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Hendie Devitra & Rekan beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/KH-HDR/SK/IX/21 tanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No: 225/SK-IX/2021/PN-Tbk tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat"*** dan ***"Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)"*** Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Kedua Subsida Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **3 (tiga) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir, Surat Pernyataan atas nama Fitria Desiantie tanggal 26 Maret 2014;

Halaman 2 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tertanggal Tanjungpinang, 30 Juli 2013 perihal Standing Instruction;
- 3) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Laporan Hasil Kunjungan;
- 4) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 12 Maret 2014;
- 5) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 15 Maret 2014;
- 6) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Muksin tanggal 17 Maret 2014;
- 7) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Wakhidi tanggal 17 Maret 2014;
- 8) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama Dedi Sanjaya;
- 9) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Luve Silvia Putri tanggal 15 Maret 2014;
- 10) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Wahyudi dengan nomor akad 14/440/332/AL MURABAHAH, 27-08-2012;
- 11) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Efni Marwati dengan nomor akad 14/442/322/AL murabahah Tanggal 27 Agustus 2011;
- 12) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudarmanto dengan nomor akad 14/553/322/AL murabahah Tanggal 24 September 2011;
- 13) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yudis Falentino;
- 14) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugeng Triono;
- 15) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Supriyadi;
- 16) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaidin Abadi;
- 17) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugiarno;
- 18) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Herlan Krisna Saputra dengan nomor akad 15-388-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
- 19) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rivan Novri Jurisal dengan nomor akad 15-390-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;
- 20) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hartini dengan nomor akad 15-387-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;

Halaman 3 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muksin dengan nomor akad 15-389-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
- 22) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mairizal dengan nomor akad 15/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 23) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Miswan dengan nomor akad 15/518-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 24) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Lili Marlina dengan nomor akad 15/521-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sumar Indriatuti dengan nomor akad 15/525-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd Ardiansyah dengan nomor akad 15/542-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Apriyanto;
- 28) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mulyadi dengan nomor akad 15/188/322 Tanggal 20 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Purwanto dengan nomor akad 15/142/322 Al-Musyarakah Tanggal 26 Pebruari 2013;
- 30) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Tansir Alamsyah dengan nomor akad 15/055/322 Tanggal 7 Pebruari 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yuli Is noor Astutik dengan nomor akad 15/039/322/MURABAH (KUR) Tanggal 28 Januari 2014;
- 32) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muslim dengan nomor akad 15/140/322 Al-Musyarakah 26-02-2013;
- 33) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mansur dengan nomor akad 15/280/322 Al-Musyarakah 19-04-2013;
- 34) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Heru Basuki dengan nomor akad 15/039/322 Al-Musyarakah 29-01-2013;
- 35) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Ali Nofrizal dengan nomor akad 15/189/322 Tanggal 20 Maret 2013;
- 36) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd. Hanafi dengan nomor akad 15/279/322 Al- Musyarakah Tanggal 19-04-2013;
- 37) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Runaldin Palito Hayat dengan nomor akad 16/022/322 Murabahah Tanggal 28 Januari 2014;

Halaman 4 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hendra dengan nomor akad 15/141/322 Al Musyarakah Tanggal 26-02- 2013;
- 39) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Nuriah dengan nomor akad 15/056/322 al musyarakah Tanggal 07-02- 2013;
- 40) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sefmedia Eka Putra dengan nomor akad 15/187/322 al musyarakah Tanggal 20 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jeprizal dengan nomor akad 16/020/322 Murabahah Tanggal 28-01-2014;
- 42) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mardi dengan nomor akad 15/191/322 AL-MUSYARAKAH Tanggal 20 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama M. Ramli dengan nomor akad 15/278/322 Al- Musyarakah Tanggal 19 April 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suteja dengan nomor akad 15/139/322 Al-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
- 45) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dikko Sopany dengan nomor akad 15/138/322 Al-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
- 46) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dian Marcos dengan nomor akad 15/190/322 Al-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;
- 47) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zulham Efendi dengan nomor akad 15/612a/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 September 2012;
- 48) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rintis Purwoto dengan nomor akad 14/445/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 49) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuril Amri dengan nomor akad 14/446/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 50) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jamaan dengan nomor akad 14/444/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 51) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Eka Susanti dengan nomor akad 14/443/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 52) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Sukardi dengan nomor akad 15/190/322 Al-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;

Halaman 5 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan nomor akad 15/676/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
- 54) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan nomor akad 15/675/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
- 55) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan nomor akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;
- 56) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama WINARSIH dengan nomor akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah Tanggal 19-11-2013;
- 57) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida dengan nomor akad 15/703/322 Al-Murabahah Tanggal 19-11-2013;
- 58) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Sulaikha dengan nomor akad 15/727-1/322 Al-Murabahah Tanggal 26-11-2013;
- 59) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dwi Arianto Kumiawan dengan nomor akad 15/691/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 60) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaenal Ibrahim dengan nomor akad 15/692/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 61) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Farida Nuraini dengan nomor akad 15/690/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 62) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yogi Saputra dengan nomor akad 15/749/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
- 63) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sun Tjoi dengan nomor akad 15/750/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
- 64) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suliati dengan nomor akad 14/727/322 Murabahah Tanggal 27-12-2013;
- 65) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuralamsyah dengan nomor akad 14/717/322 al musyarakah Tanggal 17-12-2013.
- 66) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n FITRIA DESIANTIE;
- 67) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043240058 a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Loan Drawdown a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012;
- 69) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n FITRIA DESIANTIE/CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26 September 2012;
- 70) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Permohonan pendebetan biaya dari pencairan no. 14/1067-1/MKT tanggal 27 September 2012;
- 71) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 70432400058 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 12-11-2014;
- 72) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7013170821 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-02-2012 s.d 31-12-2014;
- 73) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7043240166 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 31-12-2014;
- 74) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7059826357 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-08-2013 s.d 31-12-2014;
- 75) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI;
- 76) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 26 -12- 2012 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 28 -12-2012 sebesar Rp298.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGIARNO no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses

Halaman 7 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp88.656.203 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah)

- 80) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 81) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n ZAIDIN ABADI no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp98.506.00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 83) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari DESAGITA tanggal Tanjungpinang, 26 Nopember 2013 pemindah bukuan pencairan KPR Perm. Mangoes Hill Blok Persin H11 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pencairan Murabahah a.n DESAGITA YULIAROZA);
- 85) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n DESAGITA YULIAROZA tanggal 27-11-2013;
- 86) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 20 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 87) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n RIVAN NOVRI JURISAL, HERLAN KRISNA SAPUTRA DAN MUKSIN no. 15/0915-3/322/MKT tanggal 21-06-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
- 88) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGENG TRIONO no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
- 89) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;

Halaman 8 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 09-02-2012 s.d 31-12-2014;
- 91) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012801127 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 16-04-2012 s.d 08-05-2013;
- 92) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7067417857 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 30-12-2013 s.d 10-02-2014;
- 93) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. GANETA KRIFCON LAND;
- 94) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 27 September 2012 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-10-2012 sebesar Rp176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-01-2013 sebesar Rp273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUPRIYADI no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 98) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SPN/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 99) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembayaran Rumah a.n SUDARMANTO no. 14/1069-3/322/MKT tanggal 27-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 100) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembelian Rumah a.n YULIAWATY no. 14/909-3/322/MKT tanggal 30-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;

Halaman 9 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari CV. GANETA KRIFCON LAND No. 011/GKL-SP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh RYAN SUNARTO;
- 102) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Antar rekening no. 15/0238-3/322/MKT tanggal 28-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 103) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 28 Agustus 2013 pemindah bukuan sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk rekening Agus Chandra no. 15/ -3/322/MKT tanggal 26-07-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 105) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 27 Juli 2013 pemindah bukuan sebesar Rp150.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n M. SALEH no. 15/0732 - 3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 107) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 108) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n YUDIS FELENTINO no. 15/0731 -3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 109) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 110) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND periode 07-02-2012 s.d 19-11-2014;
- 111) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n EKA SUSANTI dengan NIK 217202685790005 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 16-05-2009;

Halaman 10 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI tanggal 27-09-2012 sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk antar rekening a.n EKA SUSANTI no. 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 ke rekening EKA SUSANTI dengan no. 7043362091;
- 115) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction tanggal Tanjungpinang, 01 Oktober 2013 dari EKA SUSANTI kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun;
- 116) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI periode 27-09-2012 s.d 31-12-2015);
- 117) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n MOHD. HANAFI dengan NIK 2172031206760002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31- -2012;
- 118) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n MOHD. HANAFI;
- 120) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 31-10-2013 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 03-02-2013 sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939958 a.n MOHD. HANAFI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
- 123) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n M. RAMLI dengan NIK 2172030803780001 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31-05-2012;

Halaman 11 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI;
- 126) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
- 127) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Informasi Tambahan Nasabah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
- 128) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n M. RAMLI;
- 129) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939705 a.n M. RAMLI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
- 130) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n SITI NURIAH dengan NIK 2172036906910002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 21-08-2009;
- 131) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 20-02-2013 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n SITI NURIAH;
- 133) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 03-02-2014 sebesar Rp784.000 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7049406805 a.n SITI NURIAH periode 11-02-2013 s.01-04-2014);
- 137) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp30.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;

Halaman 12 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- 138) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 139) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 140) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp210.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 141) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919349 tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp180.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 142) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918798 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 143) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 144) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 145) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA,;
- 146) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 147) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 148) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 149) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp7.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;



- 150) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000 berikut KTP penerima AFFUAN;
- 151) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR;
- 152) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;
- 153) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.075.000 berikut KTP penerima ASADORI AZHARI, SH., M.Kn;
- 154) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 6 Desember sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima BUDIANTO;
- 155) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000 berikut KTP penerima YUO PO;
- 156) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513679 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp14.900.000 berikut KTP penerima AFPUAN;
- 157) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513678 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp40.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 158) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513680 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp146.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 159) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 160) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 161) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.750.000.;
- 162) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000;
- 163) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000;
- 164) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;
- 166) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp70.000.000;
- 167) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000;
- 168) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919108 tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp4.000.000;
- 169) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp17.500.000;
- 170) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
- 171) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 172) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp20.000.000;
- 173) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp210.000.000;
- 174) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000;
- 175) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000;
- 176) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000;
- 177) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
- 178) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp40.000.000;
- 179) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513125 tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp285.000.000;
- 180) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000;
- 181) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000;
- 182) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000;

Halaman 15 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000;
- 184) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000;
- 185) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2013 a.n FITRIA DESIANTIE sebesar Rp400.000.000;
- 186) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;
- 187) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;
- 188) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;
- 189) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;
- 190) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919111 tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp18.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 191) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919346 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR.
- 192) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Standing Instruction tanggal 30 Juli 2013;
- 193) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 194) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531724 a.n AGUS WAHYUDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 195) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987669 a.n HARTINI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Halaman 16 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987618 a.n HERLAN KRISNA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 197) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987707 a.n MUKSIN yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 198) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987537 a.n RIVAN NOVRI JURISAL yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 199) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890785 a.n ZAIDIN ABADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 200) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890823 a.n SUGIARNO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 201) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890866 a.n SUGENG TRIONO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 202) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890904 a.n SUPRIYADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 203) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890807 a.n YUDIS FELENTINO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 204) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7044967256 a.n AGUS CHANDRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 205) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043277574 a.n SUDARMANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Halaman 17 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041513238 a.n NURIL AMRI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 207) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043241502 a.n ZULHAM EFENDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 208) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7049406902 a.n TANSIR ALAMSYAH yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 209) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056641089 a.n APRIANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 210) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7065655197 a.n RYAN SUNARTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 211) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;
- 212) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN atas nama FITRIQA DESIANTIE dan RYAN SUNARTO tanggal 26 Maret 2014;
- 213) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFKON LAND periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;
- 214) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 215) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI;
- 216) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056505525 a.n MISWAN;

Halaman 18 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. GANETA KRIFKON LAND NOMOR 59 tanggal 20 September 2012;
- 218) 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. RYFIADI SUKSES ABADI NOMOR 45 tanggal 16 April 2011;
- 219) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran bank Panin ke no rekening 5522002995 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp23.000.000 tgl 30-08-2012;
- 220) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp15.000.000, tgl 11-02-2012;
- 221) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910047255 a.n Iman Maulana sebesar Rp172.000.000, tgl 30-08-2012;
- 222) 1 (satu) lembar Slip Setoran bank Syariah Mandiri a.n Iman Maulana sebesar Rp72.000.000, tgl 11-2-2013;
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7052577548 a.n Tunjuk Satu Konsultan sebesar Rp40.000.000, tgl 20-09-2013;
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7026573771 a.n Dahliana sebesar Rp40.000.000, tgl 30-07-2013;
- 225) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7003793731 a.n Toha, Okky Heru & Rekan sebesar Rp2.000.000, tgl 07-02-2013;
- 226) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 0153914555 a.n Rafli Winaldi sebesar Rp70.000.000. tgl 27-09-2012;
- 227) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000. tgl 26-02-2013;
- 228) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000. tgl 27-02-2013;

Halaman 19 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000. tgl 27-02-2013;
- 230) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910129404 a.n Ardinal sebesar Rp100.000.000, tgl 26-04-2013;
- 231) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 30-10-2012;
- 232) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro rekening no. 7012760692 a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi yang sudah ditanda tangani.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 233) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama AGUS WAHYUDI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang Timur,Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 21 Agustus 2008 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 234) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama EFNI MARWATI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 235) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama SUDARMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 66M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak

Halaman 20 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan Asli Nomor 572 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

236) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 120M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1476 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

237) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 550M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

238) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama SAMSUL BAHRI yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 3.2212 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 27 Desember 2005 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

239) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama HERMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309M2 yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 05 Maret 2012;

- 240) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 100M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 241) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 325M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;
- 242) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama ROSMANI yang beralamat di Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanah 1.365M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;
- 243) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;
- 244) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama BUDIANTO yang beralamat di Kelurahan Kijang sekarang GN Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan luas tanah 542M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;

Halaman 22 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



245) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Bintan Timur skg Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002.

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri melalui Saksi DENNIE HARTANTO

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menyatakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ;
3. Membebaskan Terdakwa FITRIA DESIANTIE oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Pertama dan Kedua tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa FITRIA DESIANTIE tersebut dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) K.U.H.A.P. ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa FITRIA DESIANTIE dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
5. Memerintahkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa FITRIA DESIANTIE dikembalikan kepada Terdakwa tersebut ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi (pembelaan) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama dengan saksi **TUBAGUS ROFIK** (Perkaranya sudah diputus dan incracht sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 78/PID.SUS/2018/PN.Tbk tanggal 4 September 2018) dan saksi RYAN SUNARTO { berkas penuntutan terpisah} antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi **TUBAGUS ROFIK** pada saat menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 14/375-KEP/DIR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2012 ditandatangani oleh EKA B DANUV WIRANA selaku Kepala Devisi Human Capital PT. BANK SYARIAH MANDIRI, mempunyai tugas dan wewenang yaitu menyelenggarakan kegiatan Perbankan berupa pencapaian dibidang kredit, funding serta operasional dibawah AT supervisi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batam.
- Bahwa saksi **TUBAGUS ROFIK** selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun yang salah satu tugas dan

Halaman 24 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangannya yaitu pencapaian dibidang kredit dimana dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada calon nasabah, Bank Syariah Mandiri memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No. PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 berikut seluruh revisinya, Surat Edaran Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008, tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Khusus untuk prosedur pemberian pembiayaan cabang diatur di dalam Bab IV yang terdiri tahapan-tahapan kegiatan pembiayaan yaitu :

- a. Tahap solisitasi adalah proses survei ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui kondisi/potensi bisnis nasabah yang dilakukan oleh Marketing dan yang bertanggungjawab dalam tahapan ini adalah kepala cabang/kepala KCP.
- b. Tahap permohonan adalah proses permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon/nasabah yang sah kepada Bank Syariah Mandiri baik melalui Kantor Pusat maupun Cabang, Dokumen permohonan diperiksa Kepala cabang/cabang pembantu dan yang bertanggungjawab dalam tahapan ini adalah Kepala Cabang/cabang pembantu.
- c. Tahap investigasi adalah semua pekerjaan / kegiatan yang meliputi
 - Pengumpulan data yang berhubungan dengan nasabah maupun usahanya baik intern maupun ekstern serta menjaga agar informasi tersebut tetap up to date.
 - Pemeriksaan atas kebenaran data tersebut diatas
 - Penyusunan laporan mengenai hasil investigasi yang dilakukan oleh petugas marketing/ Account Officer dan yang bertanggungjawab dalam tahapan ini adalah Kepala cabang/kepala cabang pembantu.
- d. Tahap analisa adalah proses penjabaran tentang beberapa aspek nasabah seperti Aspek hukum/legalitas, aspek karakter/Pribadi Nasabah, Aspek Keuangan, dan Aspek Jaminan yang dilakukan oleh marketing dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah Kepala cabang/kepala Cabang Pembantu.
- e. Tahap persetujuan adalah proses pemberian persetujuan pembiayaan. Proses pemberian persetujuan pembiayaan harus didasarkan/memperhatikan analisa dan rekomendasi persetujuan pembiayaan. Rekomendasi persetujuan pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisa pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan harus sejalan dengan

Halaman 25 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kesimpulan analisa pembiayaan. Yang melakukan adalah kepala cabang/kepala cabang pembantu dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah Kepala cabang/kepala cabang pembantu.

- f. Tahap pencairan adalah titik awal mulai efektifnya pembiayaan yang dilakukan oleh bagian operasional dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah operasional officer sebatas pada kelengkapan dokumen namun untuk keberaran dan validitas data yang ada pada dokumen menjadi tanggung jawab kepala cabang pembantu/KCP
- g. Tahap monitoring adalah proses pembinaan nasabah (per individu) dengan memperhatikan aktivitas usaha nasabah, kewajiban nasabah termasuk daftar kolektibilitas nasabah yang dilakukan oleh account officer dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah kepala cabang/kepala cabang pembantu.
- h. Tahap pembayaran angsuran/pelunasan adalah proses setoran tunai dana untuk kredit rekening nasabah (rekening giro/tabungan) dan mendebet rekening tersebut untuk pembayaran angsuran/kewajiban nasabah yang dilakukan oleh Back Office dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah Operasional Officer.
- i. Tahap perhitungan bagi hasil adalah proses perhitungan nondanatan riil hasil usaha nasabah yang harus dibayarkan ke bank sebagai porsi/hak bank atas konsekuensi pemberian fasilitas pembiayaan musyarakah/mudharabah ke nasabah yang dilakukan oleh Back Office dan yang bertanggung jawab dalam tahapan ini adalah Kepala cabang/kepala cabang Pembantu.
- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan atau kredit yang berlaku di Bank Syariah Mandiri kelengkapan minimal yang harus disiapkan oleh calon nasabah dan untuk calon nasabah lain kelengkapan dokumennya dapat berbeda disesuaikan dengan profil calon nasabah itu sendiri yang akan mengajukan pembiayaan atau kredit yaitu :
 - a. Surat permohonan pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah.
 - b. Foto copy identitas diri dari calon nasabah berupa KTP, KK, akta nikah.
 - c. Dokumen berupa surat keterangan penghasilan calon nasabah yang dikeluarkan oleh tempat calon nasabah bekerja bagi calon nasabah yang berstatus karyawan sedangkan bagi calon nasabah yang berwiraswasta atau
 - d. Memiliki usaha sendiri berupa, surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Legalitas usaha calon nasabah berupa SIUP, TDP, HO (izin gangguan), dan catatan penjualan.
- f. Foto copy dokumen yang dijadikan jaminan berupa sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan.
- g. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa saksi **TUBAGUS ROFIK** selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dalam hal pemberian pembiayaan atau kredit di Kantor Caban Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun diberikan batas limit wewenang memutuskan pembiayaan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan PT. BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 14/479-KEP/DIR yang ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2012 dan ditandatangani oleh Direksi atas nama Sugiharto Achmad Syamsuddin.
- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa FITRIA DESIANTIE selaku Direktur CV.Rifiady Sukses Abadi dan selaku wakil Direktur CV.Ganeta Krifcon Land bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO selaku Komisaris CV.Rifiady Sukses Abadi dan selaku Direktur CV.Ganeta Krifcon Land yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional perusahaan yang bergerak dalam usaha pembangunan perumahan, datang ke rumah saksi TUBAGUS ROFIK diminta untuk menyiapkan nama-nama orang lain untuk di ajukan kredit di Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa menurut saksi.TUBAGUS ROFIK ada sekitar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) uang yang dipinjam Saksi .TUBAGUS RAFIQ dari rekanannya yang digunakan untuk membayar angsuran kredit tanggungan CV.Ganeta Krif Cond Land milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto di Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang karena untuk menutupi pencapaian target, sehingga Terdakwa diminta untuk melunasinya karena pembayaran angsuran kredit tersebut macet.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ryan Sunarto sebagaimana yang diminta oleh saksi TUBAGUS ROFIK selaku kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun mengumpulkan nama-nama sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) orang, untuk mengajukan pinjaman atau kredit dengan jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR), dan proses peminjamannya dengan menggunakan identitas (KTP) orang lain dibantu oleh saksi.TUBAGUS ROFIQ dengan persyaratan untuk

Halaman 27 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



agunan harus dibalik namakan sesuai dengan identitas (KTP) orang lain tersebut.

- Bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE untuk memperoleh identitas (KTP), Kartu Keluarga [KK], buku nikah nasabah dan sertifikat tanah sebagai jaminan sebanyak 56 (Lima puluh enam) orang tersebut Terdakwa bersama-sama saksi RYAN SUNARTO meminta bantuan kepada karyawan, saudara dan teman Terdakwa atas nama Sdr.Nuril Amri, Sdr. Agus Candra, Sdr. Jamaan, kemudian Rekan Bisnis Terdakwa atas nama Sdr. Dedy Sanjaya, dan menjanjikan bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO akan bertanggung jawab melunasi seluruh pinjaman atas nama mereka tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO memperoleh identitas (KTP) yang akan digunakan pengajuan Kredit, selanjutnya untuk memproses akad kredit maupun pembukaan buku rekening dilakukan selain pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dan ada juga yang dilakukan di Kantor CV.Ganeta Krif Cond Land, yang mana proses tersebut atas perintah saksi.TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Cabang Pembantu pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun,
- Bahwa Nominal yang diajukan terdakwa dalam pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang diminta saksi. TUBAGUS RAFIQ untuk melunasi uang yang dipinjam dari rekannya + Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana ada 5 (Lima) identitas dalam proses pengajuan pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan masing-masing pencairan dari Bank Syariah Mandiri Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan nama-Nama Identitas sebagai berikut:
 1. Agus Wahyudi,
 2. Efnimarwati,
 3. Nuril Amri,
 4. Rintis Purwanto;
 5. Jamaan
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengajuan awal yang di minta oleh Sdr.TUBAGUS RAFIQ sejumlah Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), adanya tanggungan baru dan Terdakwa tidak mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan angsuran tersebut, kemudian sesuai arahan saksi TUBAGUS ROFIK, terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO melakukan pengajuan Kredit kembali secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp.4.787.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Rupiah) jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan mencantumkan identitas 50 (Lima Puluh) orang nama sesuai KTP yang sudah kumpulkan, sedangkan 6 [enam] orang lagi adalah pembeli rumah sebenarnya di Perumahan Mangoes Hill di tanjungpinang yang di bangun oleh CV Ganeta Krifcon Land milik terdakwa dan saksi Ryan Sunarto. Nama-nama orang yang digunakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE untuk mendapatkan kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	TGL CAIR	JUMLAH PLAFON
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00
9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00
12	Muksin	21-Jun-13	100,000,000.00
13	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00
14	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00
15	Mulyadi	4-Sep-13	100.000,000.00
16	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00
17	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00
18	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00
19	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00
20	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00

Halaman 29 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00
22	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00
23	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00
24	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00
25	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00
26	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00
27	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00
28	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00
29	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00
30	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00
31	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00
32	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00
33	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00
34	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00
35	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00
36	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00
37	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00
38	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00
39	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00
40	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00
41	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00
42	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00
43	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00
44	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00
45	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00
46	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00
47	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00
48	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00
49	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00
50	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00
TOTAL			4,787,000,000.00

- Bahwa untuk memperlancar proses pengajuan kredit yang diajukan terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, kemudian saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah KCP Tanjung Balai Karimun memerintahkan Saksi RAFLI WINALDY, SE selaku pelaksana Marketing

Halaman 30 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suport di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun walaupun proses tersebut **tidak sesuai** dengan aturan atau standar operasional yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No. PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 berikut seluruh revisinya, Surat Edaran Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008, tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Khusus untuk prosedur pemberian pembiayaan cabang diatur di dalam Bab IV yaitu antara lain :

- a. Tahap Solitisasi tidak dilakukan kunjungan ke alamat usaha dan tempat tinggal calon nasabah.
- b. Tahap Investigasi, tidak bertemu dengan nasabah, tidak melakukan pemeriksaan kebenaran data dan kewajaran dokumen serta informasi nasabah.
- c. Tahap analisa tidak menganalisa reputasi dan karakter nasabah.

- Bahwa terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama dengan saksi Ryan Sunarto dalam mengajukan 56 orang nasabah tersebut masing-masing dibukakan rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk menerima pencairan pembiayaan, rekening tersebut berupa rekening tabungan dan rekening giro, kemudian terdakwa meminta nasabah-nasabah untuk menandatangani lembar cek yang bertujuan untuk mempermudah terdakwa dalam penarikan uang, dan semua buku tabungan, buku cek tidak dipegang atau dikuasai oleh nasabah melainkan dipegang oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi Ryan Sunarto, dan uang tersebut tidak diterima oleh para nasabah yang mengajukan sesuai KTP masing-masing melainkan terdakwa melakukan penarikan tunai dan pemindah bukuan dari rekening nasabah-nasabah tersebut ke rekening CV. Ganeta Crifcon Land dan CV. Ryfiadi Sukses Abadi milik terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO dengan mengirimkan Standing Intruction ke Bank Syariah Mandiri dan meminta agar uang pencairan dari nasabah dipindahkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa dan saksi Fitria desiantie, kemudian uang hasil pencairan kredit pemilikan rumah tersebut seluruhnya masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7043240058 atas nama Terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, dan yang berhak untuk mengambil uang tersebut sesuai speciment pada saat pembukaan rekening yaitu terdakwa dan saksi FITRIA DESIANTIE.

Halaman 31 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang digunakan identitasnya oleh terdakwa diberikan imbalan atau uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan cara diambil melalui CV.Ganeta Krifcon Land milik Terdakwa dan saksi Ryan Sunarto;
- Bahwa Terdakwa FITRIA DESIANTIE dibantu oleh saksi RYAN SUNARTO bekerjasama dengan saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pengajuan dan pencairan kredit dengan menggunakan identitas pihak lain [kredit topengan}.
- Bahwa jumlah pencairan kredit yang diterima oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama saksi RYAN SUNARTO dari 50 (lima puluh) orang tersebut adalah + Rp4,787,000,000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Ryan Sunarto sbb :
 - a. Untuk membayar angsuran nasabah grup CV. Ganeta Krifcond Land sebanyak 73 orang sampai dengan Desember 2013 sebesar + Rp. 2.710.613.000 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 - b. uang sejumlah Rp. 687.750.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian pinjaman kerekanan Tubagus Rofik untuk pengembalian dana yang dipinjam oleh Tubagus Rofik dari temannya yang digunakan untuk membayar angsuran grup CV. Ganeta Krifcond Land, Rp339.088.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Sisanya Rp. 1.058.549.000 (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 5 (lima) unit di Perm. Mangoes Hill, untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 10 (sepuluh) unit di Perm. Ganeta Family Town, untuk membeli jaminan berupa tanah di Jl. Ganet ada 2 persil, Jl. Kawal 1 persil dan Jl. Bandara 2 persil dan pembangunan 5 (lima) unit perumahan B-Wan Estate.
- Bahwa Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor No. 16/485-3/IAD Tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Division Head atas nama Mardiana, melakukan Audit yang dituangkan dalam laporan dengan nomor 15/1824-3/AD tanggal 27 Desember 2013 pada Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri

Halaman 32 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Tanjung Balai Karimun, berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Rafi Winaldy selaku Sales Assistant, Reza Rilwan selaku Analist Mikro dan Luluk Suryo Mulyono selaku Sales Assistant yang masing-masing merupakan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Balai Karimun dimana laporan tersebut menerangkan bahwa beberapa pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun terindikasi Fraud (tindak pidana perbankan) baik dari segi pemberian pembiayaan maupun dari segi jaminan yang tidak sesuai.

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta ditemukan bahwa terdapat 92 (sembilan puluh dua) sebagai pengguna/penerima dana kredit yang bukan seharusnya penerima dana kredit tersebut (topengan) dengan jumlah kredit diterima sebanyak Rp.9,832,500,000,- (sembilan milyar delapan ratus sepuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah outstanding (sisa kewajiban nasabah) terakhir sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp.8,463,275.548.43 (delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta duaratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tersebut kreditnya bermasalah karena Pembiayaannya macet, proses pemberian pembiayaannya tidak sesuai dengan pedoman (SOP) dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa pemberian pembiayaannya kepada yang mengajukan kredit yang dana pencairannya bukan digunakan oleh masing-masing nasabah namun pencairan pembiayaan tersebut diterima dan dipergunakan bukan oleh masing-masing nasabah yang mengajukan tetapi orang lain yaitu :

1. Terdakwa FITRIA DESIANTIE mengajukan pembiayaan 57 (lima puluh tujuh) nasabah yang dibawa oleh Terdakwa Fitria Desiantie tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah sebagian merupakan anak buah dari rekanan pemborong perumahan milik Terdakwa Fitria Desiantie yang diberi imbalan setelah meminjamkan KTP dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak dilakukan pengecekan lapangan, namun hanya pengecekan dokumen saja.
2. HERYANTO alias ASIANG mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) nama nasabah yang dibawa oleh HERYANTO alias ASIANG tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah orang-orang yang bekerja di toko milik HERYANTO alias



ASIANG dan orang-orang yang bekerja pada rekanan atau HERYANTO alias ASIANG dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

3. Agus Susilo mengajukan 3 (tiga) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Agus Susilo dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

4. Alex Darmawan mengajukan 2 (dua) orang nama nasabah yang dibawa Alex Darmawan ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengisi permohonan kredit dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

5. Bobby Fernando sekitar bulan Desember 2012 mengajukan 5 (Lima) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Bobby Fernando dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, uang pencairan nasabah yang diajukan terdakwa FITIRA DESIANTIE terdapat 56 (lima puluh enam) nasabah dan uang pencairan nasabah yang digunakan HERYANTO terdapat 21 (dua puluh satu) nasabah yang namanya digunakan untuk mendapatkan kredit di BSM KCP Tanjung Balai Karimun menjadi bermasalah dan kemudian dilaporkan ke Polda Kepri dengan nama-nama nasabah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	TANGGAL CAIR	PLAFOND/ JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING TERAKHIR	PENGGUNA DANA
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00	97,326,181.69	Fitria Destiantie
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00	93,407,224.93	Fitria Destiantie
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00	93,883,071.94	Fitria Destiantie
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitria Destiantie
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00	87,759,865.51	Fitri Destiantie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
12	Muhsin	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
13	Mairizal	30-Jul-13	79,000,000.00	78,415,759.42	Fitri Destiantie
14	Miswan	30-Jul-13	63,000,000.00	62,534,086.60	Fitri Destiantie
15	Lili Marlina	30-Jul-13	61,000,000.00	60,277,614.36	Fitri Destiantie
16	Sumar Indriatuti	30-Jul-13	57,500,000.00	56,542,093.46	Fitri Destiantie
17	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00	55,973,641.99	Fitri Destiantie
18	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00	55,948,507.38	Fitri Destiantie
19	Mulyadi	4-Sep-13	100,000,000.00	99,839,735.05	Fitri Destiantie
20	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00	99,826,815.12	Fitri Destiantie
21	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00	99,931,744.66	Fitri Destiantie
22	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destiantie
23	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00	99,828,191.95	Fitri Destiantie
24	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00	99,509,849.59	Fitri Destiantie
25	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00	99,921,212.38	Fitri Destiantie
26	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00	98,700,625.57	Fitri Destiantie
27	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00	99,847,505.88	Fitri Destiantie
28	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destiantie
29	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00	99,816,888.41	Fitri Destiantie
30	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00	99,944,476.98	Fitri Destiantie
31	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00	99,842,750.27	Fitri Destiantie
32	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00	98,849,999.99	Fitri Destiantie
33	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00	99,782,720.49	Fitri Destiantie
34	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00	99,479,832.88	Fitri Destiantie
35	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00	99,826,585.65	Fitri Destiantie
36	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00	99,825,981.50	Fitri Destiantie
37	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00	99,853,631.88	Fitri Destiantie
38	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00	65,290,618.12	Fitri Destiantie
39	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00	99,921,854.48	Fitri Destiantie
40	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00	65,821,021.39	Fitri Destiantie
41	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00	99,900,353.27	Fitri Destiantie
42	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00	95,556,381.24	Fitri Destiantie
43	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00	93,909,593.14	Fitri Destiantie
44	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00	95,997,052.66	Fitri Destiantie
45	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00	80,091,115.63	Fitri Destiantie
46	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00	94,759,615.98	Fitri Destiantie
47	WINARSIH	21-Nov-13	71,000,000.00	69,945,764.62	Fitri Destiantie

Halaman 35 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



48	Nurhaida	21-Nov-13	56,000,000.00	51,924,219.49	Fitri Destianty
49	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
50	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
51	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
52	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
53	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
54	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
55	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
56	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00	98,883,177.65	Fitri Destiantie
TOTAL			5,174.500,000.00	5,106,416,275.77	

Bahwa perbuatan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama saksi RYAN SUNARTO (penuntutan secara terpisah) dan saksi TUBAGUS ROFIK mengakibatkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengalami kerugian sebesar Rp. **5,106,416,275.77** (Lima milyar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO (berkas penuntutan terpisah) antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa FITRIA DESIANTIE selaku Direktur CV.Rifiady Sukses Abadi dan selaku wakil



Direktur CV.Ganeta Krifcon Land bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO selaku Komisaris CV.Rifiady Sukses Abadi dan selaku Direktur CV.Ganeta Krifcon Land yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional perusahaan yang bergerak dalam usaha pembangunan perumahan, datang ke rumah saksi TUBAGUS ROFIK diminta untuk menyiapkan nama-nama orang lain untuk di ajukan kredit di Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa menurut saksi.TUBAGUS ROFIK ada sekitar Rp.500.000,000 (lima ratus juta rupiah) uang yang dipinjam Saksi .TUBAGUS RAFIQ dari rekanannya yang digunakan untuk membayar angsuran kredit tanggungan CV.Ganeta Krif Cond Land milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto di Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang karena untuk menutupi pencapaian target, sehingga Terdakwa diminta untuk melunasinya karena pembayaran angsuran kredit tersebut macet. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi Ryan Sunarto sebagaimana yang diminta oleh saksi TUBAGUS ROFIK selaku kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun mengumpulkan nama-nama sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) orang, untuk mengajukan pinjaman atau kredit dengan jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR), dan proses peminjamannya dengan menggunakan identitas (KTP) orang lain dibantu oleh saksi.TUBAGUS ROFIQ dengan persyaratan untuk agunan harus dibalik namakan sesuai dengan identitas (KTP) orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE untuk memperoleh identitas (KTP), Kartu Keluarga [KK], buku nikah nasabah dan sertifikat tanah sebagai jaminan sebanyak 56 (Lima puluh enam) orang tersebut Terdakwa bersama-sama saksi RYAN SUNARTO meminta bantuan kepada karyawan, saudara dan teman Terdakwa atas nama Sdr.Nuril Amri, Sdr. Agus Candra, Sdr. Jamaan, kemudian Rekan Bisnis Terdakwa atas nama Sdr. Dedy Sanjaya, dan menjanjikan bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO akan bertanggung jawab melunasi seluruh pinjaman atas nama mereka tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh identitas (KTP) yang akan Terdakwa gunakan, selanjutnya untuk memproses akad kredit maupun pembukaan buku rekening dilakukan selain pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dan ada juga yang dilakukan di Kantor CV.Ganeta Krif Cond Land, yang mana proses tersebut atas perintah saksi.TUBAGUS ROFIK



selaku Kepala Cabang Pembantu pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Nominal yang diajukan terdakwa dalam pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang diminta saksi. TUBAGUS RAFIQ untuk melunasi uang yang dipinjam dari rekannya + Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana ada 5 (Lima) identitas dalam proses pengajuan pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan masing-masing pencairan dari Bank Syariah Mandiri Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan nama-Nama Identitas sebagai berikut:
 1. Agus Wahyudi,
 2. Efnimarwati,
 3. Nuril Amri,
 4. Rintis Purwanto,
 5. Jamaan
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengajuan awal yang di minta oleh Sdr.TUBAGUS RAFIQ sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), adanya tanggungan baru dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar cicilan angsuran tersebut, kemudian sesuai arahan saksi TUBAGUS ROFIK, terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO melakukan pengajuan Kredit kembali secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp.4.787.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Rupiah) jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan mencantumkan identitas 50 (Lima Puluh) orang nama sesuai KTP yang sudah kumpulkan, sedangkan 6 [enam] orang lagi adalah pembeli rumah sebenarnya di Perumahan Mangoes Hill di tanjungpinang yang di bangun oleh CV Ganeta Krifcon Land milik terdakwa dan saksi Ryan Sunarto.
- Nama-nama orang yang digunakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE untuk mendapatkan kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun adalah sbb : Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengajuan awal yang di minta oleh Sdr.TUBAGUS RAFIQ sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), adanya tanggungan baru dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar cicilan angsuran tersebut, kemudian sesuai

Halaman 38 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan saksi TUBAGUS ROFIK, terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO melakukan pengajuan Kredit kembali secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp.4.787.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Rupiah) jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan mencantumkan identitas 50 (Lima Puluh) orang nama sesuai KTP yang sudah kumpulkan, sedangkan 6 [enam] orang lagi adalah pembeli rumah sebenarnya di Perumahan Mangoes Hill di tanjungpinang yang di bangun oleh CV Ganeta Krifcon Land milik terdakwa dan saksi Ryan Sunarto.

- Nama-nama orang yang digunakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE untuk mendapatkan kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	TGL CAIR	JUMLAH PLAFON
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00
9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00
12	Muksin	21-Jun-13	100,000,000.00
13	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00
14	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00
15	Mulyadi	4-Sep-13	100.000,000.00
16	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00
17	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00
18	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00
19	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00
20	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00
22	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00
23	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00
24	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00
25	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00
26	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00
27	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00
28	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00
29	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00
30	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00
31	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00
32	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00
33	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00
34	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00
35	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00
36	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00
37	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00
38	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00
39	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00
40	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00
41	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00
42	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00
43	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00
44	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00
45	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00
46	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00
47	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00
48	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00
49	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00
50	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00
TOTAL			4,787,000,000.00

- Bahwa untuk memperlancar proses pengajuan kredit yang diajukan terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, kemudian saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah KCP Tanjung Balai Karimun memerintahkan Saksi RAFLI WINALDY, SE selaku pelaksana Marketing

Halaman 40 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Suport di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun walaupun proses tersebut **tidak sesuai** dengan aturan atau standar operasional yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No. PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 berikut seluruh revisinya, Surat Edaran Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008, tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Khusus untuk prosedur pemberian pembiayaan cabang diatur di dalam Bab IV yaitu antara lain :

- a. Tahap Solitisasi tidak dilakukan kunjungan ke alamat usaha dan tempat tinggal calon nasabah.
 - b. Tahap Investigasi, tidak bertemu dengan nasabah, tidak melakukan pemeriksaan kebenaran data dan kewajaran dokumen serta informasi nasabah.
 - c. Tahap analisa tidak menganalisa reputasi dan karakter nasabah.
- Bahwa terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama dengan saksi Ryan Sunarto dalam mengajukan 56 orang nasabah tersebut masing-masing dibukakan rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk menerima pencairan pembiayaan, rekening tersebut berupa rekening tabungan dan rekening giro, kemudian terdakwa meminta nasabah-nasabah untuk menandatangani lembar cek yang bertujuan untuk mempermudah terdakwa dalam penarikan uang, dan semua buku tabungan, buku cek tidak dipegang atau dikuasai oleh nasabah melainkan dipegang oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi Ryan Sunarto, dan uang tersebut tidak diterima oleh para nasabah yang mengajukan sesuai KTP masing-masing melainkan terdakwa melakukan penarikan tunai dan pemindah bukuan dari rekening nasabah-nasabah tersebut ke rekening CV. Ganeta Crifcon Land dan CV. Ryfiadi Sukses Abadi milik terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO dengan mengirimkan Standing Intruction ke Bank Syariah Mandiri dan meminta agar uang pencairan dari nasabah dipindahkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa dan saksi Fitria desiantie, kemudian uang hasil pencairan kredit pemilikan rumah tersebut seluruhnya masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7043240058 atas nama Terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, dan yang berhak untuk mengambil uang tersebut sesuai speciment pada saat pembukaan rekening yaitu terdakwa dan saksi FITRIA DESIANTIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari 56 orang tersebut pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tersebut oleh Terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO dalam menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceed of crime dikenal dengan istilah Use of Nominee dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul proceed of crime yang antara lain digunakan untuk membayarkan hutang atau angsuran hutang.
- Bahwa orang-orang yang digunakan identitasnya oleh terdakwa diberikan imbalan atau uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan cara diambil melalui CV.Ganeta Krifcon Land milik Terdakwa dan saksi Ryan Sunarto.
- Bahwa Terdakwa FITRIA DESIANTIE dibantu oleh saksi RYAN SUNARTO bekerjasama dengan saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pengajuan dan pencairan kredit dengan menggunakan identitas pihak lain (kredit topengan).
- Bahwa jumlah pencairan kredit yang diterima oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama saksi RYAN SUNARTO dari 50 (lima puluh) orang tersebut adalah + Rp4,787,000,000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Ryan Sunarto sbb :
 - a. Untuk membayar angsuran nasabah grup CV. Ganeta Krifcond Land sebanyak 73 orang sampai dengan Desember 2013 sebesar + Rp. 2.710.613.000 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 - b. uang sejumlah Rp. 687.750.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian pinjaman kerekanan Tubagus Rofik untuk pengembalian dana yang dipinjam oleh Tubagus Rofik dari temannya yang digunakan untuk membayar angsuran grup CV. Ganeta Krifcond Land, Rp339.088.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Sisanya Rp. 1.058.549.000 (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 5 (lima) unit di Perm. Mangoes Hill, untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 10 (sepuluh) unit di Perm. Ganeta

Halaman 42 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family Town, untuk membeli jaminan berupa tanah di Jl. Ganet ada 2 persil, Jl. Kawal 1 persil dan Jl. Bandara 2 persil dan pembangunan 5 (lima) unit perumahan B-Wan Estate.

- Bahwa Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor No. 16/485-3/IAD Tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Division Head atas nama Mardiana, melakukan Audit yang dituangkan dalam laporan dengan nomor 15/1824-3/AD tanggal 27 Desember 2013 pada Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Rafi Winaldy selaku Sales Assistant, Reza Rilwan selaku Analist Mikro dan Luluk Suryo Mulyono selaku Sales Assistant yang masing-masing merupakan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Balai Karimun dimana laporan tersebut menerangkan bahwa beberapa pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun terindikasi Fraud (tindak pidana perbankan) baik dari segi pemberian pembiayaan maupun dari segi jaminan yang tidak sesuai.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta ditemukan bahwa terdapat 92 (sembilan puluh dua) sebagai pengguna/penerima dana kredit yang bukan seharusnya penerima dana kredit tersebut (topengan) dengan jumlah kredit diterima sebanyak Rp.9,832,500,000,- (sembilan milyar delapan ratus sepuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah outstanding (sisa kewajiban nasabah) terakhir sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp.8,463,275.548.43 (delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta duaratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tersebut kreditnya bermasalah karena Pembiayaannya macet, proses pemberian pembiayaannya tidak sesuai dengan pedoman (SOP) dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa pemberian pembiayaannya kepada yang mengajukan kredit yang dana pencairannya bukan digunakan oleh masing-masing nasabah namun pencairan pembiayaan tersebut diterima dan dipergunakan bukan oleh masing-masing nasabah yang mengajukan tetapi orang lain yaitu:
 1. Terdakwa FITRIA DESIANTIE mengajukan pembiayaan 57 (lima puluh tujuh) nasabah yang dibawa oleh Terdakwa Fitria Desiantie tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah sebagian merupakan anak buah dari

Halaman 43 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



rekanan pemborong perumahan milik Terdakwa Fitria Desiantie yang diberi imbalan setelah meminjamkan KTP dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak dilakukan pengecekan lapangan, namun hanya pengecekan dokumen saja.

2. HERYANTO alias ASIANG mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) nama nasabah yang dibawa oleh HERYANTO alias ASIANG tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah orang-orang yang bekerja di toko milik HERYANTO alias ASIANG dan orang-orang yang bekerja pada rekanan atau HERYANTO alias ASIANG dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
3. Agus Susilo mengajukan 3 (tiga) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Agus Susilo dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
4. Alex Darmawan mengajukan 2 (dua) orang nama nasabah yang dibawa Alex Darmawan ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengisi permohonan kredit dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
5. Bobby Fernanto sekitar bulan Desember 2012 mengajukan 5 (Lima) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Bobby Fernando dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, uang pencairan nasabah yang diajukan terdakwa FITIRA DESIANTIE terdapat 56 (lima puluh enam) nasabah dan uang pencairan nasabah yang digunakan HERYANTO terdapat 21 (dua puluh satu) nasabah yang namanya digunakan untuk mendapatkan kredit di BSM KCP Tanjung Balai Karimun menjadi bermasalah dan kemudian dilaporkan ke Polda Kepri dengan nama-nama nasabah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA NASABAH	TANGGAL CAIR	PLAFOND/ JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING TERAKHIR	PENGGUNA DANA
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00	97,326,181.69	Fitria Destiantie
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00	93,407,224.93	Fitria Destiantie
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00	93,883,071.94	Fitria Destiantie
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitria Destiantie
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00	87,759,865.51	Fitri Destiantie
9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
12	Muksin	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
13	Mairizal	30-Jul-13	79,000,000.00	78,415,759.42	Fitri Destiantie
14	Miswan	30-Jul-13	63,000,000.00	62,534,086.60	Fitri Destianty
15	Lili Marlina	30-Jul-13	61,000,000.00	60,277,614.36	Fitri Destianty
16	Sumar Indriatuti	30-Jul-13	57,500,000.00	56,542,093.46	Fitri Destianty
17	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00	55,973,641.99	Fitri Destianty
18	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00	55,948,507.38	Fitri Destianty
19	Mulyadi	4-Sep-13	100,000,000.00	99,839,735.05	Fitri Destianty
20	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00	99,826,815.12	Fitri Destianty
21	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00	99,931,744.66	Fitri Destianty
22	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destianty
23	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00	99,828,191.95	Fitri Destianty
24	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00	99,509,849.59	Fitri Destianty
25	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00	99,921,212.38	Fitri Destianty
26	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00	98,700,625.57	Fitri Destianty
27	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00	99,847,505.88	Fitri Destianty

Halaman 45 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



28	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destianty
29	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00	99,816,888.41	Fitri Destianty
30	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00	99,944,476.98	Fitri Destianty
31	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00	99,842,750.27	Fitri Destianty
32	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00	98,849,999.99	Fitri Destianty
33	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00	99,782,720.49	Fitri Destianty
34	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00	99,479,832.88	Fitri Destiantie
35	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00	99,826,585.65	Fitri Destianty
36	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00	99,825,981.50	Fitri Destianty
37	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00	99,853,631.88	Fitri Destianty
38	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00	65,290,618.12	Fitri Destianty
39	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00	99,921,854.48	Fitri Destianty
40	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00	65,821,021.39	Fitri Destianty
41	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00	99,900,353.27	Fitri Destianty
42	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00	95,556,381.24	Fitri Destianty
43	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00	93,909,593.14	Fitri Destianty
44	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00	95,997,052.66	Fitri Destianty
45	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00	80,091,115.63	Fitri Destianty
46	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00	94,759,615.98	Fitri Destianty
47	WINARSIH	21-Nov-13	71,000,000.00	69,945,764.62	Fitri Destianty
48	Nurhaida	21-Nov-13	56,000,000.00	51,924,219.49	Fitri Destianty
49	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
50	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
51	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
52	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
53	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
54	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
55	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
56	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00	98,883,177.65	Fitri Destiantie
TOTAL			5,174.500,000.00	5,106,416,275.77	

- Bahwa perbuatan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama saksi RYAN SUNARTO { penuntutan secara terpisah} dan saksi TUBAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK mengakibatkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengalami kerugian sebesar Rp. **5,106,416,275.77** (Lima milyar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO {berkas penuntutan terpisah} antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa FITRIA DESIANTIE selaku Direktur CV. Rifiady Sukses Abadi dan selaku wakil Direktur CV.Ganeta Krifcon Land bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO selaku Komisaris CV.Rifiady Sukses Abadi dan selaku Direktur CV.Ganeta Krifcon Land yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional perusahaan yang bergerak dalam usaha pembangunan perumahan, datang ke rumah saksi TUBAGUS ROFIK diminta untuk menyiapkan nama-nama orang lain untuk di ajukan kredit di Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa menurut saksi.TUBAGUS ROFIK ada sekitar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) uang yang dipinjam Saksi .TUBAGUS RAFIQ dari rekanannya yang digunakan untuk membayar angsuran kredit tanggungan CV.Ganeta Krif Cond Land milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto di Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang karena untuk menutupi pencapaian target, sehingga Terdakwa diminta untuk melunasinya karena pembayaran angsuran kredit tersebut macet. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama

Halaman 47 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



saksi Ryan Sunarto sebagaimana yang diminta oleh saksi TUBAGUS ROFIK selaku kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun mengumpulkan nama-nama sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) orang, untuk mengajukan pinjaman atau kredit dengan jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR), dan proses peminjamannya dengan menggunakan identitas (KTP) orang lain dibantu oleh saksi.TUBAGUS ROFIQ dengan persyaratan untuk agunan harus dibalik namakan sesuai dengan identitas (KTP) orang lain tersebut.

- Bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE untuk memperoleh identitas (KTP), Kartu Keluarga [KK], buku nikah nasabah dan sertifikat tanah sebagai jaminan sebanyak 56 (Lima puluh enam) orang tersebut Terdakwa bersama-sama saksi RYAN SUNARTO meminta bantuan kepada karyawan, saudara dan teman Terdakwa atas nama Sdr.Nuril Amri, Sdr. Agus Candra, Sdr. Jamaan, kemudian Rekan Bisnis Terdakwa atas nama Sdr. Dedy Sanjaya, dan menjanjikan bahwa Terdakwa FITRI DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO akan bertanggung jawab melunasi seluruh pinjaman atas nama mereka tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh identitas (KTP) yang akan Terdakwa gunakan, selanjutnya untuk memproses akad kredit maupun pembukaan buku rekening dilakukan selain pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dan ada juga yang dilakukan di Kantor CV.Ganeta Krif Cond Land, yang mana proses tersebut atas perintah saksi.TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Cabang Pembantu pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa Nominal yang diajukan terdakwa dalam pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang diminta saksi. TUBAGUS RAFIQ untuk melunasi uang yang dipinjam dari rekannya + Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana ada 5 (Lima) identitas dalam proses pengajuan pinjaman jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan masing-masing pencairan dari Bank Syariah Mandiri Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan nama-Nama Identitas sebagai berikut :
 1. Agus Wahyudi,
 2. Efnimarwati,
 3. Nuril Amri,



4. Rintis Purwanto,
 5. Jamaan
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengajuan awal yang di minta oleh Sdr.TUBAGUS RAFIQ sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), adanya tanggungan baru dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar cicilan angsuran tersebut, kemudian sesuai arahan saksi TUBAGUS ROFIK, terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO melakukan pengajuan Kredit kembali secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp.4.787.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Rupiah) jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan mencantumkan identitas 50 (Lima Puluh) orang nama sesuai KTP yang sudah kumpulkan, sedangkan 6 [enam] orang lagi adalah pembeli rumah sebenarnya di Perumahan Mangoes Hill di tanjungpinang yang di bangun oleh CV Ganeta Krifcon Land milik terdakwa dan saksi Ryan Sunarto. Nama-nama orang yang digunakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE untuk mendapatkan kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun adalah sbb : Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pengajuan awal yang di minta oleh Sdr.TUBAGUS RAFIQ sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), adanya tanggungan baru dan Terdakwa tidak mampu untuk membayar cicilan angsuran tersebut, kemudian sesuai arahan saksi TUBAGUS ROFIK, terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO melakukan pengajuan Kredit kembali secara bertahap dengan nominal sejumlah Rp.4.787.000.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Rupiah) jenis kredit modal kerja (KMK) dan kredit kepemilikan rumah (KPR) pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dengan mencantumkan identitas 50 (Lima Puluh) orang nama sesuai KTP yang sudah kumpulkan, sedangkan 6 [enam] orang lagi adalah pembeli rumah sebenarnya di Perumahan Mangoes Hill di tanjungpinang yang di bangun oleh CV Ganeta Krifcon Land milik terdakwa dan saksi Ryan Sunarto.
 - Nama-nama orang yang digunakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE untuk mendapatkan kredit di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :



NO	NAMA NASABAH	TGL CAIR	JUMLAH PLAFON
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00
9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00
12	Muksin	21-Jun-13	100,000,000.00
13	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00
14	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00
15	Mulyadi	4-Sep-13	100,000,000.00
16	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00
17	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00
18	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00
19	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00
20	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00
21	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00
22	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00
23	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00
24	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00
25	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00
26	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00
27	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00
28	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00
29	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00
30	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00
31	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00
32	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00



33	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00
34	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00
35	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00
36	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00
37	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00
38	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00
39	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00
40	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00
41	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00
42	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00
43	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00
44	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00
45	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00
46	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00
47	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00
48	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00
49	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00
50	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00
TOTAL			1,787,000,000.00

- Bahwa untuk memperlancar proses pengajuan kredit yang diajukan terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, kemudian saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah KCP Tanjung Balai Karimun memerintahkan Saksi RAFLI WINALDY, SE selaku pelaksana Marketing Suport di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun walaupun proses tersebut **tidak sesuai** dengan aturan atau standar operasional yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri di Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri No. PP.MI.XI tanggal 15 April 2004 berikut seluruh revisinya, Surat Edaran Nomor 10/016/PEM, tanggal 22 Mei 2008, tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri Khusus untuk prosedur pemberian pembiayaan cabang diatur di dalam Bab IV yaitu antara lain :
- Bahwa terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama dengan saksi Ryan Sunarto dalam mengajukan 56 orang nasabah tersebut masing-masing dibukakan rekening di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk menerima pencairan pembiayaan, rekening tersebut



berupa rekening tabungan dan rekening giro, kemudian terdakwa meminta nasabah-nasabah untuk menandatangani lembar cek yang bertujuan untuk mempermudah terdakwa dalam penarikan uang, dan semua buku tabungan, buku cek tidak dipegang atau dikuasai oleh nasabah melainkan dipegang oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi Ryan Sunarto, dan uang tersebut tidak diterima oleh para nasabah yang mengajukan sesuai KTP masing-masing melainkan terdakwa melakukan penarikan tunai dan pemindah bukuan dari rekening nasabah-nasabah tersebut ke rekening CV. Ganeta Crifcon Land dan CV. Ryfiadi Sukses Abadi milik terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO dengan mengirimkan Standing Intruction ke Bank Syariah Mandiri dan meminta agar uang pencairan dari nasabah dipindahkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa dan saksi Fitria desiantie, kemudian uang hasil pencairan kredit pemilikan rumah tersebut seluruhnya masuk ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 7043240058 atas nama Terdakwa FITRIA DESIANTIE dan saksi RYAN SUNARTO, dan yang berhak untuk mengambil uang tersebut sesuai speciment pada saat pembukaan rekening yaitu terdakwa dan saksi FITRIA DESIANTIE.

- Bahwa uang hasil pencairan kredit dari 56 orang tersebut pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tersebut oleh Terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama dengan saksi RYAN SUNARTO dalam menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceed of crime dikenal dengan istilah Use of Nominee dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul proceed of crime yang antara lain digunakan untuk membayarkan hutang atau angsuran hutang.
- Bahwa orang-orang yang digunakan identitasnya oleh terdakwa diberikan imbalan atau uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Hingga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dengan cara diambil melalui CV.Ganeta Krifcon Land milik Terdakwa dan saksi Ryan Sunarto.
- Bahwa Terdakwa FITRIA DESIANTIE dibantu oleh saksi RYAN SUNARTO bekerjasama dengan saksi TUBAGUS ROFIK selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pengajuan dan pencairan kredit dengan menggunakan identitas pihak lain (kredit topengan).
- Bahwa jumlah pencairan kredit yang diterima oleh terdakwa FITRIA DESIANTIE bersama-sama saksi RYAN SUNARTO dari 50 (lima puluh)

Halaman 52 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut adalah + Rp4,787,000,000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Ryan Sunarto sbb :

- a. Untuk membayar angsuran nasabah grup CV. Ganeta Krifcond Land sebanyak 73 orang sampai dengan Desember 2013 sebesar + Rp. 2.710.613.000 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 - b. uang sejumlah Rp. 687.750.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian pinjaman kerekanan Tubagus Rofik untuk pengembalian dana yang dipinjam oleh Tubagus Rofik dari temannya yang digunakan untuk membayar angsuran grup CV. Ganeta Krifcond Land, Rp339.088.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - c. Sisanya Rp. 1.058.549.000 (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 5 (lima) unit di Perm. Mangoes Hill, untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 10 (sepuluh) unit di Perm. Ganeta Family Town, untuk membeli jaminan berupa tanah di Jl. Ganet ada 2 persil, Jl. Kawal 1 persil dan Jl. Bandara 2 persil dan pembangunan 5 (lima) unit perumahan B-Wan Estate.
- Bahwa Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor No. 16/485-3/IAD Tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Division Head atas nama Mardiana, melakukan Audit yang dituangkan dalam laporan dengan nomor 15/1824-3/AD tanggal 27 Desember 2013 pada Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan adanya laporan pengaduan dari Rafi Winaldy selaku Sales Assistant, Reza Rilwan selaku Analist Mikro dan Luluk Suryo Mulyono selaku Sales Assistant yang masing-masing merupakan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Balai Karimun dimana laporan tersebut menerangkan bahwa beberapa pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun terindikasi Fraud (tindak pidana perbankan) baik dari segi pemberian pembiayaan maupun dari segi jaminan yang tidak sesuai.
 - Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta ditemukan bahwa terdapat 92 (sembilan puluh dua) sebagai pengguna/penerima dana kredit yang bukan

Halaman 53 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya penerima dana kredit tersebut (topengan) dengan jumlah kredit diterima sebanyak Rp.9,832,500,000,- (sembilan milyar delapan ratus sepuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah outstanding (sisa kewajiban nasabah) terakhir sampai dengan bulan Januari 2017 sebesar Rp.8,463,275.548.43 (delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta duaratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah koma empat puluh tiga sen) yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tersebut kreditnya bermasalah karena Pembiayaanya macet, proses pemberian pembiayaanya tidak sesuai dengan pedoman (SOP) dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa pemberian pembiayaanya kepada yang mengajukan kredit yang dana pencairannya bukan digunakan oleh masing-masing nasabah namun pencairan pembiayaan tersebut diterima dan dipergunakan bukan oleh masing-masing nasabah yang mengajukan tetapi orang lain yaitu :

1. Terdakwa FITRIA DESIANTIE mengajukan pembiayaan 57 (lima puluh tujuh) nasabah yang dibawa oleh Terdakwa Fitria Desiantie tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah sebagian merupakan anak buah dari rekanan pemborong perumahan milik Terdakwa Fitria Desiantie yang diberi imbalan setelah meminjamkan KTP dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak dilakukan pengecekan lapangan, namun hanya pengecekan dokumen saja.
2. HERYANTO alias ASIANG mengajukan sebanyak 20 (dua puluh) nama nasabah yang dibawa oleh HERYANTO alias ASIANG tersebut dimana orang-orang yang digunakan namanya untuk mengajukan permohonan kredit adalah orang-orang yang bekerja di toko milik HERYANTO alias ASIANG dan orang-orang yang bekerja pada rekanan atau HERYANTO alias ASIANG dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
3. Agus Susilo mengajukan 3 (tiga) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Agus Susilo dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.
4. Alex Darmawan mengajukan 2 (dua) orang nama nasabah yang dibawa Alex Darmawan ke Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai



Karimun mengisi permohonan kredit dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

5. Bobby Fernando sekitar bulan Desember 2012 mengajukan 5 (Lima) orang nama untuk mengajukan permohonan kredit pada Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dan nama orang-orang yang digunakan namanya adalah sanak famili dan teman dari Bobby Fernando dan oleh saksi TUBAGUS ROFIK tidak melakukan pengecekan lapangan hanya berdasarkan dokumen saja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan, uang pencairan nasabah yang diajukan terdakwa FITIRA DESIANTIE terdapat 56 (lima puluh enam) nasabah dan uang pencairan nasabah yang digunakan HERYANTO terdapat 21 (dua puluh satu) nasabah yang namanya digunakan untuk mendapatkan kredit di BSM KCP Tanjung Balai Karimun menjadi bermasalah dan kemudian dilaporkan ke Polda Kepri dengan nama-nama nasabah sebagai berikut :

NO	NAMA NASABAH	TANGGAL CAIR	PLAFOND/ JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING TERAKHIR	PENGGUNA DANA
1	Agus Wahyudi	30-Aug-12	100,000,000.00	97,326,181.69	Fitria Destiantie
2	Efni Marwati	30-Aug-12	100,000,000.00	93,407,224.93	Fitria Destiantie
3	Sudarmanto	27-Sep-12	100,000,000.00	93,883,071.94	Fitria Destiantie
4	Yudis Falentino	22-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitria Destiantie
5	Sugeng Triono	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
6	Supriyadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
7	Zaidin Abadi	24-May-13	100,000,000.00	97,510,961.65	Fitri Destiantie
8	Sugiarno	24-May-13	90,000,000.00	87,759,865.51	Fitri Destiantie
9	Herlan Krisna Saputra	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
10	Rivan Novri Jurisal	20-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
11	Hartini	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
12	Muksin	21-Jun-13	100,000,000.00	97,906,253.94	Fitri Destiantie
13	Mairizal	30-Jul-13	79,000,000.00	78,415,759.42	Fitri Destiantie
14	Miswan	30-Jul-13	63,000,000.00	62,534,086.60	Fitri Destianty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Lili Marlina	30-Jul-13	61,000,000.00	60,277,614.36	Fitri Destianty
16	Sumar Indriatuti	30-Jul-13	57,500,000.00	56,542,093.46	Fitri Destianty
17	Mohd Ardiansyah	2-Aug-13	56,000,000.00	55,973,641.99	Fitri Destianty
18	Apriyanto	2-Aug-13	56,000,000.00	55,948,507.38	Fitri Destianty
19	Mulyadi	4-Sep-13	100,000,000.00	99,839,735.05	Fitri Destianty
20	Adi Purwanto	4-Sep-13	100,000,000.00	99,826,815.12	Fitri Destianty
21	Tansir Alamsyah	9-Sep-13	100,000,000.00	99,931,744.66	Fitri Destianty
22	Yuli Is noor Astutik	9-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destianty
23	Muslim	9-Sep-13	100,000,000.00	99,828,191.95	Fitri Destianty
24	Mansur	9-Sep-13	100,000,000.00	99,509,849.59	Fitri Destianty
25	Heru Basuki	9-Sep-13	100,000,000.00	99,921,212.38	Fitri Destianty
26	Ali Nofrizal	9-Sep-13	100,000,000.00	98,700,625.57	Fitri Destianty
27	Mohd. Hanafi	10-Sep-13	100,000,000.00	99,847,505.88	Fitri Destianty
28	Runaldin Palito Hayat	10-Sep-13	100,000,000.00	98,849,918.49	Fitri Destianty
29	Hendra	10-Sep-13	100,000,000.00	99,816,888.41	Fitri Destianty
30	Siti Nuriah	11-Sep-13	100,000,000.00	99,944,476.98	Fitri Destianty
31	Sefmedia Eka Putra	11-Sep-13	100,000,000.00	99,842,750.27	Fitri Destianty
32	Jeprizal	11-Sep-13	100,000,000.00	98,849,999.99	Fitri Destianty
33	Mardi	12-Sep-13	100,000,000.00	99,782,720.49	Fitri Destianty
34	M. Ramli	12-Sep-13	100,000,000.00	99,479,832.88	Fitri Destiantie
35	Suteja	13-Sep-13	100,000,000.00	99,826,585.65	Fitri Destianty
36	Dikko Sopany	13-Sep-13	100,000,000.00	99,825,981.50	Fitri Destianty
37	Dian Marcos	16-Sep-13	100,000,000.00	99,853,631.88	Fitri Destianty
38	Zulham Efendi	17-Sep-13	100,000,000.00	65,290,618.12	Fitri Destianty
39	Rintis Purwoto	17-Sep-13	100,000,000.00	99,921,854.48	Fitri Destianty
40	Nuril Amri	17-Sep-13	100,000,000.00	65,821,021.39	Fitri Destianty
41	Jamaan	17-Sep-13	100,000,000.00	99,900,353.27	Fitri Destianty
42	Eka Susanti	17-Sep-13	100,000,000.00	95,556,381.24	Fitri Destianty
43	Adi Sukardi	27-Sep-13	100,000,000.00	93,909,593.14	Fitri Destianty
44	Sudino	30-Oct-13	100,000,000.00	95,997,052.66	Fitri Destianty

Halaman 56 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



45	Agus Chandra	30-Oct-13	85,000,000.00	80,091,115.63	Fitri Destianty
46	Sujono	30-Oct-13	100,000,000.00	94,759,615.98	Fitri Destianty
47	WINARSIH	21-Nov-13	71,000,000.00	69,945,764.62	Fitri Destianty
48	Nurhaida	21-Nov-13	56,000,000.00	51,924,219.49	Fitri Destianty
49	Siti Sulaikha	27-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
50	Dwi Arianto Kurniawan	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
51	Zaenal Ibrahim	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
52	Farida Nuraini	29-Nov-13	100,000,000.00	96,385,199.05	Fitri Destianty
53	Yogi Saputra	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
54	Sun Tjoi	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
55	Suliat	31-Dec-13	100,000,000.00	97,603,139.01	Fitri Destianty
56	Nuralamsyah	30-Jan-14	100,000,000.00	98,883,177.65	Fitri Destiantie
TOTAL			5,174.500,000.00	5,106,416,275.77	

- Bahwa perbuatan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** bersama-sama saksi RYAN SUNARTO (penuntutan secara terpisah) dan saksi TUBAGUS ROFIK mengakibatkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengalami kerugian sebesar Rp. **5,106,416,275.77** (Lima milyar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Fitria Desiantie tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa Fitria Desiantie tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 57 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Tubagus Rofik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas pekerjaan, Terdakwa dulu adalah nasabah di bank Saksi di BSM (Bank Syariah Mandiri);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai dari posisi Saksi sebagai marketing manager sampai kepala cabang BSM (Bank Syariah Mandiri);
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkembangan dari kasus di BSM (Bank Syariah Mandiri);
 - Bahwa Saksi menjabat kepala cabang di BSM Tanjung Balai Karimun dari tahun 2012 sampai tahun 2014;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai kepala cabang BSM adalah mengepalai BSM cabang Tanjung Balai Karimun dengan dibebani beberapa tugas yang dibantu oleh beberapa bagian marketing, operasional untuk menciptakan BSM Tanjung Balai Karimun sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan;
 - Bahwa bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam artian menabung dan menyalurkannya dalam artian kredit;
 - Bahwa Kaitan Terdakwa dengan BSM Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa melakukan kredit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kredit di BSM Tanjung Balai Karimun dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2014;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saudara Ryan Sunarto itu direktur dan komisarisnya dalam satu PT atau CV Saksi lupa yang bergerak dibidang developer di Tanjungpinang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto sejak Saksi menjabat di Tanjungpinang, awalnya mereka developer di perumahan Ganeta kalau tidak salah tapi Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto ini CV yang bergerak di bidang developer untuk pengembangan perumahan terus ada kredit juga di Tanjungpinang dan kebetulan kredit di Tanjungpinang ini Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto awalnya mengajukan tujuh ratus lima puluh juta Rupiah untuk pengembangan perumahan di Tanjungpinang kalau tidak salah pada tahun 2010, proses awal untuk Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto ini tujuh ratus lima puluh juta Rupiah dan itu untuk pengembangan perumahan yang di

Halaman 58 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganeta terus pada saat sudah mengajukan pinjaman tujuh ratus lima puluh juta Rupiah Terdakwa itu seingat Saksi pernah bilang bahwa Saudara Ryan Sunarto ingin membuat perumahan-perumahan yang tipe besar yang harganya diatas dua ratus lima puluh juta Rupiah dan itu beberapa orang sudah mengajukan untuk KPR dan rumahnya pun sudah jadi dan sudah bagus tapi kita pun tidak tahu itu mungkin ada yang diluar daripada kita, ada yang barter dengan bahan bangunan terus ada yang pembayaran apa antara CV itu dengan yang lain-lain sehingga ada sedikit kendala, tapi di Tanjungpinang ini relatif bagus, terus pada saat di Tanjung Balai Karimun Terdakwa itu mengajukan beberapa KPR di perumahan itu kalau tidak salah Mangoes Hills dan itu lokasinya di Dompok dan itu rumah tipe-tipe subsidi, tipe-tipe kecil dan yang di Tanjung Balai Karimun yang bermasalah adalah ini yang lima puluh enam unit itu;

- Bahwa Kalau di Bank Syariah Mandiri kalau selama masih dalam wilayah Kepulauan Riau itu tidak ada masalah dan itu sudah Saksi jelaskan pada saat persidangan yang lalu kecuali di luar Kepulauan Riau apalagi dulu Tanjung Balai Karimun mendapat kebijakan khusus karena lingkupnya kecil jadi kepala cabang utama pada waktu itu Saudara Khairul Rijal memberikan kebijakan bahwa Tanjung Balai Karimun boleh mengambil sampai Tanjungpinang, Tanjung Batu, Batam dan semua Kepulauan Riau intinya;
- Bahwa untuk pinjaman di Tanjungpinang pembayarannya relatif lancar;
- Bahwa Kalau di Tanjung Balai Karimun Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto meminjam untuk KPR (Kredit Kepemilikan Rumah);
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto ini untuk penggunaan dananya itu yang di Tanjungpinang bukan hanya yang di Ganeta saja artinya ada rumah-rumah yang lain, rumah-rumah yang lain mungkin terkendala juga akhinya intinya saling tutup-menutupi, dapat kredit dari BSM untuk setengah misalnya untuk membayar material dan setengah untuk membayar yang lainnya dan ada juga untuk menutupi angsuran dan intinya akhirnya jadi menggantung;
- Bahwa pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa dan Saudari Fitria Desiantie adalah lima puluh enam unit di KCP BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kronologi pengajuan kredit oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto adalah Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto kenal dengan



nasabahnya dan mengajukan permohonan kepada kami lalu kami melakukan survey, begitu setelah kita survey tapi Saksi jarang juga ke Tanjungpinang dan kebanyakan adalah Saudara Rafli dan Luluk marketing kami, setelah disurvey itu mekanisme nya dibawa ke Tanjung Balai Karimun berkasnya dan itu biasanya ada foto dan lain-lain dan itu sudah cek;

- Bahwa dari lima puluh enam orang ini bervariasi kreditnya ada yang lima puluh juta Rupiah, tujuh puluh juta Rupiah dan ada yang seratus juta Rupiah dan total semuanya mungkin sekitar empat milyar lebih;
- Bahwa mekanisme developer itu adalah bahwa developer itu adalah yang mempunyai rumah jadi si pembeli itu yang akan memiliki rumah di kemudian, jadi mekanismenya setelah masuk ke rekening si A langsung dipindahkan ke rekening Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto dalam hari yang sama biasanya;
- Bahwa survey yang dilakukan tadi adalah kepada si pemohon;
- Bahwa kalau SOP di bank bahwa untuk kredit perumahan bank mendapatkan berkas dari developer atau orang pribadi yang langsung datang ke bank melalui marketing dan begitu sudah terkumpul berkasnya maka dilakukan BI Checking, BI Checking itu tidak bisa dilakukannya sendiri karena kami mengirim data ke BI setelah mendapat data dari BI bahwa nasabah itu tidak ada masalah dengan BI maka bank melakukan survey taksasi rumah, survey kelayakan pembayaran dalam hal ini bank melakukan survey usaha dan setelah itu biasanya baru marketing bawa ke Saksi untuk dilakukan setelah laporan-laporan itu yang namanya nota analisa pembiayaan sudah lengkap baru Saksi setuju atau tolak, SOP nya seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mengajukan beberapa nama itu seharusnya kalau misalnya kita bisa perumahan itu dari awal sudah disetting untuk misalnya satu rumah dibuat nanti berikutnya kalau sudah oke dibuat lagi satu rumah tapi ini yang Saksi lihat Terdakwa ini maunya berskalanya ingin langsung besar sehingga membangun itu langsung banyak dengan modal yang kecil sehingga akhirnya hutang material banyak jadi KPR-KPR itu ada yang tidak semuanya dalam artian fiktif tapi ada juga yang beberapa itu riil dari lima puluh enam orang itu dan itu sudah Saksi jawab pada saat dipengadilan dan audit internal dan audit pun sudah melihat itu, jadi yang Terdakwa ini begitu dapat uang itu karena sebetulnya uang itu tidak mutar intinya, yang seharusnya dapat uang



untuk membangun rumah lagi jadi dibagi lagi oleh Saudari Terdakwa ke Saudara Ryan Sunarto itu untuk pembayaran cek-cek yang sudah beredar, pembayaran angsuran yang atas nama-atas nama Terdakwa itu tadi dan pembayaran untuk pembangunan rumah juga;

- Bahwa pemohonnya ada yang asli juga disitu tapi tidak bisa dilihat lagi berapa yang asli karena pada waktu audit datang pun ada yang sudah ditempati ada yang belum ditempati rumah itu;
- Bahwa maksudnya yang asli adalah ada orang yang benar-benar beli rumah di tempat Terdakwa itu, yang tidak asli itu motifnya misalnya meminjam nama saudaranya untuk mengajukan kredit, itukan mekanismenya harusnya kalau KPR rumah itu ditempati oleh saudaranya juga tapi itu tidak, rumahnya tetap ada, uangnya masuk dan saudaranya itu hanya atas nama;
- Bahwa perbulannya itu dibayar kembali itu seperti yang telah Saksi jelaskan, begitu ada pengajuan lagi dan ada pencairan lagi, uang yang dari pencairan itu ada yang dibayarkan untuk angsuran itu dan ada yang dibayarkan untuk hutangnya dan ada yang untuk bangunannya juga;
- Bahwa kalau tidak salah angsuran tersebut dibayar hampir kurang dari setahun, ada yang delapan bulan, sembilan bulan tapi ada juga yang lebih dari setahun;
- Bahwa setelah itu karena Saksi sudah pindah ke Jakarta, Saksi tidak tahu lagi dan setelah itu diurus oleh Saudara Deri dan sepengetahuan Saksi tidak dibayar;
- Bahwa prosesnya setelah kita tahu bahwa itu untuk pembayaran angsuran juga mau tidak mau kredit yang diajukan harus disetujui juga karena untuk membayar angsuran;
- Bahwa total yang tidak mampu dibayar oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto Saksi tidak ingat karena setelah Saksi keluar pun sudah ada yang dibayar oleh Terdakwa dan juga pernah Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto mengajukan ke pengganti Saksi dulu yaitu Saudara Waskito untuk bertemu dan benegosiasi tapi Saksi tidak tahu hasilnya apa termasuk benegosiasi dengan Saudara Herman dulu di Batam;
- Bahwa karena kreditnya sudah macet jadi mau tidak mau Saksi harus memperbaiki itu semua, dengan tujuannya pada saat Saksi misalnya memberikan yang lain Terdakwa itu sebenarnya banyak perumahan yang belum terjual tapi apa karena tidak terjual atau karena apa dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui oleh Kepala Cabang Utama pada waktu itu Saudara Khairul Rijal yang juga sudah didakwa dengan ini dan Saksi selalu izin dengan dia dan Terdakwa tidak mengajukan langsung, mengajukannya cuma dua ratus juta Rupiah, seratus juta Rupiah atau tiga ratus juta Rupiah jadi tidak langsung sekian milyard;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto menjaminkan rumah dan ada juga tanah;
- Bahwa ada lima puluh enam rumah yang dijadikan jaminan di BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa terhadap jaminan tersebut Saksi tidak tahu statusnya apa sekarang karena pada tahun 2017 Saksi sudah jadi tahanan;
- Bahwa sebenarnya kebijakan dari BSM itu memberikan kesempatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto, Terdakwa sebenarnya sudah kooperatif artinya beberapa kali Terdakwa menelepon Saksi waktu Saksi di Jakarta dan mengatakan bahwa akan bernegosiasi dengan Saudara Waskito dan Saudara Herman walaupun memang hasilnya Saksi tidak tahu, intinya pola yang diberikan BSM kepada mereka adalah menyelesaikan dulu kredit macetnya;
- Bahwa memang Kredit Kepemilikan Rumah itu riil artinya seseorang itu membeli rumah dari developer secara riil kita hubungannya dengan developer itu putus setelah pencairan tetapi kalau misalnya tidak riil artinya ada peran dari developer bahwa yang mengalihkan sehingga Saksi jadi memiliki kredit macet;
- Bahwa yang tidak riil itu adalah kredit yang atas nama seperti misalnya Bapak membeli rumah dari Terdakwa seharga empat ratus juta Rupiah tetapi Bapak tidak membeli rumah itu dan uangnya dipakai oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto dan kalau Saksi tanya apakah Bapak menggunakan rumah itu dan jawabannya adalah tidak, harusnya kalau itu riil maka rumahnya dipakai oleh Bapak dan yang membayar angsurannya pun Bapak tetapi ini yang membayar angsurannya adalah Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto;
- Bahwa untuk prosedur di kredinya walaupun seharusnya kita misalnya langsung tim yang turun dari Tanjung Balai Karimun cuma yang tidak sesuai dengan SOP nya itu hanya marketing saja yang kesana karena posisinya terlalu jauh dan yang kedua Saksi tahu bahwa uang ini untuk gali lubang dan tutup lubang, kalau kami tidak mengambil KPR itu

Halaman 62 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



ditakutkan kredit macet, ini pada saat awalnya tetapi kredit itu juga macet pada akhirnya;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu pada saat itu meminta izin atau meminta pertimbangan kepada Alm Khairul Rijal kepada kepala otoritas yang lebih tinggi untuk “gimana ini pak permasalahannya seperti ini, ini, ini” dan dijawab “ya sudah dilakukan saja marketing saja yang survey”, artinya diperlunaklah surveynya;
- Bahwa yang melakukan analisis atau taksasi adalah marketing dan analisis yaitu Saudara Rafli dan Saudara Luluk untuk pinjaman dibawah seratus juta Rupiah kalau diatas seratus juta Rupiah itu otorisasinya ada di internal kontrol;
- Bahwa dalam perkara ini yang atas nama CV. Ryfiadi itu kreditnya sejumlah empat ratus juta Rupiah dan itu yang tandatangan langsung Batam karena diluar limit Saksi;
- Bahwa kalau menurut laporan Saudara Rafli dan Saudara Luluk iya melakukan survey karena disertai dengan foto dan lain sebagainya;
- Bahwa yang menyetujui permohonan kredit itu adalah Saksi;
- Bahwa perjanjian kredit seperti yang Saksi jelaskan tadi itu langsung ke notaris dalam hal ini Terdakwa atau Saudara Ryan Sunarto ke notaris Assadori di Tanjungpinang kemudian Saksi tidak ada ditempat tidak ada disitu karena itu hanya legalisasi artinya bank sudah memberikan berdasarkan kerjasama kami dengan notaris bahwa kami memberikan kepercayaan kepada notaris, setelah notaris berhadapan dengan Terdakwa atau Saudara Ryan Sunarto termasuk yang membeli, itu biasanya notaris memberikan cover note dan begitu sudah ada cover note baru dicairkan, marketing membuat memo pencairan, Saksi tandatangan di memo pencairan berikutnya langsung diberikan di bagian operasionalnya;
- Bahwa akad yang ditandatangani itu adalah akad Kredit Kepemilikan Rumah Murabahah, Murabahah itu untuk kredit yang sifatnya angsuran baik itu kepemilikan rumah, mobil, motor dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi menandatangani akad kredit itu sesuai dengan pencairannya, maksudnya sesuai dengan persetujuan pada saat itu, Saksi tidak tahu kapannya, dimasa Saksi menjabat sebagai KCP BSM Tanjung Balai Karimun dari tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa masa tenggang KPR itu ada yang lima tahun, empat tahun dan sepuluh tahun, Saksi contohkan begini sama dengan Bapak membeli

Halaman 63 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dari Ganeta, kalau Bapak mengajukan sepuluh tahun maka tandatangan akadnya sampai dengan jangka sepuluh tahun itu atau lima tahun misalnya;

- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa untuk mengangsur hutangnya beberapa kali karena Saksi ditekan oleh pusat dan ini harus selesai dan Saksi pun meminta izin ke Saudara Khairul Rijal, jadi Saksi pertemuan saja Terdakwa dengan siapa, seperti itu;
- Bahwa misalnya hari ini adalah akhir bulan dan Terdakwa masih belum bisa untuk membayar angsuran dan Terdakwa biasanya mengatakan bahwa belum ada uang untuk membayar kemudian Saksi daripada macet dan ada masalah maka Saksi biasanya menelepon ke rekanan yang lain seperti Saudara Iman di Tanjungpinang dengan jaminannya cek dari Terdakwa tapi sampai sekarangpun belum dibayar juga semuanya itu;
- Bahwa jumlahnya tidak banyak dan Terdakwa kadang langsung membayar juga ke orangnya, maka itulah yang dikatakan bahwa Saksi ikut membantu menalangi angsuran artinya mencarikan pinjaman;
- Bahwa SOP itu dalam bentuk aturan yang dari pusat mengenai kredit, operasional dan sebagainya. SOP itu ada dua, kalau seumpamanya dari Bank Indonesia itu untuk seluruh bank, begitu sudah masuk SE Direksi maka untuk kalangan bank maksudnya bank tersebut;
- Bahwa nasabah jika telah disepakati akad kredit maka akan menandatangani perjanjian kredit, semua pemohon menandatangani;
- Bahwa Kalau Terdakwa untuk Ganeta itu masih collect tiga atau dua kalau tidak salah karena masih ada pembayaran, itu sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada melakukan pemantauan terhadap collectibilitas Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto;
- Bahwa biasanya Saksi koordinasi dengan bagian collection, seharusnya collection itulah yang memaintenance nasabah-nasabah tersebut, kalau Saksi karena sifatnya untuk pertumbuhan kredit, Saksi biasanya hanya melalui telepon ke Terdakwa atau Saudara Ryan Sunarto, itu biasanya dilakukan oleh collection;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Saksi sempat Saksi di Jakarta sebentar lalu Saksi keluar, pernah sebelum Saksi keluar Terdakwa menelepon Saksi dan meminta dipertemuan dengan Saudara Herman dan Saudara Waskito di Tanjung Balai Karimun untuk negosiasi karena kebetulan seperti Terdakwa ini mau mencicil atau menyelesaikan sedikit

Halaman 64 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



demis sedikit lalu Saksi hubungkan dengan Saudara Waskito dan juga Saksi sambungkan ke Saudara Herman dan Terdakwa juga sempat ke Batam untuk bertemu dengan Saudara Herman dan juga bertemu dengan Saudara Denni yang manager collection, artinya Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto sudah ada upaya;

- Bahwa Saksi sebelum di BSM pernah bekerja di Bank Panin dan Bank Mega, makanya Saksi tidak setuju ini dinamakan kredit topengan tetapi mungkin salah penggunaan atas nama itu masih mungkin karena disini masih ada jaminan dan masih ada orangnya;
- Bahwa tidak ada bahasa kredit topengan didalam akta perjanjian kredit yang Saksi tandatangani itu. Kalau merujuk ke perjanjian kredit itu adalah kredit macet;
- Bahwa intinya didalam kredit itu dikenal dengan istilah 5C, 5C itu tingkat usahanya bisa mengembalikan angsuran, tingkat emosional atau loyalitas yang bagus dan yang terakhir adalah collateral yaitu jaminan, bahwa jika terjadi sesuatu jaminan itu diharapkan bisa untuk menutupi masalah kredit itu, setelah upaya-upaya yang lain tidak ada hasil;
- Bahwa seingat Saksi pernah Saksi tanyakan kepada Saudara Herman atau Saudara Waskito, mengambil alih jaminan itu tidak bisa dilaksanakan karena seperti di Tanjungpinang harganya itu saat ini sedang turun dan di Tanjung Batu pun seperti itu, ruko-ruko itu dulu pada saat ada kapal Singapura ke Tanjung Batu itu sangat bagus pada saat sekarang orang investasi sudah tidak bisa, tapi Saksi sempat berdebat dengan Herman kalau seumpama seperti ini mengapa tidak memberikan persentase untuk kredit itu dibawah tujuh puluh persen saja artinya ada nilai retensi sehingga pada saat terjadi seperti ini masih bisa mengcover;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

2. Saksi **Zaidin Abadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pencucian uang;
 - Bahwa KTP milik Saksi pernah dipinjam Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto untuk peminjaman terhadap BSM;



- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh suami dari Terdakwa yaitu Saudara Harjono, pada waktu itu ceritanya dia mohon bantuan kepada Saksi untuk meminjam identitas guna pinjaman di bank jadi Saksi diminta bantuan dan didalam pada itu karena Saksi juga kenal dengan dia sebagai tetangga, sebagai warga, walaupun Saksi dari awal sempat merasa keberatan tapi akhirnya karena rasa persaudaraan jadi Saksi bersedia untuk meminjamkan walaupun Saksi sempat ragu pada saat itu ;
- Bahwa setelah Saksi menyatakan bersedia kemudian Saksi dibawa ke Batu Sembilan pada waktu itu untuk memproses dengan bank BSM tersebut dan beberapa rekan yang lain juga yang telah setuju membantu;
- Bahwa Saksi diminta identitas KTP dan Kartu Keluarga untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank ketika itu, kemudian sewaktu itu Saksi pun melakukan seperti apa yang diarahkan oleh pihak bank dan kawan-kawan dari Terdakwa pada waktu itu dan pada session akhirnya Saksi menandatangani surat-surat, yang Saksi sendiri tidak sempat membaca lengkap surat-surat yang intinya pengajuan tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa mendatangi Saksi untuk bersilaturahmi, bercerita yang lain dulu baru kepermasalahannya, intinya dia menyampaikan begini ke Saksi "pak kami mohon bantuan bapak ini pak", lalu Saksi jawab "ada apa itu mas?", kemudian suami Terdakwa mengatakan "ini kan bu Fitria ini kan orang developer jadi mohon bantuannya lah untuk identitas bapak untuk bisa kami pinjam untuk agunan", jadi Saksi mengatakan waktu itu "tapi apa tidak masalah itu mas?", lalu dijawab "insha Allah tidak ada masalah pak, jika terjadi sesuatu kami tanggung jawab";
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ada banyak orang dan yang akan menandatangani bukan Saksi sendiri dan ada memang beberapa dokumen tapi Saksi tidak menghitung persisnya cuma ada yang Saksi tandatangani ketika itu;
- Bahwa nilai yang dimohonkan pinjaman ke BSM kalau tidak salah itu nilainya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menandatangani semua dokumen tersebut, Saksi tidak ada menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uangnya kemana dan tidak ada menanyakan kepada pihak BSM karena seperti bahasa dari awal Saksi



hanya dipinjam identitas atau KTP saja, Saksi tidak mengikuti kemana arah uang itu;

- Bahwa karena telah membantu Terdakwa, Terdakwa memberikan ucapan terimakasih kepada Saksi, waktu itu Saksi lupa jaraknya sehari atau dua hari setelah itu, pada waktu itu di teras Mesjid Al-Azhar Pantai Impian berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa antara tahun 2016 atau 2017 Saksi meminjam uang di Bank. Sewaktu Saksi mengajukan itu pihak bank menyatakan bahwa nama Saksi di black list alasannya karena Saksi ada pinjaman macet di bank, jadi sempat Saksi tanyakan ke pihak bank yang Saksi mau pinjam itu terus di jawab ini ada semacam kredit rumah dan dia bertanya apakah Saksi ada melakukan kredit rumah atau tidak dan sempat pada saat itu Saksi menjawab tidak ada karena Saksi lupa dan rupanya kasus tentang nama Saksi yang dipakai KTP itu dan setelah itu barulah Saksi menemui Terdakwa dirumahnya, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Terdakwa minta maaf kalau pinjam nama Saksi yang beberapa tahun yang lalu itu ternyata macet dan Terdakwa mengatakan bahwa secepatnya akan segera diselesaikan lalu Saksi pun tidak banyak bercerita lalu Saksi katakan “ya sudahlah kalau memang begitu, mudah-mudahan masalah ini segera cepat diselesaikan” dan sampailah kasus itu Saksi tidak tahu perkembangannya seperti apa dan tiba-tiba Polda ada memanggil Saksi tahun 2020 kemarin lalu Saksi menceritakan kronologis seperti yang tadi Saksi sampaikan;
- Bahwa rencana awal Saksi pada waktu itu akan meminjam uang sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan ditolak karena nama Saksi di black list;
- Bahwa Saksi pergi ke Batu Sembilan, ke kantor Notaris Asadori;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada membuat kesepakatan atau perjanjian terkait dengan pembayaran hutang, hanya memakai nama itu saja;
- Bahwa sebelum atau setelah Saksi menandatangani dokumen di kantor notaris tadi, pihak BSM tidak ada datang menjumpai Saudara kerumah;
- Bahwa yang Saksi tandatangani Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), yang kata Saudara Harjono rumah yang diatas namakan nama Saksi itu di Jalan Kuantan, namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi ingat waktu itu Saksi dapat insentif dari gubemur pada waktu itu jadi Saksi disuruh sebagai penyuluh agama buka tabungan lalu



setelah sekian lama kegiatan itu sudah tidak ada lagi masalah tabung-menabung di BSM hanya terakhir waktu itu masih aktif tabungan Saksi itu, sempat anak Saksi juara tingkat provinsi SLS2N, jadi pada waktu itu ada hadiah dari pihak provinsi yang dikirim dan waktu itu diminta rekening BSM lalu Saksi mengirimkan rekening Saksi itu ke pihak provinsi Dinas Pendidikan dan Olahraga lalu ketika uang itu ditransfer Saksi diberitahu, begitu Saksi dapat info Saksi langsung ke BSM dan setelah sampai di BSM pada waktu itu uang itu terpotong dan pihak BSM mengatakan “maaf pak ini sudah terpotong ini pak” dan karena pihak BSM menceritakan pemotongan itu masalah KPR rumah itu, Saksi langsung menelepon Saudara Harjono dan mengatakan bahwa hadiah ini sudah terpotong dan Saudara Harjono mengatakan “tidak apa-apa pak, bapak kesini, Saksi ganti” dan setelah kejadian itu tabungan itu ditutup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha Terdakwa, Saudara Harjono yang bilang bahwa dia bergabung dengan kawan-kawannya sebagai developer, Saksi pernah bertanya kepada Saudara Harjono, pertama Saksi menyangka Terdakwa adalah guru pada saat itu bicara sambil lewat di teras mesjid;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke kantor notaris disuruh untuk menandatangani akta jual beli;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita dari suami Terdakwa bahwa Terdakwa adalah developer, Saksi tidak pernah melihat bangunan yang dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca akad kredit secara rinci dan mengikuti arahan untuk tandatangan saja;
- Bahwa untuk kredit tersebut, pihak bank tidak pernah melakukan survey dan melakukan investigasi mengumpulkan data;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan somasi atau peringatan dari pihak BSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

3. Saksi **Sudarmanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pencucian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani akta jual beli rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumahnya, Saksi tidak pernah melihat atau datang kerumah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian tersebut notaris. Kantornya kantor notaris Asadori tapi notarisnya siapa tidak tahu karena ramai;
- Bahwa pada saat dikantor notaris tersebut tidak ada dibukakan buku tabungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai developer;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan melalui surat pemberitahuan bahwa kredit telah jatuh tempo;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke kantor notaris adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke kantor notaris disuruh untuk menandatangani akta jual beli;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah;
- Bahwa Saksi berpikiran bahwa dokumen yang Saksi tandatangani adalah persyaratan yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pinjaman itu, itu bagian dari proses jadi Saksi ikut saja;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca akad kredit, Saksi mengikuti arahan untuk tandatangan saja;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat tersebut saat penandatanganan;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut, Saksi tidak ada menerima buku tabungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa atas peristiwa ini, Saksi tidak bisa lagi berurusan dengan bank karena di black list padahal Saksi ingin juga meminjam uang seperti orang lain;
- Bahwa pihak bank tidak pernah melakukan survey dan investigasi mengumpulkan data;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan somasi atau peringatan dari pihak BSM kalau tidak salah sekitar tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapinya pada saat pembelaan;

4. Saksi **Mohd. Hanafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 69 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pencucian uang;
- Bahwa KTP milik Saksi pernah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto untuk dilakukan peminjaman terhadap BSM;
- Bahwa awalnya adik ipar Saksi bernama Dedi Sanjaya, minta Saksi datang kerumahnya, lalu Saksi datang kerumahnya setelah sampai dirumahnya tersebut, dia mengatakan untuk meminjam KTP untuk bantu kawan melakukan pinjaman, Saksi tidak mengerti untuk pinjaman apa, jadi karena ini keluarga yaitu adik ipar jadi Saksi tolong, setelah itu Saksi mengikuti arahan dia saja kalau suruh datang ke Tanjungpinang Saksi datang, Saksi hanya ingat waktu penandatanganan itu pun dimananya Saksi sudah lupa, tapi intinya di rumah ada orang ramai tapi tidak saling kenal dan disitu Saksi pernah tandatangan, hanya itu saja yang Saksi ingat tapi intinya Saksi disini mengikuti kalau dia pesan seperti ini baru Saksi datang, nanti Saksi ikut saja kemana dia arahkan;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut Saksi terima saja dan tidak ada cerita banyak dan Saksi rasa uang tersebut dari itu tapi dia tidak ada mengatakan bahwa uang itu dari pinjaman KTP;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak tahu menahu lagi tentang kredit tersebut;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali berurusan dengan adik ipar Saksi untuk beberapa kali bertandatangan, Saksi pun lupa kantonya dimana karena Saksi di Tanjungpinang kurang mengerti seluk beluknya pada tahun itu, Saksi dimana diajak disitu tandatangan, kalau orang dari pihak bank tidak pernah datang, masalah rumah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah setuju meminjamkan KTP berarti Saksi sudah percaya dan yang lain Saksi ikut saja;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah;
- Bahwa Saksi berpikiran bahwa ini adalah persyaratan yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pinjaman itu, itu bagian dari proses jadi Saksi ikut saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kerugian Saksi, Saksi tidak bisa lagi berurusan dengan bank karena di black list, Saksi sudah dua kali, pada tahun 2019 Saksi pernah mengajukan pinjaman ke bank, ada informasi bahwasanya kalau kasus

Halaman 70 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah berjalan nanti setahun maka nama Saksi sudah dipulihkan dan pada tahun 2020 Saksi mengajukan lagi ternyata masih diblack list;

- Bahwa pihak bank tidak pernah melakukan survey dan investigasi mengumpulkan data;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan somasi atau peringatan dari pihak BSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapinya pada saat pembelaan;

5. Saksi **Dennie Hartanto, S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat diperiksa dalam perkara Saudara Tubagus Rofik;
- Bahwa pada tahun kejadian sekitar tahun 2012 sampai 2014 posisi Saksi masih sebagai kepala cabang;
- Bahwa pada saat di BAP penyidik posisi Saksi area collection recovering manager di Batam;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah melakukan penagihan, melakukan pelelangan, melakukan upaya hukum, penjualan aset, restrukturisasi untuk nasabah-nasabah yang bermasalah mulai dari Non Performing Financing (NPF) dan juga yang sudah hapus buku;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran penyelidikan terkait Terdakwa sebagai nasabah dari BSM ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan terhadap hasil pemeriksaan audit internal lalu oleh direksi Saksi diberikan kuasa untuk pelaporan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa dasarnya Saksi melaporkan Terdakwa adalah hasil audit investigatif, hasil audit internal BSM pada saat itu;
- Bahwa yang pertama bahwa hasil audit itu sudah melakukan sampling beberapa nasabah yang merupakan nasabah topengan dan terdapat informasi bahwa nasabah dimaksud tidak bersedia untuk diselesaikan secara sukarela karena merasa tidak menikmati kredit yang terdaftar di BSM pada waktu itu kemudian pihak pengguna pun sesuai dengan laporan Saksi pihak pengguna pun tidak ada iktikad untuk penyelesaian, kalau untuk pelelangan, pelelangan tidak bisa dilakukan karena ini

Halaman 71 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sudah masuk dalam ranah audit khusus sehingga sudah akan dilanjutkan ke tahap tindakan secara hukum dan jika dilakukan pelelangan Saksi khawatir secara pribadi akan berdampak secara hukum di masa yang akan datang;

- Bahwa karena ini sudah termasuk ke ranah audit jadi Saksi tidak melakukan penelusuran terhadap jaminan Terdakwa lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu karena hasil audit sudah ada, sudah cukup lengkap hasil auditnya disitu jadi Saksi tidak lagi melakukan penelusuran dan apakah jaminannya tidak mengcover atau jaminannya tidak sempurna Saksi tidak masuk ke ranah tersebut;
- Bahwa total hutang adalah hutang pokok ditambah jumlah margin atau bunga, margin adalah keuntungan untuk bank, makanya jumlah nya menjadi lebih besar dari hutang pokok awal;
- Bahwa beberapa tidak dilakukan pelelangan karena memang pada saat di audit barangnya tidak ada, jadi tidak ada yang dapat dilakukan lelang atau dieksekusi;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi berdasarkan rekomendasi dari divisi legal di kantor pusat, tim legal merekomendasikan untuk melaporkan;
- Bahwa isi rekomendasi dari divisi legal adalah melaporkan ke proses selanjutnya yaitu ke jalur hukum;
- Bahwa indikasi pidana apa yang Saudara laporkan ke Polda Kepri yaitu yang pertama itu untuk pidana yang telah diputus yaitu tindak pidana perbankan dan berikutnya saat ini untuk pencucian uangnya;
- Bahwa TPPU Saksi laporkan berdasarkan tindak pidana perbankan yang telah diputus;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan ke PPATK karena itu bukan kompetensi Saksi;
- Bahwa kasus Baby Fernando ini tidak dilaporkan karena semua kewajiban sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada nama Terdakwa dan Saudari Fitria Desiantie didalam penerima kredit;
- Bahwa memang kerjasama pembiayaan dengan developer namanya, jadi nasabah-nasabah yang ditunjuk developer ini secara umum memang kemudian dananya dicairkan ke nasabah dan nasabah memberikan kuasa bahwa setelah dana cair itu diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

developer untuk apakah penyelesaian pembangunannya atau pelunasannya;

- Bahwa menurut Saksi yang terjadi antara Terdakwa dan Saudari Fitria Desiantie itu bukan perjanjian kredit;
- Bahwa pada umumnya dalam pengajuan kredit KPR contohnya itu sampai permohonan sampai balik nama objek jaminan, jadi setiap jaminan itu menjadi nama si pemohon jadi proses nya tadi itu tidak sampai ke proses balik namanya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan negosiasi hutang dengan Terdakwa dan Saksi Fitra Desiantie;
- Bahwa Saksi tidak menagih ke orang-orang yang namanya dipakai karena kondisinya sudah masuk kedalam audit khusus sehingga Saksi tidak mempunyai kewenangan lagi pada saat itu dan sudah ditagih oleh tim-tim sebelum Saksi pada waktu itu, kemudian atas nama Terdakwa dan Saudari Fitra Desiantie Saksi pernah diajak bertemu untuk melakukan penyelesaian pembiayaan dan Saksi pada waktu itu tidak dalam rangka memutuskan dan Saksi pada saat itu hanya mendengarkan saja;
- Bahwa dalam melakukan negosiasi itu Saudara bertindak untuk dan atas nama BSM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapinya pada saat pembelaan;

6. Saksi **Hasyim Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa dasar melakukan proses audit adalah Saksi menerima laporan dari petugas marketing di cabang bahwa terdapat penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kemudian Saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan proses pemeriksaan di cabang Tanjung Balai Karimun untuk membuktikan apakah benar terjadi proses pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan lalu dilakukan proses pemeriksaan dimulai dari proses dokumentasi dan melakukan beberapa kunjungan ke beberapa nasabah secara sampling dan hasil dari dokumen dan kunjungan yang beberapa nasabah memang adanya indikasi pencairan atau penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai itu terbukti dengan mendapatkan pengakuan dari nasabah maupun dari

Halaman 73 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait bahwa pembiayaan itu tidak diterima oleh nasabah artinya nasabah yang tercatat sebagai nasabah di BSM ternyata tidak menerima dana pencairan dan juga tidak bermiat untuk mengajukan pembiayaan di BSM dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan ke divisi kantor pusat sehingga pada saat itu kami rekomendasikan supaya dilakukan penagihan kepada nasabah-nasabah maupun pihak terkait dengan batas waktu tertentu kemudian setelah proses penagihan dan batas waktu tertentu tidak terdapat perbaikan maka kami rekomendasikan ke bagian legal di kantor pusat untuk dilakukan langkah-langkah hukum untuk dilakukan proses recovery terhadap pembiayaan ini;

- Bahwa Saksi yang melakukan audit terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Hasil audit terhadap Terdakwa adalah Saksi juga melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha Terdakwa dan ke lokasi nasabah-nasabah yang dananya terindikasi digunakan oleh Terdakwa di Tanjung Batu dan melakukan wawancara ke m user juga sama dan ternyata m user tidak pernah atau tidak berniat mengajukan pinjaman di BSM pada waktu itu kemudian setelah ditunjukkan dokumennya dan yang bersangkutan ternyata tidak pernah menerima dana sebesar dana pencairan pembiayaan lalu dilakukan wawancara tentang apa keterkaitan antara m user dengan Terdakwa dan ternyata beberapa m user itu adalah anak buah Terdakwa di usaha toko handphone nya dan beberapa adalah anak buah temah Terdakwa yang bekerja di toko sembako;
- Bahwa total pinjaman Terdakwa pada saat itu ada dua puluh satu nasabah yang total nilainya adalah sekitar dua milyar delapan ratus juta Rupiah;
- Bahwa out standing terakhir sekitar dua milyar seratus lima juta Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP orang lain;
- Bahwa SOP yang benar adalah ketika nasabah yang tercatat melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank adalah benar-benar nama yang tercatat itu adalah dia yang menerima dananya semuanya dan juga berniat untuk melakukan pinjaman di bank untuk modal kerja atau pembelian rumah dan dokumen yang diserahkan di bank itu memang dokumen yang diterima langsung dari nasabah yang aslinya memang dari dokumen yang difotokopi;
- Bahwa Saksi melakukan proses membandingkan antara ketentuan yang harusnya dilakukan dengan kondisi dilapangan jadi melakukan langsung

Halaman 74 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pemeriksaan dokumen dan melakukan wawancara ke nasabah-nasabah yang tercatat sebagai nasabah penerima pembiayaan atau kredit kemudian juga di cek dari model pembayaran angsurannya, mutasi rekeningnya dilakukan pemeriksaan, apakah pembayaran angsurannya rutin dilakukan oleh masing-masing nasabah atau pembayaran angsurannya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan juga melakukan pemeriksaan tiket transaksi, tiket atau dokumen transaksi yang ada di teller, di marketing dan back office terkait dengan proses pembiayaan ini;

- Bahwa pada hasil pemeriksaan kemarin memang antara kepala cabang dan Terdakwa memiliki hubungan saling menguntungkan artinya Terdakwa pada saat itu membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dan pimpinan cabang juga menerima beberapa dana pencairan dari yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan audit yang Saksi lakukan berdasarkan adanya informasi pembiayaan yang tidak sesuai di Tanjung Balai Karimun dan pelaksanaan tugasnya Saksi dilengkapi surat tugas dan ditandatangani oleh pejabat grup yang terkait internal audit di BSM;
- Bahwa prosedur yang dilakukan adalah melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk aktivitas pembiayaan jadi melakukan pemeriksaan dari mulai dokumen permohonan dan dokumen legalitas dari nasabah mulai dari fotokopi KTP, Kartu Keluarga kemudian dasar nasabah itu mengajukan pinjaman dari slip gajinya atau keterangan bekerjanya kemudian melakukan pemeriksaan dari analisa yang dilakukan oleh teman-teman di cabang kemudian proses pemeriksaan jaminan, apakah jaminan itu dilakukan penilaian harga jaminan kemudian foto lokasi jaminan, kondisi jaminan seperti apa lalu melakukan wawancara dengan nasabahnya secara langsung untuk mengetahui apakah nasabahnya itu benar mengajukan pinjaman di BSM, berapa yang nasabah terima dari BSM terus bagaimana nasabah bisa berhubungan dengan BSM dan bagaimana nasabah membayar angsurannya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya yang Saksi lakukan adalah proses yang dilakukan dilapangan;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan klarifikasi jumlah pastinya Saksi lupa tapi lebih dari dua puluh karena pada saat itu tim Saksi ada empat orang jadi empat orang itu dilakukan penyebaran ke nasabah dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wawancara ke pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan nasabah sehingga dapat sekitar dua puluh nasabah;

- Bahwa pada saat periode pencairan 2014 saat itu yang berhak untuk melakukan proses penilaian itu memang pihak cabang, pihak marketing diberikan kewenangan, diberikan panduan bagaimana menghitung dan menilai jaminan;
- Bahwa untuk proses BSM yang dahulu adalah penilaian aset dari pengikatan aset;
- Bahwa untuk kasus ini, hasil pemeriksaan bahwa penilaian jaminan tidak dilakukan;
- Bahwa terkait dengan KPR, untuk proses pencairan pertamanya itu harus ke nasabah lalu ke developer;
- Bahwa kalau uang pencairan tersebut diterima oleh developer itu tidak salah;
- Bahwa notaris yang ditunjuk oleh BSM pada waktu itu notaris di Tanjungpinang Saksi lupa ibu siapa;
- Bahwa biaya yang tidak dibayar oleh Terdakwa ke notaris itu dari mulai biaya balik nama, biaya akad pembiayaan dan biaya pajak jual beli;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang pembiayaan yang tidak diselesaikan kepada notaris dan Terdakwa mengatakan bahwa dananya itu memang tidak tersedia;
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan tadi adalah dokumen yang Saksi terima kemudian dokumen itu juga yang dikonfirmasi ke notaris apakah ini benar sudah dilakukan pembayarannya dan notaris mengatakan bahwa ini tidak semua dilakukan pembayaran, notaris memang menuliskan angkanya disitu tapi baru setengahnya yang dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sehingga notaris tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan selain itu juga menurut notaris tidak bisa didatangkannya nasabah-nasabah untuk bertandatangan;
- Bahwa yang Saksi periksa adalah surat pernyataan dari notaris bahwa proses-proses pembuatan dokumen akad pembiayaan, pemecahan sertifikat, pembuatan SKMHT dan AJB itu sedang dalam proses pengerjaan oleh notaris;
- Bahwa acuan Saksi dalam melaksanakan tugas adalah berdasarkan ketentuan pembiayaan yang berlaku di BSM atau SOP;

Halaman 76 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP itu produk dari BSM kantor pusat yang mengatur untuk proses pencairan dan untuk SOP berlaku di internal BSM dan mengikat pegawai;
- Bahwa SOP pada dasarnya memang untuk memilah-milah nasabah yang bisa bekerjasama dengan bank;
- Bahwa Saksi mengidentifikasi kalau nasabah-nasabah itu nasabah yang dicairkan tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur yaitu melakukan kunjungan ke nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah;
- Bahwa cara identifikasi adalah dengan melihat apakah nasabahnya itu mulai melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi mengetahui ada biaya notaris yang belum diselesaikan oleh Terdakwa adalah keterangan dari notaris dan Terdakwa;
- Biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dalam pembiayaan KPR adalah dokumen akad pembiayaan, AJB, SKMHT, cek bersih jaminan atau sertifikat kemudian pengikatan HT;
- Bahwa untuk kasus ini biaya notaris adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa biaya yang dibayarkan oleh nasabah itu adalah biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya pengikatan tapi yang untuk kasus ini bekerjasama dengan developer maka pemecahan sertifikat itu menjadi beban dari developer;
- Bahwa biaya tersebut dibayarkan sebelum pencairan kredit itu dilakukan;
- Bahwa indikasi nasabah topengan atau nasabah yang hanya digunakan namanya terutama memang beberapa nasabah yang ditemui tidak pernah mengajukan pinjaman di BSM namun dana pencairan itu masuk ke rekening Terdakwa kemudian angsuran juga dibayarkan oleh Terdakwa kemudian beberapa nasabah yang dananya itu masuk ke rekening Terdakwa dan ternyata tidak pernah mengajukan pinjaman di BSM mengakui kalau dimintai fotokopi KTP nya oleh Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto untuk dipinjam KTP nya dan kemudian disodorkan untuk menandatangani dokumen dan diberikan uang sekitar lima ratus ribu Rupiah sampai satu juta Rupiah per kepala untuk pinjaman KTP yang akhirnya dilakukan peminjaman di BSM;
- Bahwa ada beberapa dokumen yang diterima dan menurut nasabah itu bukan dokumen nasabah seperti keterangan bekerja atau penghasilan yang didapat dari Terdakwa;

Halaman 77 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk beberapa pembayaran angsuran itu memang ada masuk debit angsuran tapi itu bukan nasabah yang melakukan pembayaran angsuran dan itu terkoreksi di nilai out standingnya termasuk bunga akan tetapi yang Saksi tampilkan disitu nilai pokoknya;
- Bahwa biaya-biaya tidak termasuk kedalam total hutang;
- Bahwa sampai ketahap penggunaan dana oleh Terdakwa itu, Saksi mendapatkan informasi itu dari pihak yang bekerja di Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto, ada pihak ketiga yang diperintahkan oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto untuk mencari orang-orang yang bisa dipinjamkan KTPnya, investigasi yang Saksi lakukan tidak sampai ke penggunaan uang oleh Terdakwa, Saksi menyampaikan informasi seperti itu karena memang itu hasil investigasi Saksi ke Saksi Tubagus Rofik dan juga cek ke lapangan dan juga sudah mengkonfirmasi ke Terdakwa terkait penggunaan dananya karena memang banyak perumahannya yang belum selesai dibangun;
- Bahwa selain untuk membangun perumahan Saksi tidak tahu untuk apa lagi dana tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa permasalahan disini bukan hanya sebagai gagal bayar tapi ada pelanggaran-pelanggaran ketentuan dan SOP yang sudah terjadi di cabang tanjung Balai Karimun yang melibatkan kepala cabang dengan Terdakwa;
- Bahwa walaupun dilakukan pembayaran, tetap bermasalah karena yang membayar itu pada hakikatnya bukan nasabah yang membayar tapi Terdakwa, dalam proses perbankan BSM terikat juga dengan peraturan Bank Indonesia dimana setiap bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya, prinsip kehati-hatian tersebut sekurang-kurangnya bank menganalisa 5C kapasitas terhadap nasabahnya, artinya nasabah yang akan terikat dengan bank akan dianalisa kemampuan bayarnya mencukupi, collateralnya mencukupi, apakah kondisinya sesuai dengan analisa bank yang bisa diterima dan dalam konteks permasalahan ini akhirnya kita ada permasalahan terkait kehati-hatian yang mana melibatkan kepala cabang kami yang memang sudah terbukti melanggar ketentuan dan yang menerima keuntungan dari terjadinya ketentuan pelanggaran ini artinya pelanggaran ini bukan hanya pelanggaran dari peraturan internal kami juga ketentuan peraturan dari Bank Indonesia yang menjelaskan pihak bank dalam

Halaman 78 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pembiayaannya harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisa terhadap masing-masing nasabahnya;

- Bahwa perjanjian kredit lahir antara kepala cabang dengan m user, memang dalam hal ini Terdakwa tidak ada melakukan perikatan perjanjian dalam hal ini tapi perikatan itu terjadi antara bank dengan m user dan ternyata m user nya itu adalah pihak-pihak yang digunakan namanya oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dari dana pencairan yang diperoleh dari bank, dalam konteks ini beberapa m user yang didatangi mereka merasa keberatan;
- Bahwa seingat Saksi diperjanjian kredit ada opsi untuk penyelesaian masalah ke jalur pidana, Saksi ingat ada di pasal sengketa atau perselisihan, disitu disebutkan jika terjadi perselisihan akan dilaksanakan musyawarah secara mufakat dan jika tidak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan dengan jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa untuk spesifiknya itu dikembalikan ke kasusnya jika kasusnya itu terkait pidana maka akan diputuskan jalur pidana dan jika kasusnya itu maka akan ditempuh jalur perdata dan setahu Saksi pidananya itu terkait dengan pidana perbankan;
- Bahwa objek agunan adalah second layout untuk proses penyelesaian kewajiban dibank namun objek jaminan dalam hal ini ternyata bermasalah sehingga kita tidak memiliki objek second layout sehingga diharapkan dengan adanya proses hukum ini proses kewajibannya itu bisa selesai;
- Bahwa dalam prosesnya jaminan tidak bisa dijual;
- Bahwa sejak hasil proses audit sampai sekarang untuk yang pembiayaan bermasalah ini pemahaman Saksi belum ada objek jaminan yang bisa dijual untuk nasabah yang topengan karena hasil pemeriksaan Saksi kemarin tidak ada proses penjualan karena proses penjualan yang ada di internal kami adalah bagaimana pendaftaran lelang tapi pada saat proses pemeriksaan audit itu memang belum bisa dilakukan;
- Bahwa Saksi dari tim audit memang awal mula melakukan audit karena ada indikasi pembiayaan topengan lalu Saksi dari tim audit internal melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian proses pencairan dan pemeriksaan terhadap proses pencairan tersebut kami lakukan pemeriksaan ulang proses pencairan dari mulai dokumen itu diterima

Halaman 79 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dan nasabah itu bertemu dengan siapa kemudian jaminan yang diberikan bentuknya apa kemudian penilaian jaminannya berapa dan pokok jaminannya berapa, nasabahnya tinggal dimana dan kerjanya dimana, kami lakukan proses pembiayaan seperti yang telah dilakukan oleh cabang disitulah ditemukannya ada pelanggaran-pelanggaran di setiap tahapan proses pencairan pembiayaan yang dilakukan baru akhirnya kesimpulannya ditemukan ada beberapa-beberapa kejanggalan seperti nilai jaminannya itu tidak sesuai dengan nilai pembiayaan yang disebutkan didalam akad pembiayaan, nasabahnya itu tidak pernah tahu namanya digunakan untuk pencairan pembiayaan dan ternyata daan pencairan itu bukan digunakan oleh nasabah tetapi digunakan oleh pihak lain, proses audit yang dilakukan itu adalah dari mulai pemeriksaan dokumen permohonan analisa jaminan dan angsuran jaminan dan dalam konteks pemeriksaan itu tujuannya bukan untuk penjualan jaminan tapi untuk mengetahui proses apa saja yang sudah dilakukan pelanggaran dan apa saja yang dilakukan pelanggaran sehingga tahap itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran, dalam jaminan ada pelanggaran dan dalam proses permohonan juga ada pelanggaran yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan bukan nasabah yang menikmati dananya, masing-masing tahapan itu dilakukan pemeriksaan dan masing-masing tahapan itu ada pelanggaran-pelanggaran dan kondisi-kondisinya, terkait pemeriksaan jaminan tim audit tidak merekomendasikan dan mengeluarkan opini untuk penjualan jaminan, tim audit hanya menyampaikan pelanggaran SOP dari setiap tahapan dan kondisi yang terjadi kemudian rekomendasi diberikan waktu untuk proses pelunasan jika tidak dilakukan pelunasan silahkan mengambil jalur hukum oleh divisi yang berwenang di jalur hukum;

- Bahwa yang Saksi audit itu jaminan masing-masing m user, jadi masing-masing m user itu ada tahap dokumentasi, analisa, collateral, pencairan dan monitoring, lalu masing-masing nasabah itu dilakukan pemeriksaan dari masing-masing tahapannya tapi kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap aset Terdakwa lainnya, kita hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan m user;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan Saksi yang diberikan kesempatan untuk melunasi adalah semua pihak yang menggunakan dana dan namanya tercatat di sistem;



- Bahwa dokumen yang Saksi terima bahwa Terdakwa sebagai guru juga bekerjasama dengan Saksi Fitria Desiantie, Terdakwa yang sebagai guru fisika bersama Saksi Fitria Desiantie membentuk CV. Ryafidi Sukses Abadi membuat pengakuan memang nasabah-nasabah yang diidentifikasi sebagai nasabah topengan itu diakui oleh Terdakwa dan Saksi Fitria Desiantie dananya digunakan untuk kebutuhan modal kerja perumahan, perumahannya ada di perumahan B-Wan, Ganeta dan Mangoes Hills;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

7. Saksi **Wahyudi Rahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah pelaksana back office;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pelaksana back office adalah sebagai admin dari pembiayaan yang menginput pencairan pembiayaan;
- Bahwa Saksi masih ingat pada saat itu melakukan pencairan terkait pembiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menginput pencairan pembiayaannya;
- Bahwa pada saat itu macam-macam nasabah tapi rata-rata satu nasabah sejumlah seratus juta Rupiah;
- Bahwa SOP nya adalah pertama nasabah bertemu marketing atau PMS lalu marketing bersama kepala cabang survey melakukan komite disetujui atau tidak pembiayaannya dan setelah disetujui lalu disampaikan ke Saksi untuk mencairkan pembiayaannya;
- Bahwa data yang diinput melalui supervisor Saksi dan setelah di oke kan baru rekeningnya cair ke rekening pemohon;
- Bahwa uang yang sudah cair di pemohon tersebut dipindahkan atau di standing instruction ke rekening Terdakwa;
- Bahwa prosedur Standing Instruction itu kalau di perbankan seharusnya si pemohon itu yang melakukan permohonan untuk pemindah bukaan dari rekening pemohon ke rekening yang dituju tapi kalau disini dan juga dari hasil yang audit lakukan bahwa standing instructionnya yang meminta adalah Terdakwa ke rekeningnya;
- Bahwa jumlah nilai pinjaman Terdakwa sampai saat ini masih sekitar dua milyar seratus juta Rupiah, tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan yang dikuasi oleh BSM adalah sebidang tanah dan bangunan SHM ini jaminannya sudah ada di BSM akan tetapi kalau yang tidak dikuasai BSM sebidang tanah dan bangunan saat pencairan itu berupa cover note yang dijanjikan tiga sampai enam bulan selesai tapi Saksi tidak tahu pekerjaan yang tidak selesai jaminannya tidak dikuasai BSM;
- Bahwa Saksi tanya di bagian recovery karena di BSM itu ada bagiannya masing-masing dan untuk pembiayaan yang bermasalah atau macet ini itu out standingnya bisa dilihat di bagian recovery dan total sisa hutangnya memang seperti itu yang dilihat di sistem BSM hanya Saksi tidak tahu apakah itu termasuk denda karena Saksi bukan di ranah Saksi untuk melihat ini;
- Bahwa yang melakukan survey lapangan di BSM adalah marketing dan kepala cabang;
- Bahwa untuk pimpinan cabang pembantu itu nilai limitnya adalah seratus juta Rupiah;
- Bahwa kalau untuk perkara Terdakwa ada yang atas nama Ani kreditnya empat ratus juta Rupiah dan atas nama Rusli kreditnya lima ratus juta Rupiah;
- Bahwa yang memutus kredit diatas seratus juta Rupiah adalah dulu namanya kepala cabang area Batam yang membawahi Tanjung Balai Karimun kalau sekarang area manager;
- Bahwa yang melakukan BI checking adalah Saksi;
- Bahwa BI checking ada dilakukan sebelum mengajukan kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi collectabilitas dua bisa cair kreditnya;
- Bahwa kredit sudah cair ke rekening nasabah itu tidak bisa di pindahkan ke rekening lain tanpa persetujuan pemilik rekening;
- Bahwa berdasarkan ketentuan bank tidak bisa karena yang berhak untuk pemindah bukuan atau menarik dananya adalah nasabah itu sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di kasus yang sama dengan perkara ini yaitu di kasus Saudari Fitria Desiantie, Saudari Fitria Desiantie meminta standing instruction dari rekening nasabah ke rekeningnya;
- Bahwa pemindahan uang dari rekening nasabah ke rekening Saudari Fitria Desiantie itu permohonan Saudari Fitria Desiantie dan memo dari kepala cabang;

Halaman 82 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa seharusnya standing instruction tidak bisa tanpa persetujuan pemilik rekening akan tetapi karena pimpinan cabang yang minta Saksi sebagai bawahan tidak bisa menolak apa yang diminta oleh pimpinan cabang;
- Bahwa kredit-kredit itu sudah lengkap dokumennya, kalau yang tidak memiliki jaminan itu dilampirkan cover note dan kalau yang ada jaminannya langsung cair;
- Bahwa ada perjanjian kredit didalam berkas kredit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

8. Saksi **Rafli Winaldy, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah pelaksana marketing support di BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pelaksana marketing support di BSM Tanjung Balai Karimun sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2013;
- Bahwa tugas dan wewenang dari pelaksana marketing support adalah membantu Account Officer atau AO untuk pelaksanaan proses pembiayaan kredit karena itu Saksi sebagai supporting untuk proses kelengkapan dokumen, kelengkapan akad dan kelengkapan pencairan;
- Bahwa tugas Saksi hanya membantu untuk kelengkapan-kelengkapan berkas untuk proses;
- Bahwa posisi Saksi sedikit beda dengan marketing mobil atau motor kalau Saksi lebih ke dokumennya ke berkas-berkasnya;
- Bahwa Saksi membantu kelengkapannya saja, kalau valid atau tidak lewat dokumen saja seperti melihat KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah sudah lengkap apa tidak lalu Saksi membantu untuk proses BI checkingnya, kewajiban Saksi di BI checkingnya jadi dokumen dari BI checking tersebut;
- Bahwa marketing support bukan rekomendasi, Saksi hanya menyajikan dokumen dengan data yang ada, biasanya menyajikan berupa data nota analisa, menyajikan data yang sudah diterima berupa nota analisa disitu Saksi jelaskan data diri, pembiayaannya gunanya untuk apa dan laporan yang didapat seperti apa Saksi serahkan ke account officer atau di BSM Tanjung Balai Karimun kekepala cabangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota analisa itu isinya bisa diterima atau ditolak;
- Bahwa kalau data yang Saksi terima sebagian itu Saksi dapat langsung dari kepala cabang pada saat itu yaitu Saudara Tubagus, datanya sudah diserahkan ke Saksi dan ada perintah dari Saudara Tubagus Rofik untuk mengambil data kalau Saksi kebanyakan di Saudara Ryan Sunarto dan Saudara Fitria Desiantie mengambil datanya, setelah itu Saksi diperintah oleh Saudara Tubagus Rofik untuk memproses sesuai data yang ada pada Saksi;
- Bahwa dari SOP sebenarnya maka data tersebut harus dikroscek ke lapangan, Saksi membantu kepala cabang karena menggantikan sebagai account officer atau ao yang tidak ada maka Saksi membantu kepala cabang untuk membantu kroscek ke lapangan;
- Bahwa Saksi Tubagus Rofik sebagai kepala cabang hanya menyerahkan dokumen dan membuat nota analisisnya;
- Bahwa untuk proses persetujuan bukan wewenang Saksi tapi untuk isinya sudah diarahkan, diarahkan untuk mengisi sesuai prosedur yang ada, umpamanya namanya, pengajuannya berapa itu diarahkan;
- Bahwa seharusnya Saksi membantu kepala cabang untuk mengecek dilapangan;
- Bahwa ada yang Saksi cek kelapangan tapi tidak seluruhnya, Saksi pergi ke objek yang dibiayain itu disuruh datang untuk foto saja;
- Bahwa tempat yang Saksi datangi itu jumlahnya Saksi tidak ingat tapi tidak sampai sepuluh, yang datang untuk ambil fotonya saja;
- Bahwa Saksi dan Saksi Luluk bersepakat membuat laporan karena melihat banyak yang melanggar prosedur namun setelah ada audit kita melapor ke audit, karena sebelumnya kita tidak berani karena ditekan oleh atasan kita tidak berani melapor dan setelah ada audit baru melapor;
- Bahwa yang pertama Saksi tidak bertemu langsung dengan nasabahnya dibagian pembiayaan namun dokumennya dititipkan dan diserahkan pada Saksi untuk diproses, yang kedua Saksi tidak melihat usaha nasabah itu dimana, bentuk usahanya apa dan kebenaran slip gajinya atau kebenaran jaminannya, tempat jaminannya dan Saksi juga tidak memverifikasi atau menganalisa rekening korannya, benar apa tidak rekening korannya dan jaminan itu apakah sudah diserahkan ke bank sebelum diikat dan itu Saksi tidak ikut didalam itu;

Halaman 84 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berani melawan atasan karena atasan mempunyai power full di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menyajikan data nasabah sebanyak tiga puluh orang;
- Bahwa pada saat penandatanganan akadnya sebagian Saksi hadir, sebagian di kantor BSM;
- Bahwa para pihak ada yang hadir ada yang tidak pada saat penandatanganan akad tersebut, yang tidak hadir Saksi tidak ingat yang jelas yang banyak tidak hadir adalah Saudara Tubagus Rofik, pada saat Saksi hadir nasabah hadir semua;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Luluk membuat surat laporan ke pusat, Saksi membuat laporan tahun 2013, bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi baru tahu ada audit dan disitu pas saatnya Saksi melapor, melaporkan ini adalah inisiatif Saksi tapi Saksi tidak tahu caranya;
- Bahwa setelah audit Tanjungpinang turun Saksi melaporkan tapi audit di Tanjung Balai Karimun belum turun;
- Bahwa hasil audit ditujukan ke kantor pusat, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Kepala cabang tidak hadir pada saat penandatanganan akad karena di akad itu kepala cabang dan akad yang bertandatangan kemudian dokumen persyaratan usaha nasabah tidak dilengkapi dan dilengkapi setelah pencairan lalu kepala cabang juga tidak melakukan survey terhadap usaha nasabah, terhadap agunan dan tidak dilihat seperti apa bentuk dan lokasi agunan;
- Bahwa pinjaman diatas seratus juta Rupiah itu wewenang kepala cabang Batam;
- Bahwa pinjaman diatas seratus juta Rupiah yang disetujui oleh kepala cabang dan dicairkan;
- Bahwa proses pencairan kredit itu ada yang dokumennya belum lengkap tapi dicairkan;
- Bahwa yang belum lengkap itu atas wewenang pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa atas wewenang pimpinan cabang pembantu meskipun belum lengkap dilakukan pencairan itu karena itu adalah kewenangan pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa pencairan dalam perkara ini sepengetahuan Saksi langsung ditransfer BSM ke rekening masing-masing nasabah;

Halaman 85 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara BI checking Terdakwa dan nasabah yang diusulkan Terdakwa memenuhi syarat, collect satu karena kebanyakan belum punya kredit;
- Bahwa dana yang dicairkan tidak bisa dipindahkan ke rekening lain atau rekening Terdakwa tanpa persetujuan nasabah;
- Bahwa standing instruction harus persetujuan nasabah;
- Bahwa untuk kasus ini ada KPR dan KUR, KPR itu jaminannya adalah sertifikat dari nasabah yang cair langsung dibayarkan oleh nasabah kepada penjual, itu juga atas instruksi nasabah yang melakukan KPR di BSM, kalau KUR itu jaminannya bisa pilihan selain tanah dan bangunan jaminannya juga bisa cash collateral atau deposito yang di cover oleh sertifikat asuransi penjaminan KUR, untuk pencairannya itu ke rekening nasabah yang melakukan pinjaman namun penggunaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa standing instruction itu yang membuat adalah nasabah, nasabah KPR setelah cair memerintahkan kepada bank untuk melakukan pembayaran atau pelunasan rumah ditransfer ke rekening developer dan ada suratnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa selama ini sebagai developer melakukan KPR BSM meminta Terdakwa yang membuat standing instruction untuk KPR itu ditransferkan ke rekening developer bahkan bisa dilakukan secara otomatis; Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada saat akad kredit untuk KPR nasabah memberikan surat setelah pencairan untuk dibayarkan ke rekening developer, rekening developer itu ditunjuk apakah rekening PT atau rekening developer itu sesuai dengan instruksi;

9. Saksi **Luluk Suryo Mulyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah pelaksana marketing support di BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pelaksana marketing support di BSM Tanjung Balai Karimun sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2013;
- Bahwa tugas dan wewenang dari pelaksana marketing support adalah membantu Account Officer atau AO untuk pelaksanaan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembiayaan kredit karena itu Saksi sebagai supporting untuk proses kelengkapan dokumen, kelengkapan akad dan kelengkapan pencairan;
- Bahwa tugas Saksi hanya membantu untuk kelengkapan-kelengkapan berkas untuk proses;
 - Bahwa sedikit beda dengan marketing mobil atau motor kalau Saksi lebih ke dokumennya ke berkas-berkasnya;
 - Bahwa Saksi membantu kelengkapannya saja, kalau valid atau tidak lewat dokumen saja seperti melihat KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah sudah lengkap apa tidak lalu Saksi membantu untuk proses BI checkingnya, kewajiban Saksi di BI checkingnya jadi dokumen dari BI checking tersebut;
 - Bahwa marketing support bukan rekomendasi, Saksi hanya menyajikan dokumen dengan data yang ada, biasanya menyajikan berupa data nota analisa, menyajikan data yang sudah diterima berupa nota analisa disitu Saksi jelaskan data diri, pembiayaannya gunanya untuk apa dan laporan yang didapat seperti apa Saksi serahkan ke account officer atau di BSM Tanjung Balai Karimun kekepala cabangnya;
 - Bahwa data yang Saksi terima sebagian itu Saksi dapat langsung dari kepala cabang pada saat itu yaitu Saudara Tubagus, datanya sudah diserahkan ke Saksi dan ada perintah dari Saudara Tubagus Rofik untuk mengambil data kalau Saksi kebanyakan di Saudara Ryan Sunarto dan Saudara Fitria Desiantie mengambil datanya, setelah itu Saksi diperintah oleh Saudara Tubagus Rofik untuk memproses sesuai data yang ada pada Saksi;
 - Bahwa dari SOP sebenarnya maka data tersebut harus dikroscek ke lapangan, Saksi membantu kepala cabang karena menggantikan sebagai account officer atau ao yang tidak ada maka Saksi membantu kepala cabang untuk membantu kroscek ke lapangan;
 - Bahwa Saksi Tubagus Rofik sebagai kepala cabang hanya menyerahkan dokumen dan membuat nota analisisnya;
 - Bahwa untuk proses persetujuan bukan wewenang Saksi tapi untuk isinya sudah diarahkan, diarahkan untuk mengisi sesuai prosedur yang ada, umpamanya namanya, pengajuannya berapa itu diarahkan;
 - Bahwa seharusnya Saksi membantu kepala cabang untuk mengecek dilapangan;
 - Bahwa ada yang Saksi cek kelapangan tapi tidak seluruhnya, Saksi pergi ke objek yang dibiayain itu disuruh datang untuk foto saja;

Halaman 87 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang Saksi datangi itu jumlahnya Saksi tidak ingat tapi tidak sampai sepuluh, yang datang untuk ambil fotonya saja;
- Bahwa pada saat pelaporan itu posisi Saksi sudah pindah ke Batam, Saksi dan Saudara Rafli bersepakat membuat laporan karena melihat banyak yang melanggar prosedur namun setelah ada audit kita melapor ke audit, karena sebelumnya kita tidak berani karena ditekan oleh atasan kita tidak berani melapor dan setelah ada audit baru melapor;
- Bahwa yang pertama Saksi tidak bertemu langsung dengan nasabahnya dibagian pembiayaan namun dokumennya dititipkan dan diserahkan pada Saksi untuk diproses, yang kedua Saksi tidak melihat usaha nasabah itu dimana, bentuk usahanya apa dan kebenaran slip gajinya atau kebenaran jaminannya, tempat jaminannya dan Saksi juga tidak memverifikasi atau menganalisa rekening korannya, benar apa tidak rekening korannya dan jaminan itu apakah sudah diserahkan ke bank sebelum diikat dan itu Saksi tidak ikut didalam itu;
- Bahwa Saksi tidak berani melawan atasan karena atasan mempunyai power full di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dilakukan pencairan setelah kredit disetujui terus dari Saksi melakukan proses kelengkapan data untuk pencairan lalu diserahkan ke bagian operasionalnya lalu cair ke rekening sesuai nama pengajunya, waktunya secara detail tidak tahu Saksi lupa, Saksi tahunya sejak Saudara Tubagus Rofik tugas di tanjungpinang tahun 2012 samoai Saksi pindah bulan Maret 2013;
- Bahwa ada yang sudah dilakukan pencairan sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi menyajikan data bukan verifikasi lengkap atau tidaknya, verifikasi bisa dilanjutkan atau tidaknya itu di kepala cabang, Saksi tidak wewenang untuk memverifikasi karena Saksi pelaksana marketing support saja;
- Bahwa kalau itu melanggar SOP atau tidak Saksi tidak bisa menentukan, makanya setelah audit datang Saksi menginfokan adanya berkas-berkas nasabah yang kurang sesuai dan Saksi infokan ke tim audit dan yang menentukan itu melanggar SOP atau tidak adalah tim audit;
- Bahwa indikasi yang Saksi laporkan berkas tersebut tidak didapat dari nasabah langsung atau yang mengajukan, dapatnya dari kepala cabang yaitu Saudara Tubagus Rofik atau Saksi disuruh ambil ke tempat Terdakwa atau Saudara Ryan Sunarto, jadi Saksi tidak bertemu dengan nasabah yang namanya tertera disitu dan waktu Saksi proses itu

Halaman 88 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pengikatannya bawah tangan, dinotaris itu Saksi order ke notaris untuk minta yang balik nama itu, proses balik nama di order lalu dari notaris itu keluar cover note jadi tidak tahu apakah berkas itu ada dijalankan balik nama atau tidak, tidak tahu hanya berdasarkan cover note saja dari notaris kemudian setelah itu Saksi tahunya dapat informasi berkas itu kenapa tidak lengkap-lengkap setelah itu Saksi pindah ke Batam jadi pada saat proses pelaporan pertamanya Saksi tidak ikut di Karimun lagi Saksi sudah di Batam ;

- Bahwa tugas Saksi menyajikan data yang sudah diterima;
- Bahwa tugas Saksi bukan melengkapi dokumen, tugas Saksi hanya melengkapi, meremainer saja kalau data ini kurang kurang, Saksi menyampaikan ke kepala cabangnya bahwa data ini kurang dan keputusan kepala cabangnya mau melanjutkan atau tidak;
- Bahwa Saksi melaporkan setelah tahun 2013 keatas pada saat posisi Saksi sudah di Batam, Saksi melaporkan setelah ada audit dari Jakarta datang dari Tanjungpinang dan juga datang ke Tanjung Balai Karimun, kalau yang khusus turun di Tanjung Balai Karimun setelah ada laporan dari Saksi karena ada laporan makanya tim audit turun ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa untuk atas nama Terdakwa tidak ada, itu atas nama orang lain, itu kredit pembelian rumah dan modal usaha, seingat Saksi nasabahnya sekitar dua puluhan;
- Bahwa plafon kreditnya itu sesuai dengan limit kepala cabang yaitu seratus juta Rupiah;
- Bahwa untuk limit Seratus juta Rupiah itu komitenya adalah kepala cabangnya;
- Bahwa ada persetujuan komite yaitu tandatangan kepala cabangnya;
- Bahwa jaminan di BSM bisa berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan uang atau deposito;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perkara ini ada jaminan berupa ada tanah dan bangunan dan juga ada tanah;
- Bahwa yang menentukan nilainya adalah kepala cabang, tugas Saksi hanya menyajikan data;
- Bahwa untuk KPR itu akad kreditnya adalah murabahah yaitu jual beli, kalau yang usaha itu akad kredit musyarokah atau bagi hasil;
- Bahwa akad murabahah itu prinsipnya adalah jual beli, ada nasabah yang mengajukan kepemilikan KPR dengan harga yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati berapa dan prosesnya mengangsur dan bank mengambil keuntungan yang sudah disebutkan nominal keuntungannya berapa dalam jangka waktu yang ditentukan;

- Bahwa untuk nominal pinjaman dibawah seratus juta Rupiah itu akadnya dibawah tangan, jadi akadnya dibuat sendiri oleh pelaksana marketing support dan yang menandatangani akad itu kepala cabang dan nasabah tidak didepan notaris;
- Bahwa biaya akad dibawah tangan hanya biaya materai dan dibayar oleh nasabah;
- Bahwa pada saat Saksi ikut saat penandatanganan, nasabah yang hadir adalah nasabah yang ada namanya sesuai permohonan, yang Saksi ikuti penandatanganannya kurang dari sepuluh seingat Saksi, penandatanganannya seingat Saksi di kantor Terdakwa, Saksi ikut disitu saja;
- Bahwa Yang membawa akad tersebut adalah Saksi dan kepala cabang Saksi Tubagus Rofik;
- Bahwa Untuk yang terakhir Saksi diperiksa di kepolisian untuk tersangka atas nama Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto, yang terakhir tanggal 16 Maret 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

10. Saksi **Hendra Lesmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada saat 2013 Saksi masih dikantor pusat;
- Bahwa terkait perkara ini, Saksi tidak tahu kronologisnya, tapi Saksi tahu pada tahun 2019 dari bagian recovery bahwa ada kejadian baru Saksi langsung memeriksa dokumen-dokumennya;
- Bahwa jabatan Saksi adalah area financing operation yang tugasnya adalah mengelola jaminan yang sudah dicairkan sama rekan-rekan dari unit bisnis biasanya tetap menjaga dimasukkan ke strong room dan juga mengelola apabila ada pelunasan;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini itu memang salah prosedur, kejadiannya di tahun 2014 itu masih diproses di cabang jadi belum ada namanya tiga pilar, pada tahun 2016 baru mulai ada area financing

Halaman 90 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operation baru itu dikelola baik pencairan pengelolaan dokumen adanya di area financing;

- Bahwa banyak sekali dokumen-dokumen yang masih belum diterima, ada juga beberapa yang masih ada donaturnya masih ada;
- Bahwa kalau SOP setelah Saksi pelajari itu tidak sesuai SOP, harusnya dari nasabah harus ada balik namanya juga tapi itu sampai saat ini belum ada balik nama ke nasabah;
- Bahwa kalau dulu di tahun 2014 masih dikelola oleh cabang jadi keputusan pencairan kredit itu adanya di kepala cabang;
- Bahwa perkara yang sama dengan perkara ini sudah pernah Saksi laporkan ke pidana;
- Bahwa tahun 2013 Saksi di area Bogor dengan kasus yang sama developer dengan kepala cabang;
- Bahwa perkara tersebut pada saat itu sudah terbukti sudah ada putusan;
- Bahwa kalau eksekusi belum semua, masih ada juga yang terdapat di notaris;
- Bahwa belum dieksekusi karena terdapat dokumen yang harus disiapkan, masih banyak kekurangan-kekurangan dokumen karena di bank sendiri dokumen itu harus diikat dengan Hak Tanggungan, jadi itu belum bisa dilakukan dan di notaris itu terkendala dibiaya-biaya, biayanya belum dibayarkan di notaris jadi notaris belum bisa mengembalikan jaminannya ke bank;
- Bahwa seharusnya yang menanggung biaya di notaris itu nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara yang di Bogor itu karena Saksi yang proses juga dan sama seperti ini, Saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa dengan perkara di Bogor, semua prosesnya sama, prosesnya dilakukan oleh developer dan kepala cabang, Saksi sebagai saksi pengelola jaminan saja
- Bahwa pada saat itu untuk developer perkara pemalsuan;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada pemalsuan;
- Bahwa dalam kasus ini awalnya Saksi dapat informasi dari bagian recovery jadi Saksi langsung mempelajari dokumen yang lama dibuka kembali dan atas permintaan dari recovery, Saksi mencari data-datanya dan semua dokumennya ada di Tanjung Balai Karimun jadi Saksi ambil alih dari strong room Tanjung Balai Karimun lalu Saksi pegang di area financing operation di Batam;

Halaman 91 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan ada di BSM dan ada beberapa yang masih di notaris tapi dalam pengawasan BSM;
- Bahwa kalau Saksi pegang jaminan nya ada sekitar tiga puluh empat, sisanya data-data nasabah saja dan tidak ada jaminan;
- Bahwa setiap diatas limit pembiayaan harus ada jaminan;
- Bahwa yang Saksi pegang nasabah yang KPR ada tiga puluh empat orang dan sisanya modal kerja;
- Bahwa kredit modal kerja itu jaminannya sertifikat juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi pada saat pembelaan;

11. Saksi **Ryan Sunarto** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sempat diperiksa di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebelumnya;
- Bahwa BAP penyidik tersebut ditandatangani semua dan Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tidak ada keterangan di BAP Penyidik yang akan Saksi cabut;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi satu CV dengan Terdakwa hanya posisi Saksi adalah Direktur;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah Saksi bangun pada saat itu ada beberapa kendala, yang pertama ada kendala listrik di Tanjungpinang listriknya itu belum ada sambungan baru jadi terjadi keterlambatan penjualan karena tidak ada meteran listrik, disamping itu juga ada rumah mewah yang kami bangun mengalami hal yang sama untuk masuk meteran listrik sangat sulit, Saksi masih ingat pada saat pertama kali yang di Tanjungpinang macet, Saksi yang pertama kali mengatakan kepada Saksi Tubagus Rofik untuk menyita jaminan, pada saat itu Saksi ingat hutangnya sekitar tujuh ratus juta rupiah sampai satu milyar dan jika ini disita berarti selesai dan karena Saksi yang agak keras untuk menginginkan jaminan disita dan selanjutnya Saksi Tubagus Rofik tidak mau bicara dengan Saksi lagi dan kami juga masih mau bertanggung jawab terhadap nama-nama itu dan dalam hitungan Saksi yang terakhir itu kami masih punya tanah yang harga satu milyar itu masih oke ditambah dengan angsuran tiga puluh juta Rupiah tiap bulan tapi tidak

Halaman 92 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pernah direspon bahkan pada saat pertemuan di Moming Bakery Tanjungpinang Saksi optimis bisa diselesaikan dan teman-teman yang dipinjamkan namanya itu bisa clear;

- Bahwa jaminan itu ada dan bahkan Saksi sendiri yang bawa mereka untuk foto Saksi supirnya;
- Bahwa kredit ini macet sebelum pandemi;
- Bahwa sertifikat jaminan ada di BSM;
- Bahwa sertifikat jaminan di BSM yang sudah ada bangunannya itu sebanyak dua puluh tiga unit dan masih dalam penguasaan BSM dan tidak dilelang oleh BSM;
- Bahwa bangunannya sebagian sudah ada yang mau beli dan konsumen itu sudah mau membayar langsung dan mereka sudah setorkan sebagian dananya ke BSM atas nama mereka dan mereka mau melunasinya dan sertifikat langsung mereka terima dan BSM tidak menyetujuinya karena katanya sudah diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Iswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan terkait denbgan beberapa hal yang ditanyakan kepada Ahli oleh penyidik pada waktu itu yaitu terkait adanya pemberian pembiayaan dari Bank Ahliriah Mandiri KC Tanjung Balai Karimun kepada debitumya yang pada waktu itu kepada Ahli juga ditanyakan terkait pelaku dari Bank nya juga dan hal yang sama ditanyakan terkait perbuatan-perbuatan yang melanggar unsur-unsur didalam undang-undang didalam perbankan syariah maupun tindak pidana pencucian uang, didalam undang-undang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan juga ditanyakan kepada Ahli pada saat itu, apakah didalam pemberian pembiayaan tersebut yang menggunakan banyak nama orang tapi digunakan oleh dua atau tiga orang saja artinya dengan kata lain adanya rekayasa pembiayaan untuk membiayai hanya beberapa orang dan pada waktu itu pasal yang ditanyakan kepada Ahli adalah pasal 63 ayat (1) dan (2) tentang perbankan syariah, disana dikatakan



bahwasanya apabila memenuhi unsur sengaja, unsur sengaja yang kita tahu artinya ada peraturan-peraturan yang dilanggar dengan sengaja dalam keadaan sadar dan yang bersangkutan mempunyai mensrea atau niat tidak baik maka memenuhi unsur didalam pasal tersebut, pasal 63 ayat 1 huruf a,b dan c, huruf a artinya menyebabkan atau membuat pencatatan menjadi tidak benar atau palsu, huruf b nya ada hal-hal yang tidak dicatat dan huruf c nya menghilangkan barang bukti dan ayat 2.b juga ditanyakan kepada Ahli terkait dengan unsur-unsur perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi bank, baik itu undang-undang, peraturan dan semuanya baik itu peraturan intern Bank Syariah Mandiri maupun peraturan ekstern yang berlaku bagi Bank Syariah Mandiri termasuk pada saat itu juga ditanyakan kepada Ahli terkait dengan pencucian uang karena penyidik menguntokan dengan pencucian uang yaitu terkait dengan pengertian pencucian uang dan transaksinya, dan pengertian pencucian uang disini secara umum dapat kita definisikan sdebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana artinya transaksinya pengertiannya yaitu menurut ketentuan pasal 1 angka (3) undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak tersebut;

- Bahwa terdapat pemberian pembiayaan oleh BSM KC Tanjung Balai Karimun kepada beberapa debitur yang Ahli tahu disini 56 (lima puluh enam) debitur untuk digunakan atas nama Fitria Desiantie kemudian ada juga yang satunya lagi sebanyak 20 (dua puluh) debitur kurang lebih itu digunakan oleh Saudara Heryanto, tetapi pada prinsipnya mengapa tidak diperbolehkan menggunakan nama orang lain didalam pemberian pembiayaan tersebut kepada debitur ini sudah diatur bahwasanya agar bank tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian yang dalam hal kalau terjadi pembiayaan bermasalah oleh satu debitur maka bank nya tidak terdampak, kalau terkumpul di satu atau dua debitur saja ketika terjadi bermasalah macet atau ada wan prestasi maka bank tersebut terdampak operasionalnya itu artinya pemikiran dasar mengapa dibatasi dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tersebut;
- Bahwa agunan itu adalah hal terakhir didalam memutuskan pemberian untuk memberikan fasilitas atau tidak kepada debitur karena yang harus



dinilai yang utama oleh bank dalam memberikan pembiayaan adalah kemampuan debitur atau calon debitur dalam hal ini untuk mengembalikan kewajibannya pokok dan margin sesuai dengan perjanjian dari usaha yang akan diberikan, kalau dalam hal masih belum mempercayai kondisi usaha debitur maka bank bisa meminta agunan jadi agunan bukan hal yang utama, tetapi didalam hal usaha pokoknya sendiri meragukan maka bank wajib menolak proposal pembiayaan tersebut artinya kenapa bank diminta menerapkan prinsip kehati-hatian, didalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut bank bisa menempuh ada prinsip 5 C dan ada prinsip 7 C yang artinya dia tahu kondisi daripada debitur, karakter daripada debitur, kapasitas debitur, kapital atau modal debitur, baru yang terakhir kalau juga belum meyakinkan baru collateral dari debitur dimintakan, artinya itu hal yang terakhir karena jaminan atau agunan tersebut walaupun sudah mengcover sekalipun itu tidak serta merta bisa diajukan eksekusi ketika terjadi wan prestasi sementara bank atau dalam hal ini operasional bank memerlukan likuiditas, uang yang keluar maupun masuk dalam waktu yang cepat, karena ada penabung disana ada defosan atau orang yang menempatkan deposito disana yang mungkin sewaktu-waktu ingin mengambil dananya atau uangnya yang disimpan karena keperluannya maka bank harus memenuhinya dan kalau uang tersebut diberikan kepada satu atau dua orang saja kemudian usahanya bermasalah maka artinya bank tidak dapat menjalankan operasionalnya artinya dalam hal ini gagal bayar dibank akibat gagal bayar di debitur tersebut;

- Bahwa dalam hal ini tentu penyidik sudah melihat lebih jauh secara sosiologis, psikologis, kondisi pada waktu semua debitur atau calon debitur tersebut diberikan pembiayaan, dipaparkan kepada Ahli bahwasanya nasabah-nasabah tersebut itu hanya digunakan namanya dan diberi fee yang bervariasi ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sebagainya dan mereka mengakui tidak menggunakan nama tersebut atau dana dari pencairan tersebut dalam hal ini artinya yang bertanggung jawab untuk dana tersebut, untuk perbuatan tersebut dan untuk semua terkait hukum tersebut adalah yang menggunakan dana tersebut;
- Bahwa terkait siapa yang berhak untuk melaporkan, semua yang mengetahui adanya tindak pidana itu wajib melaporkan, jadi siapa saja,



bisa saja bank, bisa saja yang dipakai namanya atau pihak manapun yang mengetahui adanya kejadian tindak pidana tersebut;

- Bahwa didalam dugaan tindak pidana perbankan umum atau tindak pidana lainnya korupsi dan lain sebagainya, adanya keterlibatan para pihak itu akan menyebabkan terjadinya tindak pidana jadi kalau pihak satu tidak mengerjakan atau mengikuti pihak lain atau usul pihak lain atau tidak mengusulkan pihak lain maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi, artinya dalam hal ini kita melihat apalagi dipaparkan kepada Ahli dari pegawai bank termasuk dari debitur sudah tahu terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan sehingga menggunakan nama banyak orang, artinya disatu sisi permintaannya a, disatu sisi memenuhi permintaan a, artinya ada hubungan kerjasama sehingga terjadinya tindak pidana perbankan tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, apalagi di tindak pidana perbankan itu menganut azas formil perbuatan yang terjadi berapapun nilainya apalagi ini cukup fantastis juga maka artinya yang mengusulkan, yang memanfaatkan kemudian yang turut serta ini juga harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut, sementara orang-orang yang digunakan namanya ini barangkali kalau dari paparan penyidik ke Ahli ada juga yang tidak tahu, ada yang dipinjam namanya untuk mendukung usahanya, jadi mungkin mereka berpikinya positif saja, bagus juga untuk mendukung usaha orang yang sudah Ahli kenal tetapi dia tidak tahu apakah itu melanggar ketentuan atau tidak tetapi pihak-pihak yang memanfaatkan ini tentu tahu mengapa tidak bisa menggunakan nama yang bersangkutan tapi menggunakan nama banyak orang, jadi kita harus melihat debitur yang menggunakan nama tersebut dengan bank ini adalah kerjasama artinya ini untuk pencairan pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa didalam BAP Ahli sampaikan untuk terkait masalah perbankan, Ahli mengikuti beberapa kursus, baik didalam maupun diluar negeri kalau di luar negeri itu di Texas terkait dengan certificate examiner dan juga pernah di Washington dan beberapa juga menjadi narasumber di Malaysia dan di Singapura kalau didalam negeri banyak, Ahli dalam hal dipanggil sebagai ahli untuk pidana perbankan terkait dengan operasional tindak pidana perbankan, memenuhi unsur-unsur tindak perbankan itu bidang Ahli, kalau tindak pidana pembunuhan dan segala macam tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab dari OJK terhadap perbankan itu adalah sekarang yang dulunya ada di Bank Indonesia yang kini dialihkan ke OJK adalah mulai dari memberikan izin, mengawasi kemudian juga sekarang ada melindungi nasabah termasuk mencabut izin usaha bank;
- Bahwa subjek pengawasannya sebenarnya adalah kepada bank dan pihak-pihak yang terkait dengan bank sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan dan pengawasan maka OJK yang dulunya Bank Indonesia dapat memeriksa bank beserta dengan pihak terkaitnya termasuk debiturnya, notaris yang ada didalamnya yang bekerjasama dengan bank, KJPP yang bekerjasama dengan bank, akuntan publik dan semua pihak yang ada kaitannya dengan bank;
- Bahwa Ahli mengawasi untuk semua permasalahan terkait dana perbankan baik konvensional maupun syariah, bank umum dan BPR jadi semua jenis bank yang ada di Indonesia termasuk bank asing;
- Bahwa tugas pengawasan itu artinya ada dibidang pengawas kemudian pengawasan ada yang secara rutin dan ada yang khusus, secara rutin artinya ada pengawasnya dan jika pengawasnya menemukan ada pidana maka dia akan memberikan dugaan tindak pidana kepada departemen yang Ahli bawahi yaitu terkait dengan hal-hal khusus;
- Bahwa dalam perkara ini, laporan tersebut bisa dari pihak internal OJK, dari Bank maupun dari penegak hukum, dari berbagai sumber yang masuk dan dalam hal ini yang melaporkannya sepengetahuan Ahli yang diberitahukan oleh adalah dari bank nya sendiri kemudian kami dari OJK diminta untuk menjadi ahlinya karena yang mengerti mengenai uu perbankan, operasionalnya atau pengawasnya;
- Bahwa prinsip kegiatan syariah yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah yaitu adalah semua ketentuan yang berlaku bagi perbankan syariah baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang telah diadopsi atau dipndahkan ke OJK termasuk ketentuan internal dan eksternal lainnya termasuk adalah fatwa MUI didalam setiap transaksi perbankan syariah;
- Bahwa didalam pemberian pembiayaan bank syariah harus mengacu kesemua ketentuan yang berlaku bagi bank syariah baik ketentuan internal maupun eksternal, eksternal itu ketentuan BI, OJK, fatwa MUI termasuk ketentuan lainnya seperti misalnya ketentuan dalam kehutanan,

Halaman 97 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dilarang memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang blacklist jadi semua peraturan yang berlaku;

- Bahwa dari posisi kasus yang disampaikan ke Ahli adalah pemberian pembiayaan yang melanggar prinsip kehati-hatian yang melibatkan pihak bank dan pihak eksternal bank yang mana pihak eksternal menggunakan nama lain yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) dan 20 (dua puluh) orang artinya ada menyebabkan rekayasa pembiayaan atau pembiayaan topengan untuk membiayai tiga orang menggunakan nama 56 (lima puluh enam) dan 20 (dua puluh) orang lainnya;
- Bahwa pelanggaran adalah terhadap prinsip kehati-hatian bank yang memberikan pembiayaan yang melibatkan atau bekerjasama antara debitur dengan oknum bank;
- Bahwa setiap bank harus mempunyai pedoman pelaksanaan kebijakan pemberian pembiayaan didalam bank syariah tersebut, didalam membuat pedoman tersebut bank-bank harus mengacu kepada surat keputusan yang dibuat oleh bank Indonesia kalau sekarang itu OJK yang beredar, kalau kasus ini ditahun 2012-2013 jadi mengacunya tersebut kepada SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27162 yang terakhir berlaku sampai 2016 dan tahun 2017 sudah beralih ke OJK dan Bank harus mempunyai dan menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan pemberian pembiayaan bagi bank umum dan ada BPR yang isinya adalah bank didalam memberikan pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian tersebut artinya bank didalam membuat SOPnya, ketentuan internnya, pembagian batas wewenang memutus batas kreditnya memperhatikan segala aspek yang menghindarkan dari kemungkinan adanya penyimpangan ketentuan perbankan didalam ketentuan tersebut juga diharuskan membuat organisasi atau manajemen pembiayaan, unit yang mengawasi, unit yang memberikan, unit yang memonitor kemudian juga mengenai kegiatan persetujuan pembiayaan sampai dengan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalahnya;
- Bahwa SOP atau peraturan internal bank itu dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BI dan sekarang OJK, UU perbankan dan juga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi banknya jadi secara hukum harus berlaku kepada ketentuan yang berlaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP adalah sebagai ketentuan yang pelaksanaan peraturan yang ada didalam undang-undang sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga kalau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka ada pasal pidana didalam undang-undang perbankan yang dilanggar;
- Bahwa pedoman yang dibuat oleh bank tentu kalau intern bank itu berlaku kepada internal bank;
- Bahwa apabila didalam operasionalnya pegawai, direksi, komisaris atau pihak yang terafiliasi kepada bank melanggar ketentuan yang berlaku bagi mereka dan ketentuan acuannya yang dalam hal ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK tentang UU perbankan dalam hal ini perbankan syariah yang ada didalamnya juga pasal-pasal mengenai pelanggaran tersebut;
- Bahwa peran OJK dari memberikan izin sampai mencabut dan yang terpenting disini adalah dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepada perbankan;
- Bahwa pelanggaran oleh bank terhadap kepentingan perbankan menurut OJK sudah terbukti dari kasus yang pertama, kalau tidak salah Saudara Rofik sudah diputus inkraht oleh majelis hakim dan bahwasanya ada pelanggaran ketentuan perbankan disana diputuskan bahwasanya unsur pidana perbankannya terpenuhi;
- Bahwa tindakan OJK apabila bank dalam hal ini oknumnya memenuhi unsur pidana maka yang terkait dengan kegiatannya tersebut yang melanggar atau memenuhi unsur pidana tersebut akan dikenakan pasal pidana kalau didalam perbankan syariah itu mulai pasal 63 sampai pasal 66 UU perbankan syariah kalau perbankan konvensional pasal 49 sampai pasal 50 (a) ada unsur pidana disana;
- Bahwa dalam hal yang melakukan korporasi disana ada pasalnya maka yang dikenakan adalah individu yang melakukannya atau yang mempunyai mensrea melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sanksi yang diterapkan OJK ada dua bagi bank atau pegawai bank tersebut, perdata dan pidana, perdata artinya sanksi administrasi, bisa fit dan profer test, diberhentikan dan atau bisa kumulatif dengan pidananya tergantung perbuatan yang bersangkutan;
- Bahwa akad pembiayaan disini yang dilakukan antara bank dengan debitur-debitur yang banyak itu yang ada 56 (lima puluh enam) dan 20 (dua puluh) dan itu dilakukan oleh yang bersangkutan dengan bank yang

Halaman 99 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diketahui dari awal oleh oknum bank dan juga calon pengguna dananya dan itu yang disampaikan kepada Ahli bahwasanya sebenarnya nama-nama tersebut digunakan untuk menghindari ketentuan yang berlaku;

- Bahwa akibat hukum tentu tadi menghindari hukum yang berlaku, ketentuan yang berlaku artinya akan berlaku pidana ataupun perdata yang berlaku terhadap kasus tersebut artinya dalam hal ini seperti kita ketahui penyidik menerapkan pasal perbankan dan pasal ikutannya juncto nya pasal 55 dan pasal TPPU;
- Bahwa perjanjian itu dibuat artinya berdasarkan kesepakatan, sepanjang tidak dibuat klausula khusus siapa yang berhak artinya harus disepakati oleh para pihak yang ada didalam perjanjian tersebut kecuali disana dinyatakan bank secara sepihak bisa membatalkan kondisi tersebut maka berarti bank berhak membatalkan perjanjian tersebut kini tinggal didalam klausula yang termuat didalam perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa klausul itu tidak diperlihatkan ke Ahli tapi pada umumnya yang diatur oleh bank ada dua, ada yang mengatur bahwasanya bank berhak membatalkannya secara sepihak ada juga yang tidak, jadi tergantung, begitu kita baca itu yang berlaku;
- Bahwa jika dalam klausul itu tidak termasuk tentang kewenangan pembatalan oleh bank, artinya pihak yang ada didalam perjanjian tersebut baik bank maupun dan atau nasabahnya, debitur atau yang namanya tercantum disana;
- Bahwa bank sudah memberikan waktu menagih kepada pengguna dana pembiayaan tersebut dalam hal ini bahwasanya agar mengembalikan dana yang sudah diberikan dengan adanya penagihan dari bank jadi sebelum dilaporkan ada jangka waktu yang diberikan oleh bank agar pengguna dana untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan tersebut;
- Bahwa para pihak yang dalam hal ini melakukan perikatan itu yang memutuskan untuk menempuh jalur perdata atau pidana;
- Bahwa pembiayaan itu sebenarnya awalnya adalah hubungan perdata antara bank dengan calon debitur, berkembangnya pidana kalau melanggar ketentuan yang memenuhi unsur pidana;
- Bahwa semua audit baik dari internal maupun eksternal bank yang sah artinya melaporkan laporan yang sah dapat dijadikan alat bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian perikatan pembiayaan tersebut mau perdata ataupun pidana dapat dijadikan acuan;

- Bahwa outstanding itu biasanya memang sudah merupakan kewajiban posisi terakhir, beda dengan plafon kalo plafon itu hal yang masih awal misalnya 100 lalu kemudian dipakai dibayar 50 dan sisa 50 maka 50 sisa itu disebut outstanding;
- Bahwa banknya mengangkat yang outstanding bukan yang plafon, lebih adil memang harus berbicara outstanding yang masih belum terbayar bukan yang sudah terbayar makanya tadi dikatakan ada penagihan yang dilakukan oleh bank artinya itu sisanya itu harus dilunasi atau dibayar sesuai kewajiban;
- Bahwa kalau membayar ke bank artinya sepanjang fisik uangnya ada artinya itu dapat menurunkan plafonnya menjadi outstanding seperti misalnya Ahli ilustrasikan kalau kita misalnya anak kita punya KPR yang membayar bisa siapa saja orang tuanya juga boleh sepanjang fisik uang disetor;
- Bahwa bank wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia, OJK dan PPATK itu terkait dengan semua transaksinya dan ada ketentuannya masing-masing;
- Bahwa setiap transaksi harus dilaporkan;
- Bahwa bank didalam kegiatan operasionalnya wajib melaporkan setiap transaksinya termasuk transaksi yang mencurigakan, transaksi yang diduga ada unsur pidananya kepada pengawas jadi ada departemen pengawasan kalau bank syariah ini di departemen pengawasan bank syariah jadi kalau dari bank syariah melihat ada bukti awal yang cukup tindak pidana perbankan syariah maka dia akan meneruskannya ditempat Ahli tapi ndalam hal ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum disana sehingga aparat penegak hukum tinggal memintakan ahlinya saja jadi kami di OJK tidak menanganinya;
- Bahwa kewajiban bank untuk melaporkan kepada pengawas terkait dengan unit anti proud, jadi dibank juga harus ada unit anti proud dan membuat laporan kepada OJK ke pengawas;
- Bahwa laporan itu ada ke departemen pengawasan, jadi departemen yang berbeda dengan departemen Ahli, dari departemen pengawasan itu kalau dia melihat sesuatu yang ada dugaan tindak pidana maka akan meneruskan kepada Ahli sepanjang belum ditangani oleh apara penegak hukum yang lain diluar OJK;

Halaman 101 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa laporan itu adanya di departemen pengawasan bank, kita satu kantor tapi beda lantai tapi biasanya akan dilaporkan karena bank punya kewajiban, jika tidak dilaporkan maka bank nya akan kena denda, ketika pengawas turun ke bank dan melihat ada kasus apalagi kasus ini masuk media massa dan apabila tidak dilaporkan maka bank akan kena denda;
- Bahwa transaksi mencurigakan itu sudah ada kriterianya dan bank itu sudah tahu kriteria apa yang harus dilaporkan;
- Bahwa semua otoritas, Bank Indonesia, OJK dan PPATK, itu wajib dilaporkan oleh bank atas transaksi-transaksi tersebut, kalau ke Bank Indonesia sekarang tinggal transaksi yang terkait dengan sistem pembayaran selebihnya harus ke OJK;
- Bahwa semua pasti dilaporkan karena bank nya tidak mau beresiko untuk didenda karena kasus ini terbaca di media massa;
- Bahwa tidak ada koordinasi dengan PPATK dalam kasus ini karena koordinasi kita hanya untuk kasus-kasus tertentu saja;
- Bahwa tindak pidana di bidang perbankan itu adalah tindak pidana yang menyangkut atau melanggar ketentuan perbankan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi bank, kalau tindak pidana perbankan artinya yang jelas-jelas melanggar ketentuan perbankan saja;
- Bahwa dalam hal ini perikatannya adalah antara BSM dengan debiturnya dan yang mempunyai kewajiban itu adalah debitur kepada BSM, jadi agunan itu yang paling berhak utamanya adalah BSM kecuali ada kelebihan nanti maka BSM mempunyai kewajiban mengembalikan kelebihanannya itu kepada debiturnya atau pemilik agunannya karena agunan bisa saja milik orang lain bukan milik debitur yang memberikan surat kuasa;
- Bahwa pembiayaan topangan ini yang Ahli jadi ahlinya dipengadilan beberapa kasus besar, di bank syariah dulu juga pernah terjadi barangkali bisa dibaca yang di Bogor, yang notarisnya juga ikut dan kena dan inkraht, Ahli berani membicarakan ini karena sudah inkraht 125 Milyar itu juga sama topangan untuk pembangunan perumahan bahkan menggunakan namanya itu beberapa ratus bahkan disita semua mobil, rumah yang berkaitan dengan transaksi, di Papua Ahli juga pernah menjadi ahli juga dengan kasus yang sama juga bahkan pimpinan cabangnya itu ikut menggunakan dananya untuk usaha bersama, jadi sudah banyak;



- Bahwa mulai dari awal adanya rekayasa menggunakan nama orang lain untuk kepentingan orang lain itu sudah bisa dikatakan adanya rekayasa untuk menyamarkan, menyembunyikan data-data kemudian selanjutnya dengan harapan tidak diketahui oleh pengawas internal bank maupun eksternal bank, itu juga sudah termasuk penyembunyian atau mengelabui menggunakan data-data orang lain;

2. Ahli **Ardhian Dwiyoenanto, SH.MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli diawali saat menjadi calon hakim angkatan XVI kemudian penempatan hakim di Mempawah tetapi kemudian oleh Dirjen Badilumtun di Departemen Kehakiman pada waktu itu Ahli ditugaskan ke Departemen Keuangan untuk membantu memperkuat penyelesaian GBBBN, kemudian Ahli oleh Departemen Kehakiman pada waktu itu ke Departemen Keuangan, singkat cerita Ahli dipanggil lagi oleh Dirjen karena ada permintaan dari Kementerian Keuangan apakah ahli diperbolehkan untuk lolos untuk menjadi pegawai Departemen Keuangan ahli minta izin kepada beliau dan beliau mengizinkan dan sejak sekitar tahun 2004 ahli meletakkan cakra kemudian dalam perkembangannya tahun 2006 itu pendirian PPATK ahli ditugaskan oleh Menteri Keuangan untuk membantu pendirian PPATK pada waktu itu kemudian ahli dipanggil lagi ke Kementerian Keuangan dan singkat cerita kemudian tahun 2014 ahli ditugaskan kembali atas permintaan PPATK untuk menjadi ahli di PPATK setelah itu menjadi Kasubdit Advokasi di PPATK dan untuk memberikan keterangan ahli sudah hampir lima ratus kasus, kasus yang terkenal ada kasus Jiwasraya, Asabri da banyak sekali;
- Bahwa TPPU itu pada prinsipnya adalah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari hasil kejahatan dan subjek hukum dari TPPU ada dua yaitu orang perseorangan dan badan hukum, untuk orang perseorangan itu sendiri bisa orang perseorangan umum dan bisa ASN jadi tergantung nanti dari tindak pidana asalnya apa;
- Bahwa yang bisa dikenakan TPPU itu banyak, yang pertama adalah pelaku tindak pidana asal bisa dikenakan TPPU, orang yang membantu, orang yang melakukan permufakatan jahat, orang yang turut serta dalam pencucian uang bisa juga disangkakan TPPU, orang yang



menerima hasil kejahatan bisa diduga dan disangkakan TPPU jadi memungkinkan itu semua;

- Bahwa Ahli akan mencoba untuk mengilustrasikan, jadi pada waktu itu ada seseorang yang melakukan tindak pidana asal kemudian seseorang itu bekerjasama dengan pejabat di institusi perbankan misalnya, kemudian beberapa orang itu bekerjasama untuk mengajukan kredit tapi kredit itu adalah kredit yang diduga misalnya kredit fiktif kemudian dalam menampung dugaan dalam kredit fiktif ini ditampung menggunakan rekening orang lain dan didalam khasanah TPPU apabila ahli menampung atau menempatkan hasil kejahatan ahli menggunakan rekening orang lain dapat diduga itu TPPU karena seakan-akan itu bukan uang ahli tetapi adalah uang dari sipemilik rekening tetapi bisa saja ahli yang menguasai yang bisa bebas menggunakan uang direkening tersebut, modus tersebut dikenal dengan istilah news of nominee atau menggunakan pihak ketiga, ini termasuk modus nomor satu terbanyak dilakukan oleh pelaku TPPU, kemudian apabila ahli setelah ahli tempatkan ke rekening orang lain itu kemudian ahli transfer ke rekening-rekening penampung yang lain dan itu didalam khasanah TPPU proses mentransfer dari rekening, menempatkan rekening orang lain tadi itu dikenal dengan istilah layering dan layering ini tujuannya bisa menjauhkan hasil kejahatan dari asal-usulnya dan ini lazim juga layering ini dilakukan oleh pelaku TPPU, kemudian ahli itu menggunakan hasil kejahatan untuk kegiatan usaha yang sah, misalnya hasil kejahatan ahli, ahli gunakan untuk kegiatan buka butik atau toko roti dan sebagainya menggunakan hasil kejahatan untuk kegiatan usaha yang sah ini diduga TPPU modusnya namanya Comingling kemudian selanjutnya apabila ahli menggunakan hasil kejahatan itu untuk gali lubang tutup lubang kewajiban, membayar kewajiban pada pihak ketiga, membayar kewajiban yang lain misalnya itu menggunakan hasil kejahatan untuk membayar kewajiban pada pihak ketiga itu modusnya namanya skema ponzi atau ponzi scheme;
- Bahwa apabila menggunakan hasil kejahatan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga siapapun itu pihak ketiga menggunakan hasil kejahatan, dapat diduga itu skema ponzi dan hal tersebut termasuk kategori TPPU aktif, TPPU itu ada dua kategori yang pertama adalah TPPU aktif dan TPPU pasif, TPPU aktif itu ada dalam pasal 3 dan 4 dan TPPU pasif ada dipasal 5, TPPU aktif pada pasal 3 itu lazimnya adalah

Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



apabila ahli ini pelaku tindak pidana asal yang disangkakan juga TPPU maka inilah pasal 3, lazimnya pasal 3 itu seperti ini apabila ahli seorang pelaku tindak pidana asal dan disangkakan juga TPPU, kemudian pasal 4, pasal 4 ini juga dikenal dengan istilah gets keeper clausul atau klausul penjaga pintu, ilustrasinya adalah misalnya mr. X adalah pelaku tipikor, ahli ini yang akan menjadi pasal 4, mr. X akan bilang ahli cuci ini satu milyar rupiah, cuci ini dua ratus juta rupiah, ahli mencuci uang aktif hasil kejahatannya mr. X tadi inilah yang disebut penjaga pintu, penjaga pintu itu ahli melakukan pencucian uang tapi lazimnya ahli bukan pelaku tindak pidana asal dan sekarang berkembangnya keren sekali. Senin malam itu ahli sidang Asabri itu kita kenal dengan istilah profesional money laundry dan itu lazimnya adalah pasal 4, kemudian pasal 5, pasal 5 itu disebut sebagai TPPU pasif karena dia itu tahu atau patut menduga bahwa dia telah menerima atau menguasai atau menggunakan hasil kejahatan dan pasal 5 ini adalah karena dia user maka dia bukan pelaku tindak pidana asal;

- Bahwa PPATK mempunyai kewenangan untuk pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor, salah satu pihak pelapor yang terbesar hampir delapan puluh persen itu adalah bank, jadi PPATK baik secara rutin maupun secara mendadak atau insidentil itu melakukan pengawasan kepatuhan dari bank dalam melaporkan:
 - a. Suspicious transactions atau transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. Cash transasction atau transaksi keuangan tunai;
 - c. International financial transactions intructions yaitu uang keluar masuk Republik Indonesia;

Jadi inilah rules materiil atau bahan dasar dari PPATK adalah menganalisa ada tidaknya dugaan TPPU, jadi siapa sebenarnya yang melakukan identifikasi awal terhadap transaksi keuangan mencurigakan, cash transaction maupun transaksi keluar masuk uang diindonesia itu adalah bank, bank nantinya akan melaporkan ke sistem PPATK yang namanya GoAML, GoAML itu punya beberapa window, windownya ada window transaksi keuangan mencurigakan atau Suspicious transasction, window cash transasction atau transaksi tunai dan windows International financial transactions intructions tadi dan kami melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kepatuhan bank terhadap pelaporan itu;

- Bahwa pihak yang bisa meminta produk PPATK itu adalah aparat penegak hukum yang termaktub dalam pasal 74, jadi karena sekarang

Halaman 105 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru jadi semua kementerian lembaga yang mempunyai fungsi atau kewenangan penyidikan boleh minta ke PPATK, yang dikeluarkan oleh PPATK namanya Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) lalu Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) ini materi dasarnya itu dibuat dari data yang ada di GoAML tadi;

- Bahwa permintaan support atau dukungan dari PPATK oleh penyidik itu sifatnya tentatif saja, kalau penyidik butuh;
- Bahwa kalau penyidik tidak meminta ke PPATK dan mereka menganalisis sendiri silahkan karena itu kewenangan penyidik;
- Bahwa biasanya tim penyidik tidak akan sedalam PPATK kalau menganalisis transaksi keuangan karena data PPATK kan kaya sekali makanya lazimnya penyidik meminta dukungan;
- Bahwa hasil analisis penyidik sendiri dibenarkan, karena itu kewenangan penyidik;
- Bahwa PPATK bisa melakukan audit, misalnya melakukan audit kepatuhan dan ditemukan ini seharusnya transaksi ini masuk ke cash transaction, seharusnya masuk ke window ini tapi ternyata tidak, yang pertama PPATK akan melakukan pembinaan, pembinaan itu memang hal yang akan kita lakukan karena bank itu juga perlu pemahaman terkait produk-produk yang harus mereka laporkan, ketika pembinaan telah dilakukan dan misalnya ada keteledoran lagi maka PPATK akan melakukan teguran dan kalau misalnya masih melakukan lagi maka PPATK akan memberikan rekomendasi kepada LPP (Lembaga Pengawas Pengatur) kalau perbankan namanya OJK, nanti yang akan melakukan sanksi itu adalah regulatornya dalam hal ini adalah OJK atas masukan dari PPATK;
- Bahwa regulator itu mempunyai kewajiban untuk membina dan memberi sanksi tapi karena domain untuk perbankan itu dimiliki oleh beberapa institusi, sebenarnya produk perbankan itu banyak tapi yang untuk ketiga laporan itu kan PPATK bisa melaporkan atau merekomendasikan kepada LPP dan nanti LPP akan melakukan sanksi, sanksinya bisa teguran, pengumuman ke publik dan sanksi lain yang sesuai dengan undang-undang yang ada di regulator, tapi ahli ingin menambahkan bahwa bisa jadi begini kalau Bank A misalnya itu transaksinya terjadi di kota Semarang, yang melaporkan bukan Bank A tadi walaupun memang Bank A akan melapor secara internal tetapi yang melaporkan ke PPATK

Halaman 106 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah di direktorat di pusatnya yang memasukkan GOAML itu, jadi di bank nya sendiri memang harus dibereskan juga apakah terjadi sharing information yang memang seimbang antara pusat dan daerah tapi ahli mau menyampaikan bisa saja orang daerah itu tidak tahu karena yang melaporkan itu di komplain pusat karena token untuk melaporkan ke PPAK itu cuma satu, tidak bisa banyak;

- Bahwa tentang tiga produk tadi, yang pertama adalah *suspicious transactions* atau transaksi keuangan yang mencurigakan, lazimnya adalah transaksi yang keluar dari profile ahli misalnya ahli seorang PNS golongan IV/b gajinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunjangan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total kekuatan transaksi ahli kan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ahli tidak mempunyai kegiatan usaha lain tapi ternyata didalam perkembangannya transaksi ahli itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan oleh bank itu tidak sesuai dengan profile ahli, karena bank itu melakukan profile di *know yours customer papers* namanya, *know yours customer papers* itu saat kita mengisi bank pertama itu kan ditanya background kita apa, kekuatan transaksi apa, itulah yang disebut dengan *know yours customer papers*, profile pertama yang dilakukan oleh bank, dan ketika transaksi-transaksi ahli itu keluar dari profile oleh bank lazimnya akan dimasukkan kedalam *windows suspicious transaction*, tapi ahli ingin menyampaikan bahwa *suspicious transaction* atau transaksi keuangan yang mencurigakan itu belum tentu TPPU, masih harus didalam harus dilakukan langkah tindak lanjut jadi kalau misalnya ahli ini *suspicious transaction*nya banyak mungkin ahli lupa untuk memberi notifikasi, jadi kalau mau bertransaksi untuk ASN misalnya jangan lupa untuk memberi notifikasi, ini uang hasil jual mobil ahli atau hasil jual rumah ahli dan itu akan menyelamatkan kita dari *suspicious transaction* dan yang kedua adalah *cash transactions* atau transaksi keuangan tunai, *cash transactions* itu apabila ahli melakukan transaksi dalam satu hari itu minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kalau Rp499.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) belum dilaporkan ke cash transaction, itu dalam waktu satu hari dan cash transactions juga belum tentu TPPU masih harus didalam, dan yang ketiga adalah IFTI (*International financial transactions intructions*), IFTI itu adalah uang keluar masuk

Halaman 107 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia yang ada di rekeningnya ahli, ini juga akan dilaporkan oleh bank kepada PPATK;

- Bahwa kalau jumlahnya lima ratus juta sehari itu bisa masuk cash transaction kalau tidak masuk lima ratus juta dalam satu hari itu belum tentu, kalau itu uang keluar masuk keluar dari luar negeri, ahli transfer uang keluar negeri atau ahli terima transfer dari luar negeri, itu tidak termasuk IFTI, kalau tidak seperti itu tidak termasuk IFTI jadi tergantung karakteristik transaksi seperti yang sudah ahli jelaskan tadi;
- Bahwa jika transaksi ahli itu dibawah lima ratus juta satu hari itu oleh bank tidak akan dilaporkan kedalam cash transaction;
- Bahwa dalam perkara ini itu tidak didakwakan hal yang sama, yang dulunya dianggap predicate crime itu hanya didakwakan undang-undang perbankan tapi tidak didakwakan TPPU kalau yang sekarang dinyatakan secara bersama-sama hal ini dimungkinkan terjadi, misalnya ahli pelaku tindak pidana asal dan ahli tidak kena TPPU kemudian orang-orang lain yang bekerjasama dengan ahli yang dikenakan TPPU hal tersebut dimungkinkan karena syarat TPPU terpenuhi tindak pidana asalnya diahli menghasilkan hasil kejahatan tapi kalau ahli boleh berpendapat memang idealnya sebaiknya kena tindak pidana asal dan TPPU;

3. Ahli **Dr. Ali Mahsyar, SH. MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku dalam tindak pidana itu, terkait dengan subjek hukum ada orang perorangan dan korporasi, terkait dengan orang perorangan ini bisa ada dua, yang pertama adalah dia disebut sebagai pembuat atau dader dan pembantu dan pembuat ini ada empat yaitu pleger kemudian doenpleger, medepleger dan uitlokker, jadi masing-masing orang bisa saja memposisikan mana pleger, doenpleger, medepleger dan uitlokkernya;
- Bahwa medepleger atau turut serta itu didalam studi literatur ada dua pandangan, pandangan yang pertama adalah bahwa masing-masing pelaku harus punya kualitas yang sama, kalau yang satu harus mensyaratkan jabatan maka yang berikutnya juga harus jabatan tapi ada pandangan yang kedua yaitu tidak mesti harus punya kualitas yang sama, dalam ilustrasi misalnya seorang yang melakukan tindak pidana pencurian misalnya, seseorang itu misalnya berbagi tugas ada tiga orang, yang A bagian masuk, B bagian mengawasi keluar dan C yang bertugas untuk menjual, ini meskipun katakanlah masing-masing tidak

Halaman 108 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



berkualitas yang sama dan bahkan dalam status yang berbeda ini juga bisa disebut bekerjasama dalam artian pasal medepleger itu ;

- Bahwa terkait dengan pandangan yang kedua tadi bahwa masing-masing pihak tidak mesti memiliki kualitas yang sama tidak masalah artinya bahwa yang jelas salah satu mempunyai kualitas sebagaimana yang didakwakan bisa saja pelaku lain masuk kedalam kategori madepleger, bisa menjadi satu pelaku dalam medepleger;
- Bahwa antara perdata dan pidana memang ranahnya sangat tipis artinya suatu perbuatan bisa juga menjadi suatu kategori pidana dan disisi lain bisa menjadi perdata tapi sangat mungkin apabila ilustrasi tadi misalnya perbuatan yang awal itu adalah perdata sebenarnya kemudian tersangkut dengan soal pidana dan memenuhi unsur-unsur asalkan memang itu, yang pertama mencocoki rumusan undang-undang, yang kedua bersifat melawan hukum, yang ketiga tidak ada alasan pembenar, masuk ranah tindak pidana, sehingga nanti tinggal kemudian apakah ini memang mencocoki rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum nanti akan diukur dari sisi formil dan materil kemudian yang ketiga adalah tidak ada alasan pembenar, sampai disitu saja sudah bisa kita identifikasi itu telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa sifat melawan hukum atau unsur yang kedua itu bisa diukur dari sisi formil maupun materil, kalau memang dari sisi formil tadi tidak sesuai SOP, ada rekayasa itu sudah bisa dipastikan masuk memenuhi unsur sifat melawan hukum;
- Bahwa pihak perbankan sendiri atau pihak yang namanya atau identitasnya digunakan oleh Terdakwa dapat melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa SOP atau peraturan yang dibuat oleh masing-masing perbankan sebagai acuan pedoman usaha perbankan itu tidak termasuk produk peraturan perundang-undangan tetapi kalau itu merupakan satu bagian unsur dari sifat melawan hukum dalam arti formil itu iya;
- Bahwa SOP dLam perbankan mengikatnya selain juga pegawai bank dan juga seluruh karyawan juga orang-orang yang berhubungan dengan bank, misalnya ada SOP untuk masuk keruangan kami harus begini dan sebagainya jadi mengikat siapapun yang akan datang ke kami, kalau orang itu tidak ada hubungannya dengan kami tidak terikat jadi misalnya orang lain yang katakanlah diluar ruangan Ahli kemudian ya tidak akan terikat dengan SOP yang kami tetapkan;

Halaman 109 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari subjek hukumnya itu merupakan anggota direksi atau karyawan bank atau pegawai bank atau bank konvensional yang memakai prinsip syariah, pelakunya harus itu tetapi saat dia menjadi pleger tetapi saat dia bersama-sama dengan pleger lain yang Ahli sebut dengan medepleger tadi bersama-sama maka dengan satu yang cukup melakukan, itu sudah bisa andaikan yang lain tidak memiliki kualitas yang sama itu bisa dikategorikan sebagai medepleger, sebagaimana yang tadi Ahli sampaikan memang ada dua pandangan dan Ahli kebetulan itu berpandangan yang kedua bahwa tidak semua pelaku berkualitas sama sebagaimana Ahli juga ambil dari pandangan Pompe dan guru-guru kami seperti Prof. Moelyatno dan sebagainya;
- Bahwa didalam beberapa pendapat ilmu hukum pidana juga membolehkan kalau displit artinya bisa saja si A kemudian dipisah sendiri, jadi bisa ada dua model yaitu model digabung atau splitsing, dalam hal ini karena yang diambil adalah model splitsing sehingga seandainya ada satu yang dipisah kemudian didakwa dengan tindak pidana kemudian yang ini tindak pidana yang sama seperti apa yang ada di pasal 55 KUHP Ahli kira juga tidak ada masalah;
- Bahwa kalau dakwaan yang pertama seyogyanya memang juga memberikan pasal penyertaan agar supaya yang lain kalau misalnya yang lain ada terbuka dalam penyertaan bisa dalam cakupan yang tadi;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tiga terdakwa yang tidak ikut sama-sama dengan Terdakwa yang memiliki kualitas harus bersama-sama artinya harus dicantumkan;
- Bahwa memungkinkan terjadi bisa splitsing bisa bersama-sama dalam satu dakwaan, ilustrasinya begini, jika seseorang itu melakukan suatu tindak pidana delik yang tadi, ini memang khusus kalau TPPU itu ada delik utama atau predicate crime atau delik lanjutan yang kita sebut dengan TPPUnya itu;
- Bahwa Terdakwa yang tidak diikutsertakan atau di perkara pidana lain yang tidak ada penyertaan, kalau penyertaannya disebut sebagai dalam tiga terdakwa ini bersama-sama atau medeplegernya bersama-sama maka sangat bisa, akan tetapi kalau terkait dengan delik yang tadi bahwa kualitas tidak bisa, jadi harus dipisah;
- Bahwa pelanggaran SOP termasuk perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum itu ada dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum formil adalah segala

Halaman 110 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



macam pelanggaran hukum yang ditentukan secara tertulis baik itu ditulis dalam bentuk SOP atau bentuk yang lain, apapun walaupun itu hanya sekedar tata tertib itu sudah termasuk kategori sifat melawan hukum yang formil, tetapi kalau yang materiil itu artinya adalah yang tidak tertulis misalnya kesepakatan antar pihak;

- Bahwa dala pidana tidak menilai terkait keabsahan perjanjian perdata, tetapi sepanjang bahwa itu masuk kedalam ranah tindak pidana memenuhi ketiga unsur tadi itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Apakah perikatan itu telah melanggar hukum atau tidak, Ahli kira tidak dalam ranah itu;
- Bahwa TPPU ada dua tindak pidana, kalau didalam ilmu hukum pidana sebenarnya dia itu melakukan concursus realis sebenarnya jadi dia itu melakukan tindak pidana asal dan kalau dia menyembunyikan, mentransfer yang memenuhi rumusan TPPU berarti dia melakukan TPPU, jadi melakukan dua, didalam hal ini bisa saja memang hanya dipidana tindak pidana asalnya, nanti lain kali baru diproses TPPU sangat mungkin karena tidak mesti harus jadi satu jadi ilustrasinya seperti itu jadi dia melakukan dua tindak pidana misalnya seorang yang melakukan tindak pidana pencurian, pencurian itu sendiri adalah tindak pidana dan kebetulan merupakan predicate crime dalam TPPU apabila uang atau hasil dari kejahatan itu kemudian ditransfer, disembunyikan atau diinvestasikan itu memenuhi unsur TPPU maka dia juga melakukan dua tindak pidana berikutnya yaitu TPPU;
- Bahwa over macht harus memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga tidak mudah seseorang yang katakanlah dalam kondisi darurat lalu kemudian tidak bisa dipidana sehingga ada persyaratan;
- Bahwa berkaitan dengan mens rea, jadi mens rea itu ada dua yaitu ada dolus dan ada culpa, soal kemudian tadi yang disebut pengetahuan berada di ranah dolus, dolus itu ada dua teori, teori menghendaki dan teori mengetahui, jadi ada dua, orang yang menghendaki sesuatu dia tahu pasti tahu karena menghendaki atau setidaknya-tidaknya dia voorstelling, voorstelling teori ini pengetahuan, yang mengetahui patut mengetahui bahwa perbuatan ini sudah merugikan, itu termasuk kategori dolus, jadi dolus ada dua teori menghendaki atau mengetahui;
- Bahwa nasabah-nasabah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit yang kemudian lahir perjanjian yang kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa turut serta, jadi

Halaman 111 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja nasabah-nasabah yang tidak mengetahui, istilahnya begini harus menghendaki dan harus mengetahui, ketika ini bukan pelaku bisa saja dia menjadi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa BAP penyidik tersebut ditandatangani semua dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa tidak ada keterangan di BAP Penyidik yang akan Terdakwa cabut;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi empat tahun yang lalu;
- Bahwa posisi Terdakwa di CV. Ganeta Krifkon Land menjabat sebagai wakil direktur dan di CV. Ryfiadi Sukses Abadi sebagai direktur;
- Bahwa CV. Ryfiadi Sukses Abadi bergerak dibidang developer, pengembangan perumahan dan juga membangun perumahan;
- Bahwa dari tahun 2007 Terdakwa sudah berkecimpung di usaha pembangunan perumahan;
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa memulai usaha itu di perumahan rumah mewah di lokasi Jalan Rawa Sari KM. 5 dan disitu Terdakwa membangun sekitar dua puluh unit rumah mewah kemudian pengembangan selanjutnya Terdakwa lakukan di Perumahan Ganeta Krifkon Land Jalan Ganet KM. 11 awalnya lima puluh unit rumah kemudian pengembangan selanjutnya sekitar tiga puluh unit rumah dan juga pengembangan perumahan di Jalan Kuantan B-wan Estate Property yaitu sekitar empat puluh unit rumah dan perumahan di Jalan Ahamd Yani ada lima unit rumah mewah kemudian terakhir di perumahan KM. 9 perumahan Mangoes Hills di Jalan Dompok;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha diawali dengan adanya penerimaan dana kontrak kerja untuk perumahan rumah mewah yang ada di Jalan Rawa Sari, dari dana itu kemudian Terdakwa merangkul beberapa rekan untuk bekerjasama membeli tanah di Perumahan Ganeta Krifkon Land di Jalan Ganet KM. 11 kemudian untuk pengembangan perumahan Terdakwa melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja di Bank Syariah Mandiri Tanjungpinang;

Halaman 112 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman di BSM Tanjungpinang itu melakukan kegiatan pembangunan rumah di perumahan Jalan Ganet Perumahan Ganeta Krifkon Land dan juga perumahan B-wan Estate di Jalan Kuantan kemudian Mangoes Hills Jalan Dompok;
- Bahwa rumah yang dibangun untuk yang di Ganet itu sekitar delapan puluh unit, di Jalan Kuantan sekitar empat puluh unit dan di Mangoes Hills sekitar empat puluh unit;
- Bahwa rumah-rumah tersebut sebagian besar sudah terjual dan sudah dihuni oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tubagus Rofik, dia adalah pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tubagus Rofik sejak tahun 2009 pada saat dia menjabat sebagai Manager Marketing di Bank Syariah Mandiri cabang Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mengawali Kredit Modal Kerja di BSM Tanjungpinang, awalnya kredit untuk pembelian tanah di Jalan ganet dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembangunan unit rumah mewah dan dalam rumah mewah ini sistem bangunnya yaitu dengan sistem pembayaran kreditnya itu bertahap berdasarkan progres bangun jadi dalam progres pembangunan dan sistem pengaliran pencairan dana itu tidak balance jadi Terdakwa dalam pembangunan unit tapi pencairannya lebih cenderung didahulukan untuk pembayaran angsuran kredit sehingga pembangunan rumah itu agak tersendat, agak terlambat sehingga agak sulit untuk mempercepat proses pelunasan kredit di BSM Tanjungpinang dan karena terlambatnya pembangunan lalu dari konsumen yang membeli unit rumah mereka tidak mau melakukan pembayaran angsuran sehingga angsuran yang ada di BSM Tanjungpinang itu Terdakwa beralih bertanggungjawab untuk melakukan angsuran, setiap angsuran yang dilakukan itu sekitar delapan puluh juta Rupiah sampai seratus juta Rupiah setiap bulannya, sehingga Terdakwa semakin bertambah bulan merasakan berat untuk melakukan angsuran pembayaran bulannya dan pada saat Terdakwa merasakan berat untuk melakukan angsuran bulanan, Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi Tubagus Rofik untuk dilakukan penghentian kredit dengan lelang rumah mewah yang telah Terdakwa bangun tetapi Saudara Tubagus Rofik tidak menyetujuinya karena Saksi Tubagus Rofik menginginkan kredibilitasnya di BSM itu aman dan Saksi Tubagus Rofik ingin kredit itu di posisi lancar dan Saksi Tubagus Rofik mengatakan bahwa akan membantu Terdakwa untuk

Halaman 113 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari dana menyelesaikan angsuran kredit Terdakwa yang ada di BSM Tanjungpinang;

- Bahwa kredit yang macet itu sekitar delapan puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah angsuran setiap bulannya sudah termasuk margin;
- Bahwa hutang Terdakwa di BSM Tanjungpinang tersebut sebagian besar telah selesai;
- Bahwa penyelesaian hutang dari penjualan unit rumah yang Terdakwa lakukan kembali dan juga ada beberapa dari pinjaman di BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada saat Saksi Tubagus Rofik menjabat sebagai pimpinan cabang BSM Tanjung Balai Karimun, Saksi Tubagus Rofik meminta Terdakwa untuk melakukan penyelesaian pinjaman kredit yang menurutnya selama ini angsuran kredit Terdakwa di BSM Tanjungpinang itu dia lakukan melalui pinjaman rekan-rekannya, Saksi Tubagus Rofik mengatakan ada sejumlah lima ratus juta Rupiah yang harus diselesaikan dan Terdakwa katakan bahwa saat ini dari unit bangunan rumah yang sedang dibangun belum selesai semua sehingga Terdakwa belum mempunyai dana untuk mengembalikan dana yang diinginkan Saksi Tubagus Rofik tersebut, sehingga dia meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya dan dia mengarahkan Terdakwa untuk melakukan pinjaman kredit ke BSM Tanjung Balai Karimun dengan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman dana dari rekan Saksi Tubagus Rofik tersebut;
- Bahwa Saksi Tubagus Rofik meminta Terdakwa untuk menyiapkan permohonan kredit dan mengatakan bahwasanya otoritas kredit yang dia bisa lakukan itu maksimum satu jaminan itu hanya seratus juta Rupiah, sehingga lima unit yang dia perlukan untuk penyelesaian pinjaman rekannya yang sebelumnya itu sejumlah lima ratus juta Rupiah. Saksi Tubagus Rofik meminta Terdakwa untuk melakukan permohonan pinjaman sebanyak lima permohonan dengan lima jaminan;
- Bahwa awalnya itu atas nama karyawan Terdakwa yang bernama Nuril kemudian Ajma'an, lalu atas nama Efni Marwati, Agus Wahyudi dan nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari lima unit pinjaman di bulan pertama itu sekitar bulan Agustus 2012, dari pencairan dana tersebut kemudian dilakukan sebagian besar untuk membayar angsuran kredit di BSM cabang Tanjungpinang dan kemudian dari arahan Saksi Tubagus Rofik dibayarkan untuk pelunasan pinjaman rekannya yang dia katakan bahwa itu digunakan untuk pembayaran pelunasan hutang Terdakwa CV. Ganeta Krifkon Land dan CV. Ryafidi Sukses Abadi di BSM

Halaman 114 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang kemudian karena posisi jumlah kreditnya itu besar dan secara otomatis bisa dikatakan semakin menambah lubang jumlah angsuran yang harus Terdakwa bayarkan sehingga dibulan berikutnya di bulan September 2012 Terdakwa sudah harus membayar lagi jumlah yang bertambah dan Saudara Tubagus Rofik meminta Terdakwa untuk menyiapkan lima kredit berikutnya dan begitu seterusnya sampai dengan Desember 2013 berjalan setiap bulan kredit bertahap per lima unit;

- Bahwa nasabah yang Terdakwa cari sendiri sekitar lima belas orang dan juga ada beberapa orang saudara dan rekan Saudara Ryan Sunarto dan juga rekan kerja pembangunan unit rumah yaitu Saudara Dedi Sanjaya serta dari rekan atau saudara karyawan Terdakwa diantaranya Nuril, Ajma'an dan Agus Chandra;
- Bahwa Saudara Dedi Sanjaya pada saat itu Terdakwa melakukan kerjasama untuk pemborong, dia sebagai pemborong untuk pembangunan unit rumah di perumahan Mangoes Hills Jalan Dompok;
- Bahwa Terdakwa diminta menyiapkan data-data debitur seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya lalu data yang sudah ada dilengkapi dengan sertifikat jaminan, Terdakwa menyerahkan semua data itu kepada bagian marketing BSM KCP Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk oleh Saksi Tubagus Rofik dan mereka yang datang ke Tanjungpinang untuk mengambil berkas permohonan, data-data permohonan yang sudah Terdakwa siapkan tersebut;
- Bahwa pihak bank yang datang awalnya Saudara Luluk, lalu Saudara Rafli dan terakhir Saudara Reza;
- Bahwa yang menandatangani permohonan kredit adalah debitur langsung, nasabah yang melakukan permohonan kredit langsung ke BSM;
- Bahwa Terdakwa hadir saat penandatanganan perjanjian kredit, setiap ada transaksi akad dan tandatangan apapun Terdakwa mendampingi nasabah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini Terdakwa sedang mengajukan kredit untuk pembangunan unit rumah dan untuk kredit ini karena otoritas dari pimpinan cabang BSM itu hanya maksimum satu kredit itu hanya seratus juta Rupiah sehingga Terdakwa meminta dari kolega, teman, rekan dan saudara Terdakwa untuk melakukan kredit pinjam nama dan Terdakwa katakan bahwa untuk kredit ini Terdakwa menggunakan data mereka namun untuk pertanggungjawaban kredit itu seratus persen Terdakwa yang bertanggungjawab karena disini Terdakwa menyerahkan

Halaman 115 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jaminan sertifikat rumah, tanah dan bangunan sebagai jaminan untuk kredit yang mereka lakukan tersebut dan mereka bersedia membantu Terdakwa;
- Bahwa dari lima puluh orang tadi, ada dua jenis kredit yang dilakukan, yang pertama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ada sekitar dua puluh delapan sampai tiga puluh orang dan sisanya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR);
 - Bahwa tanah yang diagunkan tersebut adalah milik CV. Ganeta Krifkon Land tapi disertifikat atas nama Saksi Ryan Sunarto dan Saudari Amnah;
 - Bahwa Saudari Amnah itu untuk pembanguna rumah di Jalan Kuantan, Terdakwa melakukan perjanjian bagi hasil antara Saudara Ryan Sunarto dan Saudari Amnah, jadi untuk setiap akad kredit Saudari Amnah memberikan kuasa tandatangan kreditnya kepada Saudara Ryan Sunarto untuk melakukan kredit penjualan unit rumah;
 - Bahwa semua balik nama dilakukan karena semua proses akad sampai balik nama itu Terdakwa serahkan semauanya kepada notaris yang ditunjuk oleh BSM yaitu Saudari Assadori;
 - Bahwa untuk posisi Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan proses permohonan akad kredit, semua data secara prosedural untuk permohonan data konsumen sudah Terdakwa serahkan kepada marketing BSM dan kemudian dari marketing menyerahkan data tersebut kepada notaris dan selanjutnya notaris juga meminta Terdakwa untuk melengkapi data yang diperlukan untuk proses sampai balik nama diantaranya seperti PBB yang berkaitan dengan jaminan atau foto rumah yang dijadikan sebagai jaminan dan hal-hal yang fungsinya untuk proses penyelesaian administrasi dari notaris, hanya pada saat awal untuk Kredit Usaha Rakyat pada waktu itu tidak semua dalam bentuk jaminan sertifikat, jadi diawali dengan cash collateral yaitu jaminan dari kredit seratus juta Rupiah, dana yang disimpan sebagai jaminan itu sekitar tiga puluh lima juta Rupiah, awalnya seperti itu namun setelah beberapa bulan berjalan sementara angsuran harus tetap dilakukan pembayaran sehingga Saksi Tubagus Rofik mengatakan kepada Terdakwa bahwa dana cash collateral itu ditarik untuk menambah pendanaan untuk pembayaran angsuran dan mereka meminta Terdakwa untuk menyiapkan sertifikat sebagai pengganti jaminan dan karena pada saat itu sertifikat Terdakwa masih induk dan Terdakwa sampaikan apa adanya bahwa sertifikat tanah yang berlokasi di Jalan Ganet itu yang sertifikat pembangunan tahap dua itu masih dalam proses pemecahan jadi Terdakwa hanya bisa memberikan sertifikat induk dan Saksi Tubagus Rofik menyetujui itu;

Halaman 116 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak bank ada melakukan pengecekan langsung ke lokasi perumahan;
- Bahwa pihak bank yang datang melakukan pengecekan adalah Saudara Luluk, Saudara Rafli dan Saudara Reza;
- Bahwa pada saat dilokasi pada saat itu mereka memfoto lokasi jaminan dan juga unit bangunan;
- Bahwa pada saat di notaris, notaris Assadori memang tidak memfollow up Terdakwa untuk apabila ada kekurangan data untuk proses melakukan validasi AJB sampai balik nama, dia tidak pernah memfollow up Terdakwa sementara dari beberapa akad kredit yang Terdakwa lakukan di notaris yang lain biasanya admin notaris tersebut selalu memfollow up ke developer jika ada kekurangan data yang dibutuhkan notaris untuk penyelesaian administrasi sampai di BPN, notaris Assadori tidak ada melakukan itu sama sekali dan terakhir setelah adanya pengecekan data dari legal BSM dan ternyata ada proses balik nama yang belum selesai baru notaris Assadori memfollow up dan itupun yang memfollow up adalah Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada notaris Assadori apa saja yang harus disiapkan untuk penyelesaian tersebut dan itu juga sangat lambat pemberian datanya;
- Bahwa dari awal pada saat proses akad kredit, notaris itu sudah meminta semua dan pembayaran itu semuanya di awal untuk lima puluh jaminan sampai kepada proses balik nama, semuanya diminta oleh notaris Assadori diawal jika Terdakwa tidak membayarkan maka satu pun dia tidak akan mengeluarkan cover note;
- Bahwa yang Terdakwa bayarkan ke notaris Assadori tersebut, sebagian besar sesuai dengan proses admin, jadi ada yang hanya sampai kuasa HT jadi tidak sampai balik nama dan biaya ABHT dan sebagainya sudah Terdakwa serahkan, semua kredit dari biaya administrasi notaris, biaya cek sertifikat, biaya pajak jual beli dan biaya proses balik nama semua sudah diserahkan dari awal dan jika tidak kita berikan maka notaris Assadori tidak mau mengeluarkan cover note;
- Bahwa mengapa cover note yang dikeluarkan Terdakwa tidak paham secara administrasi hukumnya untuk kenotariatan seperti apa, hanya memang selama ini setiap akad kredit atau jual beli yang Terdakwa lakukan secara tunai yang dilakukan di depan notaris, biasanya untuk akad kredit notaris menyerahkan cover note ke pihak bank karena pihak bank akan melakukan pencairan apabila telah menerima cover note dari notaris;
- Bahwa proses balik nama itu belum selesai semuanya;

Halaman 117 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sekarang ini semua sertifikat ada di notaris Assadori;
- Bahwa Pengikatan jaminan ada karena ada yang sudah Terdakwa selesaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah yang telah selesai pengikatan jaminannya tapi ada yang sudah selesai pengikatan jaminannya;
- Bahwa yang belum terjadi pengikatan jaminan adalah cover note;
- Bahwa pada dasarnya semua dana pinjaman itu digunakan untuk kepentingan BSM itu sendiri, jadi atas perintah Saksi Tubagus Rofik karena Terdakwa harus menyelesaikan angsuran grup CV Terdakwa ke BSM maka setiap pencairan itu maka Saksi Tubagus Rofik selalu mengarahkan untuk melakukan pembayaran, dana-dananya sudah Saksi Tubagus Rofik siapkan kemana yang harus dibayarkan dan sebagian besar memang untuk angsuran kredit dan Terdakwa sampaikan apabila sebagian besar untuk angsuran kredit sementara ada diantara jaminan yang Terdakwa berikan untuk kredit tersebut bangunannya belum selesai dan tidak akan melunasi kredit karena bangunan tidak selesai-selesai jika tidak ada dana untuk pembangunan makanya ada sebagian kecil dari setiap kredit itu Saksi Tubagus Rofik memberikan dananya untuk proses penyelesaian bangunan yang bangunan itu digunakan sebagai jaminan kredit di BSM itu sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan tandatangan akad kredit di notaris maka pada hari itu juga biasanya cover note dikeluarkan dan kemudian Saksi Tubagus Rofik biasanya meminta Terdakwa untuk mengeluarkan *standing instruction* dana pencairan itu ke CV. Ganeta Krifkon Land dan kemudian dana kredit itu otomatis di debit di rekening CV. Ganeta Krifkon Land;
- Bahwa *Standing instruction* atau pemindah bukuan itu untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR);
- Bahwa kalau Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasabah yang bertandatangan kredit itu langsung yang mengambil dananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan ada juga yang sebagian dikuasakan;
- Bahwa setiap awal kredit semua dana masuk ke rekening atas nama debitur yang bertandatangan;
- Bahwa angsuran hutang tersebut dimulai bulan berikutnya, jadi setiap bulan langsung dilakukan kredit berikutnya untuk melakukan pembayaran bulan tersebut;
- Bahwa untuk membayar tagihan hutang berikutnya itu pinjam lagi dan caranya pakai lagi nama orang lai. Hutang bayar hutang pinjam lagi dan

Halaman 118 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pakai nama orang lain lagi, jadi Terdakwa melakukan kredit tersebut setiap bulannya untuk melakukan pembayaran angsuran BSM setiap bulan;

- Bahwa angsuran yang dibayar setiap bulan itu hutang pokok ditambah margin. Margin itu secara konvensional adalah bagi hasil diluar hutang;
- Bahwa untuk menutupi hutang pokok dan margin itu meminjam lagi;
- Bahwa karena Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit dan juga bertanggung jawab kepada rekanan yang Terdakwa pinjam namanya tersebut, jadi Terdakwa ingin sebenarnya bangunan yang kami punya itu bisa dilakukan penjualan untuk melakukan penyelesaian kredit dan nama orang yang telah membantu Terdakwa itu juga bersih namun diperjalanan setiap bulan angsuran semakin berat, kami telah meminta kepada Saksi Tubagus Rofik agar jaminan untuk dilelang saja tapi Saksi Tubagus Rofik tidak menyetujui karena dia ingin menjaga kredibilitasnya di BSM;
- Bahwa sudah pernah Terdakwa sampaikan kepada Saudara Tubagus Rofik untuk jaminan di lelang saja di awal pada saat pinjaman di Tanjungpinang dan sebelum kredit di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ryan Sunarto pernah menyampaikan kepada Saksi Tubagus Rofik bahwa tidak sanggup lagi dan disaksikan oleh rekan Saksi Tubagus Rofik yaitu Saudara Bimo, kami sampaikan bahwa kami sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya seperti ini dan sudah semakin berat dan Saksi Tubagus Rofik marah, Saksi Tubagus Rofik mau kami menjaga nama baiknya di BSM dan dia mau membantu kami untuk mencari dana menyelesaikan angsuran tersebut;
- Bahwa penolakan itu kami sampaikan dari awal, pada saat di BSM Tanjungpinang juga sudah kami sampaikan dan juga setelah beberapa bulan berjalan di BSM Tanjung Balai Karimun juga telah kami sampaikan kepada Saksi Tubagus Rofik karena ini akan semakin memberatkan;
- Bahwa pada saat kredit macet kemudian Saksi Tubagus Rofik sudah menyampaikan kepada kami untuk melakukan proses penyelesaian dan Terdakwa dari awal pada saat Saksi Tubagus Rofik masih memimpin BSM KCP Tanjung Balai Karimun kami sudah melakukan penyelesaian dua unit sejumlah seratus juta Rupiah dan lima puluh delapan juta Rupiah dan selanjutnya pada saat kami ingin melakukan proses penyelesaian ternyata BSM KCP Tanjung Balai Karimun sedang tidak ada pimpinan dan tidak ada kebijakan dan Terdakwa hanya bisa melakukan proses permohonan yang

Halaman 119 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



diajukan ke BSM KCP Tanjung Balai Karimun tetapi tidak pernah ditanggapi karena memang dari unit bangunan yang sudah selesai ada konsumen yang mereka akan melunasi tapi karena unit bangunannya tidak seluruhnya jadi bertahap maka Terdakwa selalu meminta proses penyelesaian itu bertahap tapi karena ada kekosongan pimpinan di BSM Tanjung Balai Karimun itu cukup lama sehingga kami tidak punya jalur untuk menyelesaikan kredit tersebut sampai kemudian Terdakwa mendapat info dari bagian penyelesaian kredit di BSM Tanjungpinang bahwasanya sejak tahun 2016 sudah ada pimpinan di BSM KCP Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa masukkan lagi permohonan bahkan pimpinan yang baru itu sudah datang ke kantor kami, sudah Terdakwa masukkan proses permohonan dan juga tidak ada tanggapan jadi dari awal kredit macet Terdakwa sudah melakukan permohonan untuk penyelesaian kredit sampai dengan kami juga menemui Saksi Deni sekitar tahun 2018 seingat Terdakwa, kami mengajukan permohonan untuk penyelesaian kredit, kami menemui Saudara Denni di Morning Bakery Batam dan itu sebelum Saudara Denni mengajukan laporan terhadap kredit macet kami ini;

- Bahwa ada beberapa kali pertemuan dengan bank, untuk pertama kali di kantor kami setelah ada pimpinan baru, setelah ada kekosongan pimpinan BSM KCP Tanjung Balai Karimun, pimpinan yang baru datang ke kantor kami, setelah tidak ada progres apapun lalu kami mengajukan lagi permohonan setelah Terdakwa tahu sudah ada bagian collection Batam yaitu Saksi Denni dan Terdakwa masukkan permohonan lalu kami langsung melakukan pertemuan di Morning Bakery Batam dan Saksi Denni juga berjanji akan menyampaikan permohonan kami ini ke Kanwil BSM yang berkedudukan di Medan dan ternyata Saudara Denni menyampaikan belum bisa karena ini harus disetujui oleh pengacara BSM karena sudah masuk ke ranah hukum dan Saudara Denni meminta kami untuk melakukan permohonan menyurati bagian collection BSM Kanwil Medan dan pengacara BSM dan surat itu sudah kami sampaikan dan juga tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan pengacara BSM dan dia meminta langsung total pelunasan, semua dibayar sekaligus tidak bisa dengan cara bertahap bahkan terakhir kami bertemu dengan bagian legal dan collection BSM dari Medan di Morning Bakery Tanjungpinang dan sudah disampaikan bahwa kami bisa bertahap, pembayaran pertama satu milyar kemudian selanjutnya lima ratus juta Rupiah dan setiap bulan tiga puluh juta Rupiah



dan juga tidak disetujui, dia menginginkan seratus persen langsung lunas dan kalau tidak maka proses hukum tetap dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa jadi nasabah BSM sudah dari tahun 2009;
- Bahwa kredit yang bermasalah ini adalah pinjaman yang kesekian kali;
- Bahwa peminjaman KTP itu adalah inisiatif dari Saksi Tubagus Rofik selaku kepala cabang BSM Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pinjaman apapun lagi, jadi Saksi Tubagus Rofik mengundang Terdakwa kerumahnya dan mengatakan bahwasanya untuk angsuran kredit di Tanjungpinang itu selama ini dipinjam dari rekanan Saudara Tubagus Rofik, sehingga kami harus mengembalikan dananya;
- Bahwa kalau untuk kredit yang sebelumnya itu ada juga yang pinjam nama itu yang Saksi Tubagus Rofik sarankan di Tanjungpinang, Terdakwa tahunya pencairan dana itu untuk pencairan angsuran kredit jadi pada saat Saudara Tubagus Rofik mengatakan ada dana pinjaman dari rekanannya, Terdakwa pikir karena Saudara Tubagus Rofik yang banyak melakukan angsuran kredit jadi Terdakwa percaya ada pinjaman itu dan Terdakwa katakan bahwasanya saat ini Terdakwa tidak punya dana untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk kredit pertama itu ada objek tanggungannya dan ada deposito, depositonya sejumlah satu milyar tiga ratus juta Rupiah;
- Bahwa untuk kredit yang pertama, Terdakwa tidak bayar angsuran sesudah satu tahun berjalan;
- Bahwa oleh bank juga tidak dijadikan kredit macet dan kemudian agunannya tidak diambil dan Terdakwa tahu ternyata Saksi Tubagus Rofik yang membayar angsuran, kemudian Saksi Tubagus Rofik menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kredit yang macet itu sebenarnya dibayarkan dari pinjaman orang lain makanya disarankan Saudari untuk membuka pinjaman berikutnya di BSM juga tetapi itu tidak memungkinkan sehingga disarankan untuk meminjam KTP orang lain;
- Bahwa proses atau tahapan kredit yang pertama dan kedua sama hanya bedanya ada peminjaman KTP orang lain;
- Bahwa ada dilakukan survey lokasi dan taksiran harga jaminan bahkan ada juga beberapa konsumen yang didatangi langsung dilihat di tempat kerjanya;
- Bahwa objek yang dijadikan jaminan adalah milik sendiri atas nama Ryan Sunarto dan itu diketahui oleh bank;
- Bahwa renegotiasi utang untuk yang di BSM Tanjungpinang berjalan dan untuk yang di BSM Tanjung Balai Karimun di awalnya ada, pada saat masih

Halaman 121 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Saksi Tubagus Rofik kami ada dua melakukan pelunasan, kami minta pelunasan berdasarkan limit rumah yang sudah ready;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran, yang Terdakwa ingat seratus lima puluh delapan juta Rupiah dan dibayarkan dalam satu kali pembayaran untuk pelunasan kredit total dan kalau untuk angsuran setiap bulan tetap dibayarkan;
- Bahwa kredit topengan ini Terdakwa bayar sampai Desember 2013 dan telah dibayar dua puluh empat kali cicilan untuk lima tahun berarti enam puluh kali cicilan dan Terdakwa sudah menyicil kurang lebih dua tahun dan masih sisa tiga tahun;
- Bahwa pembayaran itu langsung dari rekening nama-nama yang dipakai tersebut, rekeningnya sudah disiapkan oleh bank pada saat tandatangan awal;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening tabungan tersebut semua sistem di bank tersebut terlibat termasuk tellernya;
- Bahwa selama dua tahun Terdakwa yang memasukkan uang sesuai angsuran tersebut dan uang itu terdebit dari rekening yang dibuatkan itu, bahkan sampai sekarang pun masih ada rekening bank yang atas nama-nama nasabah itu yang dana mereka tersedia selalu ditarik yaitu sekitar tiga atau empat orang dan bahkan kami yang mengganti uang tersebut sedangkan yang lainnya memang isinya tidak ada;
- Bahwa proses kredit masih berjalan setelah bank melaporkan permasalahan ini ke tindak pidana, kepala cabang telah dilaporkan, auto debit pun di rekening nama-nama tersebut masih ditarik walaupun tidak semua karena tidak semua isinya ada;
- Bahwa sertifikat jaminan di BSM yang sudah ada bangunannya itu sebanyak dua puluh tiga unit dan masih dalam penguasaan BSM dan tidak dilelang oleh BSM;
- Bahwa bangunannya sebagian sudah ada yang mau beli dan konsumen itu sudah mau membayar langsung dan mereka sudah setorkan sebagian dananya ke BSM atas nama mereka dan mereka mau melunasinya dan sertifikat langsung mereka terima dan BSM tidak menyetujuinya karena katanya sudah diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 122 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Dr. Ramon Nofrial, S.H, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa di bank itu ada namanya pegawai bank, jadi pegawai bank inilah yang bertindak atas nama bank dalam proses pemberian kredit, SOP ini adalah ketentuan dari perbankan kepada pegawainya, kalau ingin memberikan pencairan kredit seperti inilah mekanismenya, jadi SOP ini dia akan mengikat dari bank kepada karyawannya atau pegawainya dalam proses pencairan kredit jadi bukan mengikat kepada nasabah, nasabah disini ketika dia bertemu dengan pegawai bank maka pegawai bank akan menjelaskan sesuai SOP di bank kami, pegawai bank ini baru bisa memproses pencairan kredit apabila ketentuan-ketentuan SOP disini sudah dipenuhi maka kami akan proses, jadi SOP ini menjadi dasar untuk bekerjanya pegawai bank untuk melakukan sesuatu kegiatan didalam bank tersebut;
- Bahwa SOP tadi mengikat antara bank dengan pegawainya atau karyawannya, jadi kalau ada pelanggaran SOP berarti pelanggaran terhadap aturan yang berlaku antara bank dengan karyawannya maka disini adalah pertanggungjawaban karyawan terhadap institusinya yaitu lembaga perbankan itu sendiri;
- Bahwa pegawai bank yang terikat dengan SOP karena itulah yang menjadi aturan atau dasar dia melakukan suatu kegiatan didalam perbankan tersebut;
- Bahwa disini dilihat adanya suatu hubungan hukum, hubungan hukum dalam hal ini adalah perbuatan hukum yang berupa perjanjian kredit, hubungan hukum disini adalah hubungan hukum antara bank dengan nasabah, dalam hal ini bank diwakili oleh pegawainya dan didalam itu ada mengenai standar-standar bagaimana proses pemberian kredit, jadi kalau sudah sampai ketahap perjanjian itu biasanya tahap SOP nya itu sudah dilalui, sehingga sekarang ini tinggalah hubungan hukum antara bank dengan nasabah dan pihak bank ini diwakili suatu jabatan berdasarkan ketentuan didalam bank tersebut siapa yang mewakili bank untuk suatu perbuatan jadi ketika sudah terjadi perjanjian kredit maka lahirlah suatu perikatan antara bank dengan nasabah dan bukan perikatan antara bank dengan karyawannya atau karyawan dengan nasabah jadi disini adalah perikatan antara bank dengan nasabahnya

Halaman 123 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dimana perjanjian kredit tadi menimbulkan yang namanya prestasi, prestasi itu melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, kalau dalam perjanjian kredit biasanya bank menyerahkan dalam bentuk pembiayaan pinjaman kemudian nasabah itu membayar sesuai dengan apa yang sudah disepakati didalam perjanjian tersebut jadi disini adalah hubungan hukum antara dua subjek hukum yang satu perbankan dengan nasabah;

- Bahwa lahirnya suatu perikatan yang bersumberkan daripada perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah bukan pegawai bank dengan nasabah dan bukan bank dengan pegawainya jadi dalam perjanjian kredit itu lahirnya hubungan hukum;
- Bahwa suatu perjanjian itu adalah suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan untuk membatalkannya itu harus berdasarkan kesepakatan siapa yang menjadi para pihak didalam perjanjiannya tadi antara bank dengan nasabah bukan dengan karyawannya, kalau ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya maka karyawan tersebut pertanggungjawabannya kepada bank yang bersangkutan ditempat dia bekerja;
- Bahwa untuk mengenai kontrak didalamnya itu ada klausula-klausula, didalam prakteknya bank itu sudah membuat klausula-klausula didalam suatu perjanjian, dimana disini kita istilahkan klausula baku, jadi nasabah sebelum menandatangani lihat perjanjiannya, jika setuju ditandatangani, jika tidak setuju pulang dan Ahli disini berpendapat untuk sahnya perjanjian tersebut adalah kesepakatan mengenai klausula yang telah dihadapkan pada nasabah walaupun pada prinsipnya ada azas kebebasan berkontrak tetapi terkait klausula baku disini Ahli berpendapat itu adalah sah sepanjang klausulanya sudah dijelaskan terlebih dahulu, jadi sah walaupun itu klausula baku, klausula yang dibuat salah satu pihak dan itu terjadi dalam praktek perbankan intinya perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan terhadap isi yang disepakati, telah disepakati dalam bentuk wujud ditandatangani kesepakatan itu berarti undang-undang bagi mereka yang membuat jadi disini menjadi undang-undang bagi pihak bank dengan nasabahnya dan itu menjadi aturan yang berlaku bagi mereka;
- Bahwa bank memberikan kredit atau pinjaman kemudian nasabah menerima kredit kemudian nasabah kewajibannya adalah membayarkan setiap bulan apa yang disepakati didalam perjanjian kredit tersebut tetapi

Halaman 124 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



kalau ada pihak lain yang menggunakan dana tersebut, siapa yang memberikan dana tersebut, dia akan ikut bertanggung jawab tapi inti dari kredit itu adalah terjadinya pelunasan daripada nasabah, lepas dari pihak lain yang menggunakan, lepas dari pada itu jadi poinnya adalah bagaimana pengembalian dana dari pihak perbankan;

- Bahwa bentuk penyertaan itu kita lihat daripada apa tindak pidana yang terjadi dan apa peran daripada orang yang dikatakan turut serta sehingga tindak pidana itu menjadi suatu perbuatan pidana dan adanya keterlibatan daripada orang-orang sehingga orang tersebut itu dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai turut sertanya akibat terjadinya suatu perbuatan pidana;
- Bahwa orang yang turut atau turut serta itu harus memenuhi tiap-tiap unsur pasal yang merupakan sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang, itu merupakan konsekuensi dari azas legalitas, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu baru seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya jadi mengenai suatu turut sertanya sejauh mana undang-undang itu mengaturnya dan disitulah baru dapat dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa Pasal 66 berbunyi anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini, berarti perbuatan yang di sangkakan kepada direksi atau pegawai bank atau bank umum syariah perbuatan tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian bagi bank atau menyebabkan keadaan tidak sehat, disini Ahli melihat kalau untuk pasal 66 ini subjek pelakunya ini lebih dokhususkan kepada anggota direksi atau pegawai bank syariah bukan diluar daripada subjek yang lain jadi untuk dapat dikenakan pasal 66 ini adalah anggota direksi atau pegawai bank syariah;
- Bahwa para pelaku didalam ketentuan pasal itu adalah orang-orang yang disebutkan didalam unsur pasal itu yaitu bagi anggota direksi atau pegawai bank syariah jadi tidak dimaksudkan kepada orang-orang yang diluar dari yang disebutkan itu;
- Bahwa Pasal 66 ini mengkhususkan kalau perbuatan ini hanya dilakukan oleh anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah kalau diluar itu tidak termasuk kedalam kategori subjek sebagaimana dimaksud didalam pasal 66 ini;

Halaman 125 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus memenuhi kualitas sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 66 karena kalau diluar ini mungkin bisa terjadi suatu kekacauan hukum, maksud Ahli disini apabila ada pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan terjadinya suatu perbuatan yang merugikan bank itu diluar konteks daripada direksi atau bisa terjadi ketika ada kredit macet itu, itu otomatis merugikan bank maka seharusnya perbuatan dalam konteks ranah perdata penyelesaian hutang piutang menjadi kriminalisasi semuanya kalau pasal 66 ini kita tafsirkan secara luas;
- Bahwa mengenai pasal 66 mengenai turut sertanya ini berlaku azas lex spesialis derogate lex generalis jadi peraturan yang khusus ini menyampingkan peraturan yang lainnya meskipun juga mengatur yang sifatnya turut serta, jadi kalau perbuatan yang terkait pasal 66 maka subjeknya adalah anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional diluar ini tidak dapat diterapkan ketentuan ini karena ini sebenarnya adalah lex spesialis derogate lex generalis;
- Bahwa terhadap putusan yang sudah inkraht dimana tadi dijelaskan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang perbankan dan itu sudah terbukti dan sudah inkraht dan itulah yang menjadi demi keadilan dan disini kita menghormati produk dari pengadilan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sudah terjadi tetapi apabila ada disini Ahli menyatakan seharusnya ini menjadi satu kesatuan kalau memang mau diturut sertakan, diturut sertakan dari awal prosesnya tidak dipisahkan dalam rentang waktu karena turut serta disini adalah terlibatnya seseorang sampai dengan terjadinya suatu perbuatan pidana, Ahli melihat disini ketika yang dinyatakan turut serta itu adalah diluar kategori yang ditentukan oleh pasal 66 ini, Ahli berpendapat pihak lain diluar pasal 66 ini tidak dapat dilibatkan dengan turut serta;
- Bahwa mengenai TPPU Ahli berpendapat harus bisa dibuktikan terlebih dahulu predicate crime jadi apa kejahatan atau tindak pidana utamanya sehingga uang itu bisa ada, darimana sumbernya jadi untuk TPPU itu adalah sumber uang itu ada kaitannya dengan suatu kejahatan atau tindak pidana, kalau tidak bisa membuktikan itu suatu kejahatan atau tindak pidana bagaimana membuktikan itu pencucian uang karena dasar dari pencucian uang itu adalah adanya predicate crime sehingga melahirkan uang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi uang itu adalah ilegal bersumber dari kejahatan atau ada kaitannya

Halaman 126 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejahatan kalau tidak ada kaitannya dengan kejahatan atau tindak pidana Ahli berpendapat bahwa itu bukan pencucian uang;

- Bahwa SOP itu mengikat bank dengan pegawainya, perjanjian kredit itu mengikat bank dengan nasabah dan perjanjian kredit itu bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena itu memang usaha kegiatan bank, menyalurkan kredit jadi apabila uang yang diperoleh dari bank sebagai pemberian kredit itu adalah perbuatan dalam konteks keperdataan dan menjadi kewajiban bank untuk menyerahkan uang tersebut kepada nasabah sebagai kredit jadi disini bukan suatu kejahatan dan adalah perbuatan dalam konteks bidang hukum perdata antara bank dengan nasabah yang melahirkan prestasi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian;
- Bahwa untuk menyamakan asal-usul harta kekayaan kalau ada kaitannya dengan pencucian uang berarti ada kaitannya dengan kejahatan, berarti asal-usulnya bersumber dari kejahatan dan kejahatan ini seolah-olah ditutup-tutupi menjadi sesuatu yang bersih dengan pencucian uang, ketika secara fakta kita temukan uang itu bersumber dari perbankan dan ada perjanjian diantara mereka sebagai suatu perbuatan hukum apalagi kadang-kadang dalam prakteknya perbankan itu menghadirkan pejabat umum yang mengkonstantir kenyataan atau bahkan melegalisasi perbuatan itu dalam hal ini adalah notaris, jadi Ahli berpendapat bukan sesuatu yang kabur jadi perbuatannya ini terang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku jadi disini Ahli tidak ada melihat untuk menyamakan karena sumber dari uang itu adalah sumber daripada memang itu unit kegiatan usaha perbankan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit karena memang unit kegiatan bank;
- Bahwa perjanjian itu notaris tapi pengikatan hak tanggungan itu bukan kewenangan notaris tetapi kewenangan PPAT jadi ada akta pembebanan hak tanggungan karena disini dalam suatu perjanjian itu ada yang kita kenal dengan namanya yaitu pemberian agunan atau jaminan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan suatu hutang apabila hutangnya macet, wan prestasi atau apa maka konsekuensinya adalah jaminan tadi dan yang menjadi jaminan itu adalah misalnya yang menjadi konteks disini tanah maka diikat dengan hak tanggungan yang dasar hukumnya itu undang-undang Nomor 4 tahun 1996 jadi ada akta pemberian hak tanggungan, dalam prakteknya kadang-kadang ketika proses APHT atau pengalihan nama menjadi nasabah atau pihak tertentu untuk dijadikan

Halaman 127 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



agunan itu prosesnya belum tuntas di BPN sehingga disini PPAT atau notaris PPAT memberikan suatu jaminan pada pihak bank dan disini Ahli juga pernah menjadi pengawas notaris dan bukan menjadi tupoksi dari notaris PPAT untuk memberikan jaminan tersebut dan adalah tanggung jawab pribadi dari notaris yang berani memberikan atau mengeluarkan cover note bahwa dia menjamin bahwa agunan ini tidak menimbulkan masalah hukum jadi cover note ini adalah jaminan daripada notaris atau PPAT kepada perbankan kalau objek yang menjadi jaminan ini tidak menimbulkan masalah hukum dan dapat diikat dengan hak tanggungan sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku jadi kalau ada cover note maka pihak yang mengeluarkan cover note tersebut akan bertanggung jawab terhadap apa yang dijanjikan terhadap cover note tersebut jadi kalau ada cover note disini maka tanggung jawabnya adalah pihak yang mengeluarkannya tadi notaris atau PPAT kepada bank sehingga bank kalau ada masalah silahkan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mengeluarkan cover note tadi karena nasabah ini sudah bertitikad baik ini jaminannya bagaimana proses hukumnya kita ikuti jadi disini bank pun termasuk berani memberikan kredit ketika hanya dengan mengandalkan cover note bahkan sudah lazim didunia perbankan tetapi pertanggungjawabannya adalah pihak yang mengeluarkan cover note tersebut harus bertanggung jawab terhadap jaminan yang dinyatakannya itu, ini sudah dapat dinyatakan sebagai objek jaminan dan tidak menimbulkan masalah hukum, cover note itu adalah jaminan pihak yang mengeluarkannya kepada bank sehingga dengan cover note tadi bank sudah bisa mencairkan kredit jadi kalau ada resiko-resiko yang menyangkut jaminan maka pihak yang mengeluarkannya tadi yang harus bertanggung jawab;

- Bahwa sebelum pencairan kredit itu biasanya bank meminta suatu agunan atau jaminan karena kalau dengan jaminan yang bersifat umum, jaminan yang terjadi dengan undang-undang maka bank itu tidak menempatkan dia sebagai kedudukan kreditur yang separatis karena jika sudah ada jaminan dia bisa mengeksekusi jaminan tersebut untuk pelunasan hutang jadi dengan dia memberikan jaminan ketika notaris atau PPAT mengeluarkan cover note maka berarti notaris memberikan kepastian kepada bank bahwa objek jaminan ini bisa memberikan kepastian hukum untuk penyelesaian hutang, kalau timbul permasalahan



menyangkut cover note tadi maka pihak yang mengeluarkan cover note inilah yang harus bertanggung jawab;

- Bahwa antisipasi untuk pelunasan hutang jadi dipasangkan tadi jaminan dengan hak tanggungan maka dengan adanya irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka pihak penerima jaminan tadi mengajukan kepada pengadilan untuk penetapan eksekusi kalau terjadi gagal bayar atau istilah hukumnya wan prestasi dari nasabah;
- Bahwa karena perbuatannya diatur dalam ranah hukum perdata maka konsekuensi hukumnya adalah penyelesaian secara perdata bukan penyelesaian secara pidana jadi pertanggungjawaban yang lahir dari perbuatan perdata adalah pertanggungjawaban perdata bukan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Ahli tidak setuju perbuatan perdata dimintakan pertanggungjawaban pidana karena azas legalitas dari suatu perbuatan pidana itu seseorang baru bisa dipidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila sudah ada perbuatan yang mengaturnya yaitu perbuatan pidana kalau perbuatan yang diatur dalam ranah perdata maka pertanggungjawabannya adalah perdata;
- Bahwa menggunakan uang hasil pinjaman atas nama orang lain, maka si nasabah yang memberikan persetujuan dialah yang bertanggungjawab penuh kenapa dia memberikan pinjaman kepada orang lain karena orang lain tersebut tidak ada hubungan hukumnya didalam perjanjian tersebut, yang ada hubungan hukumnya adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang menandatangani perjanjian, kalau nasabah memberikan kepada orang lain itu adalah tanggungjawab nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menemukan ketentuan hukum yang dapat menyeret orang yang menggunakan dana pinjaman milik orang lain itu sebagai tindak pidana karena pinjaman itu adalah perbuatan dalam konteks perbuatan perdata;
- Bahwa utang piutang dalam ranah perdata jadi kalau sudah dibayar lunas maka selesailah hutang tersebut dan itu berakhir lah perjanjian hutang piutang dengan pelunasan jadi berakhirnya perjanjian dengan pelunasan disini jadi kalau masalah hutang piutang Ahli tidak ada melihat perbuatan pidananya kalau itu menyangkut suatu prestasi;
- Bahwa ada suatu perbuatan yang sudah diputus di tahun 2018 dengan terdakwa adalah Saudara Tubagus Rofik dengan adanya kredit topengan, berarti disini adanya hubungan dengan nasabah-nasabah

Halaman 129 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



yang menjadi topengan tadi, berarti disini nasabah topengan tadi yang melakukan perbuatan hubungan hukum antara bank dengan nasabah walaupun nasabah itu topengan, berarti disini pertanggungjawabannya adalah nasabah topengan dulu yang pertama dan turut serta disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh nasabah topengan tadi dimana Terdakwa disini Ahli berpendapat adalah pihak yang menyuruh melakukan kalau menurut pendapat Penuntut Umum tadi menyuruh melakukan si nasabah topengan tadi untuk menjadi nasabah di bank syariah ini;

- Bahwa nasabah topengan disini walaupun tidak tahu hukum maka dianggap tahu hukum, jadi nasabah topengan ini dianggap mengetahui konsekuensinya atas perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukannya walaupun itu seperti yang Penuntut Umum sampaikan atas perintah dari Terdakwa jadi turut sertanya Ahli melihat disini atas perbuatan yang dilakukan oleh nasabah topengan tadi;
- Bahwa peran Terdakwa disini adalah ketika dia menghadirkan nasabah-nasabah topengan kemudian terjadi perbuatan yang bertentangan dengan SOP jadi perlu dilihat lagi apakah hanya bertentangan dengan SOP atau ada perbuatan-perbuatan yang diatur oleh undang-undang yang dilanggar antara pegawai bank tadi dengan nasabah topengan;
- Bahwa disini pertanggungjawaban utamanya ada di nasabah topengan, apakah Terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban, sepanjang ada keterlibatan daripada perbuatan pidana oleh nasabah topengan ini, Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa misalnya ada perbuatan dari nasabah topengan ini yang diatur oleh undang-undang pidana, melanggar undang-undang pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada nasabah topengan dan Terdakwa dikenakan dengan turut serta;
- Bahwa dengan terbuktinya tadi di tahun 2018 bahwa pegawai bank ini melakukan ini tetapi dipasal 66 ini sudah mengaskan siap saubjeknya dan juga disini ada azaz legalitas yang menegaskan terkait pasal 66 ini yang dapat dimintakan turut serta atau keterlibatannya didalam perbuatan ini adalah anggota direksi atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional;
- Bahwa untuk melakukan penyidikan tidak wajib dibuktikan tapi asal uang tadi sebagai asal uang untuk kejahatan Ahli berpendapat harus terbukti dulu kalau uang yang dilakukan pencucian itu adalah uang yang menjadi

Halaman 130 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



bagian daripada kejahatan, untuk penyidikan memang tidak harus dibuktikan tetapi dengan jelas uang itu harus ada kaitannya dengan kejahatan dan jika tidak ada kaitannya dengan kejahatan maka menurut Ahli itu bukan pencucian uang;

- Bahwa jika menyangkut pencucian uang akan dibuktikan fakta dulu uangnya darimana;
- Bahwa karena kredit ini menyangkut dengan uang dan kerugian dari bank itu adalah dalam bentuk uang, kemana uang hasil kejahatan ini mengalir disinilah dikejar untuk perbuatan hukumnya menjadi terang dan kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyamarkan uang ini atau ingin membuat uang ini seolah-olah bersih maka inilah yang dinamakan pencucian uang;
- Bahwa uang TPPU ini kalau harta atau uang yang ada sekarang atau kelihatan sekarang itu, ada perputaran hasil kejahatan atau hasil pencucian uang, kalau yang dikatakan pencucian itu menurut Ahli, uang dari bank itu uang hasil kejahatan tadi dan ada sampai sekarang apakah dalam bentuk aset atau apa tetapi asal usulnya ini disamarkan jadi seolah-olah harta kekayaan itu menjadi bersih;
- Bahwa Kalau di TPPU tadi Ahli sampaikan harta atau uang yang ada sekarang ini yang patut diduga dari kejahatan itu sudah dibuat uang ini seolah-olah bukan dari kejahatan atau dikatakan TPPU itu asaelnya itu masih ada sampai sekarang tapi asal usulnya saja sudah disamarkan atau dikaburkan atau seolah-olah tidak kelihatan lagi sebagai hasil dari kejahatan;
- Bahwa sepanjang uang tersebut dipergunakan bukan untuk dikaburkan asal- usulnya itu bukan TPPU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir, Surat Pernyataan atas nama Fitria Desiantie tanggal 26 Maret 2014;
2. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tertanggal Tanjungpinang, 30 Juli 2013 perihal Standing Instruction;
3. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Laporan Hasil Kunjungan;
4. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 12 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 15 Maret 2014;
6. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Muksin tanggal 17 Maret 2014;
7. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Wakhidi tanggal 17 Maret 2014;
8. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama Dedi Sanjaya;
9. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Luve Silvia Putri tanggal 15 Maret 2014;
10. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Wahyudi dengan nomor akad 14/440/332/AL MURABAHAH, 27-08-2012;
11. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Efni Marwati dengan nomor akad 14/442/322/AL murabahah Tanggal 27 Agustus 2011;
12. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudarmanto dengan nomor akad 14/553/322/AL murabahah Tanggal 24 September 2011;
13. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yudis Falentino;
14. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugeng Triono;
15. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Supriyadi;
16. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaidin Abadi;
17. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugiarno;
18. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Herlan Krisna Saputra dengan nomor akad 15-388-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
19. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rivan Novri Jurisal dengan nomor akad 15-390-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;
20. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hartini dengan nomor akad 15-387-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;
21. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muksin dengan nomor akad 15-389-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
22. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mairizal dengan nomor akad 15/322 Tanggal 26 Juli 2013;
23. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Miswan dengan nomor akad 15/518-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
24. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Lili Marlina dengan nomor akad 15/521-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;
25. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sumar Indriatuti dengan nomor akad 15/525-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;

Halaman 132 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd Ardiansyah dengan nomor akad 15/542-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
27. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Apriyanto;
28. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mulyadi dengan nomor akad 15/188/322 Tanggal 20 Maret 2013;
29. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Purwanto dengan nomor akad 15/142/322 Al-Musyarakah Tanggal 26 Pebruari 2013;
30. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Tansir Alamsyah dengan nomor akad 15/055/322 Tanggal 7 Pebruari 2013;
31. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yuli Is noor Astutik dengan nomor akad 15/039/322/MURABAH (KUR) Tanggal 28 Januari 2014;
32. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muslim dengan nomor akad 15/140/322 Al-Musyarakah 26-02-2013;
33. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mansur dengan nomor akad 15/280/322 Al-Musyarakah 19-04-2013;
34. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Heru Basuki dengan nomor akad 15/039/322 Al-Musyarakah 29-01-2013;
35. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Ali Nofrizal dengan nomor akad 15/189/322 Tanggal 20 Maret 2013;
36. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd. Hanafi dengan nomor akad 15/279/322 Al- Musyarakah Tanggal 19-04- 2013;
37. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Runaldin Palito Hayat dengan nomor akad 16/022/322 Murabahah Tanggal 28 Januari 2014;
38. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hendra dengan nomor akad 15/141/322 Al Musyarakah Tanggal 26-02- 2013;
39. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Nuriah dengan nomor akad 15/056/322 al musyarakah Tanggal 07-02- 2013;
40. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sefmedia Eka Putra dengan nomor akad 15/187/322 al musyarakah Tanggal 20 Maret 2013;
41. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jeprizal dengan nomor akad 16/020/322 Murabahah Tanggal 28-01-2014;
42. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mardi dengan nomor akad 15/191/322 AL-MUSYARAKAH Tanggal 20 Maret 2013;
43. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama M. Ramli dengan nomor akad 15/278/322 Al- Musyarakah Tanggal 19 April 2013;

Halaman 133 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suteja dengan nomor akad 15/139/322 AI-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
45. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dikko Sopany dengan nomor akad 15/138/322 AI-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
46. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dian Marcos dengan nomor akad 15/190/322 AI-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;
47. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zulham Efendi dengan nomor akad 15/612a/322 AI-Musyarakah Tanggal 27 September 2012;
48. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rintis Purwoto dengan nomor akad 14/445/322 AI-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
49. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuril Amri dengan nomor akad 14/446/322 AI-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
50. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jamaan dengan nomor akad 14/444/322 AI-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
51. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Eka Susanti dengan nomor akad 14/443/322 AI-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
52. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Sukardi dengan nomor akad 15/190/322 AI-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;
53. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan nomor akad 15/676/322 AI-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
54. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan nomor akad 15/675/322 AI-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
55. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan nomor akad 15/677/322 AI-Murabahah 30-10-2013;
56. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama WINARSIH dengan nomor akad 15/712-1/322 AI-Musyarakah Tanggal 19-11-2013;
57. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida dengan nomor akad 15/703/322 AI-Murabahah Tanggal 19-11-2013;
58. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Sulaikha dengan nomor akad 15/727-1/322 AI-Murabahah Tanggal 26-11-2013;
59. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dwi Arianto Kumiawan dengan nomor akad 15/691/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
60. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaenal Ibrahim dengan nomor akad 15/692/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
61. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Farida Nuraini dengan nomor akad 15/690/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;

Halaman 134 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yogi Saputra dengan nomor akad 15/749/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
63. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sun Tjoi dengan nomor akad 15/750/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
64. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suliati dengan nomor akad 14/727/322 Murabahah Tanggal 27-12-2013;
65. 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuralamsyah dengan nomor akad 14/717/322 al musyarakah Tanggal 17-12-2013.
66. 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n FITRIA DESIANTIE;
67. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043240058 a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Loan Drawdown a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012;
69. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n FITRIA DESIANTIE/CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26 September 2012;
70. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Permohonan pendebetan biaya dari pencairan no. 14/1067-1/MKT tanggal 27 September 2012;
71. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 70432400058 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 12-11-2014;
72. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7013170821 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-02-2012 s.d 31-12-2014;
73. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7043240166 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 31-12-2014;
74. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7059826357 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-08-2013 s.d 31-12-2014;
75. 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI;
76. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI

Halaman 135 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

77. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 26 -12- 2012 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
78. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 28 -12-2012 sebesar Rp298.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
79. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGIARNO no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp88.656.203 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah)
80. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
81. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n ZAIDIN ABADI no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp98.506.00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);
82. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
83. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari DESAGITA tanggal Tanjungpinang, 26 Nopember 2013 pemindah bukuan pencairan KPR Perm. Mangoes Hill Blok Persin H11 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
84. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pencairan Murabahah a.n DESAGITA YULIAROZA);
85. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n DESAGITA YULIAROZA tanggal 27-11-2013;
86. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 20 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;

Halaman 136 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n RIVAN NOVRI JURISAL, HERLAN KRISNA SAPUTRA DAN MUKSIN no. 15/0915-3/322/MKT tanggal 21-06-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
88. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGENG TRIONO no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
89. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
90. 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 09-02-2012 s.d 31-12-2014;
91. 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012801127 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 16-04-2012 s.d 08-05-2013;
92. 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7067417857 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 30-12-2013 s.d 10-02-2014;
93. 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. GANETA KRIFCON LAND;
94. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 27 September 2012 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
95. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-10-2012 sebesar Rp176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
96. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-01-2013 sebesar Rp273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
97. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUPRIYADI no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;

Halaman 137 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
99. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembayaran Rumah a.n SUDARMANTO no. 14/1069-3/322/MKT tanggal 27-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
100. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembelian Rumah a.n YULIAWATY no. 14/909-3/322/MKT tanggal 30-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
101. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari CV. GANETA KRIFCON LAND No. 011/GKL-SP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh RYAN SUNARTO;
102. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Antar rekening no. 15/0238-3/322/MKT tanggal 28-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
103. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 28 Agustus 2013 pemindah bukuan sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk rekening Agus Chandra no. 15/ -3/322/MKT tanggal 26-07-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
105. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 27 Juli 2013 pemindah bukuan sebesar Rp150.000.000 (lima belas juta rupiah);
106. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n M. SALEH no. 15/0732 -3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
107. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
108. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n YUDIS FELENTINO no. 15/0731 -3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
109. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;

Halaman 138 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND periode 07-02-2012 s.d 19-11-2014;
111. 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n EKA SUSANTI dengan NIK 217202685790005 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 16-05-2009;
112. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
113. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI tanggal 27-09-2012 sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);
114. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk antar rekening a.n EKA SUSANTI no. 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 ke rekening EKA SUSANTI dengan no. 7043362091;
115. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction tanggal Tanjungpinang, 01 Oktober 2013 dari EKA SUSANTI kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun;
116. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI periode 27-09-2012 s.d 31-12-2015);
117. 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n MOHD. HANAFI dengan NIK 2172031206760002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31- -2012;
118. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
119. 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n MOHD. HANAFI;
120. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 31-10-2013 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 03-02-2013 sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 139 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939958 a.n MOHD. HANAFI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
123. 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n M. RAMLI dengan NIK 2172030803780001 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31-05-2012;
124. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
125. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI;
126. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
127. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Informasi Tambahan Nasabah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
128. 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n M. RAMLI;
129. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939705 a.n M. RAMLI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
130. 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n SITI NURIAH dengan NIK 2172036906910002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 21-08-2009;
131. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 20-02-2013 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
132. 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n SITI NURIAH;
133. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
134. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 03-02-2014 sebesar Rp784.000 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7049406805 a.n SITI NURIAH periode 11-02-2013 s.d 01-04-2014);

Halaman 140 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp30.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
138. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
139. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
140. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp210.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
141. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919349 tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp180.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
142. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918798 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
143. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
144. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
145. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;.
146. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
147. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
148. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
149. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp7.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
150. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000 berikut KTP penerima AFFUAN;
151. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR;
152. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;
153. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.075.000 berikut KTP penerima ASADORI AZHARI, SH., M.Kn;

Halaman 141 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 6 Desember sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima BUDIANTO;
155. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000 berikut KTP penerima YUO PO;
156. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513679 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp14.900.000 berikut KTP penerima AFPUAN;
157. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513678 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp40.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
158. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513680 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp146.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
159. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
160. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
161. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.750.000.;
162. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000;
163. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000;
164. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000;
165. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;
166. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp70.000.000;
167. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000;
168. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919108 tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp4.000.000;
169. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp17.500.000;
170. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
171. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;

Halaman 142 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp20.000.000;
173. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp210.000.000;
174. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000;
175. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000;
176. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000;
177. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
178. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp40.000.000;
179. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513125 tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp285.000.000;
180. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000;
181. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000;
182. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000;
183. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000;
184. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000;
185. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2013 a.n FITRIA DESIANTIE sebesar Rp400.000.000;
186. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;
187. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;
188. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;

Halaman 143 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;
190. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919111 tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp18.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
191. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919346 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR.
192. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Standing Instruction tanggal 30 Juli 2013;
193. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
194. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531724 a.n AGUS WAHYUDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
195. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987669 a.n HARTINI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
196. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987618 a.n HERLAN KRISNA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
197. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987707 a.n MUKSIN yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
198. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987537 a.n RIVAN NOVRI JURISAL yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
199. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890785 a.n ZAIDIN ABADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
200. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890823 a.n SUGIARNO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
201. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890866 a.n SUGENG TRIONO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Halaman 144 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890904 a.n SUPRIYADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
203. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890807 a.n YUDIS FELENTINO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
204. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7044967256 a.n AGUS CHANDRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
205. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043277574 a.n SUDARMANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
206. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041513238 a.n NURIL AMRI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
207. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043241502 a.n ZULHAM EFENDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
208. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7049406902 a.n TANSIR ALAMSYAH yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
209. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056641089 a.n APRIANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
210. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7065655197 a.n RYAN SUNARTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
211. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;
212. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN atas nama FITRIQA DESIANTIE dan RYAN SUNARTO tanggal 26 Maret 2014;
213. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFKON LAND periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;

Halaman 145 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
215. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI;
216. 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056505525 a.n MISWAN;
217. 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. GANETA KRIFKON LAND NOMOR 59 tanggal 20 September 2012;
218. 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. RYFIADI SUKSES ABADI NOMOR 45 tanggal 16 April 2011;
219. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran bank Panin ke no rekening 5522002995 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp23.000.000 tgl 30-08-2012;
220. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp15.000.000, tgl 11-02-2012;
221. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910047255 a.n Iman Maulana sebesar Rp172.000.000, tgl 30-08-2012;
222. 1 (satu) lembar Slip Setoran bank Syariah Mandiri a.n Iman Maulana sebesar Rp72.000.000, tgl 11-2-2013;
223. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7052577548 a.n Tunjuk Satu Konsultan sebesar Rp40.000.000, tgl 20-09-2013;
224. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7026573771 a.n Dahliana sebesar Rp40.000.000, tgl 30-07-2013;
225. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7003793731 a.n Toha, Okky Heru & Rekan sebesar Rp2.000.000, tgl 07-02-2013;
226. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 0153914555 a.n Rafli Winaldi sebesar Rp70.000.000. tgl 27-09-2012;
227. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000. tgl 26-02-2013;
228. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000. tgl 27-02-2013;

Halaman 146 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000. tgl 27-02-2013;
230. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910129404 a.n Ardinal sebesar Rp100.000.000, tgl 26-04-2013;
231. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 30-10-2012;
232. 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro rekening no. 7012760692 a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi yang sudah ditanda tangani.
233. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama AGUS WAHYUDI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 21 Agustus 2008 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
234. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama EFNI MARWATI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
235. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama SUDARMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 66M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 572 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk

Halaman 147 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

236. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 120M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1476 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
237. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 550M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;
238. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama SAMSUL BAHRI yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 3.2212 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 27 Desember 2005 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
239. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama HERMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 05 Maret 2012;
240. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 100M2

Halaman 148 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

241. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 325M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;
242. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama ROSMANI yang beralamat di Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanah 1.365M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;
243. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;
244. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama BUDIANTO yang beralamat di Kelurahan Kijang sekarang GN Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan luas tanah 542M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;
245. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Bintan Timur skg Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pajak BPHTB dan PPH (SSP) atas 3 Objek Pajak a/n Agus Wahyudi, Efni Mawarti, Revianty, tanggal 29 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT. di Tanjungpinang;
2. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Roya Sertipikat No. 1208/2011 dan 1144/2009 atas nama Ryan Sunarto, tanggal 07 September 2012 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
3. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pajak dan Roya, BPHTB + PPH 2 Unit Rumah type 36, Roya dipercepat 1 unit, tanggal 25 September 2012 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/ PPAT di Tanjungpinang ;
4. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Tambahan Pajak Penjualan, tanggal 28 September 2012 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris & P.P.A.T. di Tanjungpinang ;
5. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Biaya Akta Notaris atas Akad Kredit di BSM KCP Tanjung Balai Karimun untuk SHM No. 4371/Melayu Kota Piring a/n Asnah, SHM No. 4779/Pinang Kencana a/n Ryan Sunarto, dan SHM No. 3556/Pinang Kencana a/n Ryan Sunarto, tanggal 28 November 2012 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris & P.P.A.T. di Tanjungpinang;
6. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran PPH dan Pembayaran SKMHT a/n Yusuf, Ryan Sunarto dan Hermanto, tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
7. Tanda Terima Cek sejumlah Rp. 24.075.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Biaya Pengikatan a/n Mery, Zaidin Abadi, Supriyadi, Sugeng Triono, Sugiamo, Yudis Felentino dan M. Saleh, tanggal

Halaman 150 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn.,
Notaris/PPAT di Tanjungpinang;

8. Tanda Terima Uang sejumlah Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Asli Sertifikat HM No. 6865/Pinang Kencana a/n Ryan Sunarto, untuk Biaya Pengikatan di BSM Tanjung Balai a/n Rivian Novri Jurisal, Muksin, Hartini dan Herlan Krisna Saputra, tanggal 21 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
9. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan Sisa AJB melalui Bank Syariah Mandiri Cab. Tanjung Balai Karimun, tanggal 07 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
10. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 48.375.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Akta Notaris, tanggal 01 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
11. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengikatan di Bank BSM KCP Tanjung Balai Karimun, tanggal 27 September 2013 yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;
12. Tanda Terima Uang Tunai sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Peningkatan Sertifikat dan Biaya-Biaya di Bank Syariah Mandiri Tg. Balai Karimun, tanpa tanggal yang diterbitkan oleh Asadori Azhari, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto atas arahan Saksi Tubagus Rofiq, meminta Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya untuk melakukan pengajuan kredit kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya menyerahkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan buku nikah untuk mengajukan kredit kepada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;;

Halaman 151 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya disetujui oleh Saksi Tubagus Rofiq selaku Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya mengizinkan Terdakwa menggunakan identitasnya;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto, Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto dengan nomor akad 14/553/322/AL murabahah Tanggal 24 September 2011 dan Saksi Mohd Hanafi dengan nomor akad 15/279/322 AI- Musyarakah Tanggal 19-04- 2013 telah menandatangani perjanjian kredit dimaksud dengan diketahui oleh Saksi Tuagus Rofiq selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Karimun;
- Bahwa Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya mengetahui bahwa uang itu akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto;
- Bahwa jaminan dari kredit tersebut berupa:
 1. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama AGUS WAHYUDI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 2. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama EFNI MARWATI dengan luas tanah 77M2 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 3. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama SUDARMANTO dengan luas tanah 66M2 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 572 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun

Halaman 152 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama RYAN SUNARTO dengan luas tanah 120M2 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1476 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Kaimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 5. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama YUSUF dengan luas tanah 550M2;
 6. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama SAMSUL BAHRI dengan luas tanah 3.2212 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 7. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama HERMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309M2;
 8. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama RYAN SUNARTO dengan luas tanah 100M2 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 9. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama YUSUF dengan luas tanah 325M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;
 10. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama ROSMANI dengan luas tanah 1.365M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;

Halaman 153 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama AGUS LONARDI HALIM dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;
12. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama BUDIANTO dengan luas tanah 542M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;
13. 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama AGUS LONARDI HALIM dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002.

- Bahwa dari perjanjian kredit antara Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya tersebut telah dicairkan uang sejumlah Rp5,106,416,275.77 (Lima miliar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa yang akan membayar angsuran bulanan Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi adalah Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto tidak mampu membayar angsuran bulanan Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi sehingga mengakibatkan kredit macet;
- Bahwa akibat kredit macet tersebut, Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi diblacklist oleh Bank sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman kepada bank;
- Bahwa objek jaminan yang dijamin untuk perjanjian kredit Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya tidak dapat dieksekusi untuk membayar hutang karena nilai jaminan yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Terdakwa dan Bank Syariah Mandiri (BSM) Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang menjadi unsur pokok persoalan dalam perkara ini adanya perjanjian kredit antara Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya dan Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun

Halaman 154 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dengan total keseluruhan sejumlah Rp5,106,416,275.77 (Lima miliar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan disertai jaminannya. Uang kredit tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto dengan sepengetahuan Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi;

Menimbang, bahwa Bank memberikan kredit terhadap nasabah berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “

Menimbang, bahwa dari pengertian Kredit tersebut maka adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam oleh karena itu Perjanjian Kredit tunduk pada ketentuan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan perjanjian adalah perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tentunya adanya prestasi yaitu suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, Prestasi merupakan isi dari perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, kredit tersebut diajukan dengan identitas yang sah tidak ada yang dipalsukan. Serta telah dijaminan dengan jaminan yang disetujui bank. Perjanjian Kredit telah ditandatangani sendiri oleh Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dengan Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun. Penandatanganan tersebut diketahui oleh Saksi Tubagus Rofiq selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Karimun. Dengan disetujuinya pengajuan kredit Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi berarti bank menganggap Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya layak mendapatkan pinjaman dari bank dan bank siap menanggung segala resiko dalam perjanjian kredit;

Halaman 155 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto. Namun, pembayaran kredit tersebut mengalami keterlambatan pembayaran hingga jatuh tempo sehingga berdampak terjadinya kredit macet. Dengan tidak terpenuhinya prestasi tersebut, maka telah terjadi wanprestasi. Akibat dari kredit macet tersebut, Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi telah diblacklist dalam BI Checking sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman pada bank. Hal ini menunjukkan hubungan hukum yang terjadi adalah antara Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun dengan Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi bukan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa, "Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti" dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mana apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penjualan objek hak tanggungan, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring);

Menimbang, bahwa dengan demikian kredit Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya yang telah dinyatakan macet dapat diselesaikan dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dengan jalan pelelangan umum ataupun penjualan dibawah tangan atau menggugat secara perdata atas dasar wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek hak tanggungan yang tidak dapat dieksekusi karena tidak sesuai nilai jaminan, hal itu merupakan

Halaman 156 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun yang tidak menerapkan prinsip kehati-kehatian dalam melakukan penilaian, dan kelalaian tersebut tidak dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa maupun Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan suatu resiko dalam suatu perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sejak perjanjian kredit ditandatangani, terjadinya kredit macet, hingga persoalan eksekusi hak tanggungan, hubungan hukum yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan Saksi Zaidin Abadi, Saksi Sudarmanto, dan Saksi Mohd. Hanafi dan 53 (lima puluh tiga) orang lainnya merupakan suatu hubungan hukum privat atau hukum keperdataan sehingga menurut Majelis Hakim essensi persoalan dalam perkara ini adalah murni permasalahan hukum keperdataan yang harusnya diselesaikan berdasarkan hukum keperdataan dan tentunya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti, tetapi perbuatan terdakwa tersebut merupakan persoalan perdata maka keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka barang bukti yang telah disita dalam perkara ini dikembalikan dari siapa ia disita, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fitria Desiantie** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 157 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir, Surat Pernyataan atas nama Fitria Desiantie tanggal 26 Maret 2014;
 - 2) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tertanggal Tanjungpinang, 30 Juli 2013 perihal Standing Instruction;
 - 3) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Laporan Hasil Kunjungan;
 - 4) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 12 Maret 2014;
 - 5) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot tanggal 15 Maret 2014;
 - 6) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Muksin tanggal 17 Maret 2014;
 - 7) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama nasabah Wakhidi tanggal 17 Maret 2014;
 - 8) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/ On The Spot atas nama Dedi Sanjaya;
 - 9) 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Luve Silvia Putri tanggal 15 Maret 2014;
 - 10) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Wahyudi dengan nomor akad 14/440/332/AL MURABAHAH, 27-08-2012;
 - 11) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Efni Marwati dengan nomor akad 14/442/322/AL murabahah Tanggal 27 Agustus 2011;
 - 12) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudarmanto dengan nomor akad 14/553/322/AL murabahah Tanggal 24 September 2011;
 - 13) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yudis Falentino;
 - 14) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugeng Triono;
 - 15) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Supriyadi;
 - 16) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaidin Abadi;
 - 17) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugiarno;
 - 18) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Herlan Krisna Saputra dengan nomor akad 15-388-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
 - 19) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rivan Novri Jurisal dengan nomor akad 15-390-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;

Halaman 158 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hartini dengan nomor akad 15-387-3/322 Tanggal 17 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muksin dengan nomor akad 15-389-1/322 Tanggal 17 Juni 2013;
- 22) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mairizal dengan nomor akad 15/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 23) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Miswan dengan nomor akad 15/518-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 24) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Lili Marlina dengan nomor akad 15/521-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sumar Indriatuti dengan nomor akad 15/525-1/322 Tanggal 25 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd Ardiansyah dengan nomor akad 15/542-1/322 Tanggal 26 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Apriyanto;
- 28) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mulyadi dengan nomor akad 15/188/322 Tanggal 20 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Purwanto dengan nomor akad 15/142/322 Al-Musyarakah Tanggal 26 Februari 2013;
- 30) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Tansir Alamsyah dengan nomor akad 15/055/322 Tanggal 7 Februari 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yuli Is noor Astutik dengan nomor akad 15/039/322/MURABAH (KUR) Tanggal 28 Januari 2014;
- 32) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muslim dengan nomor akad 15/140/322 Al-Musyarakah 26-02-2013;
- 33) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mansur dengan nomor akad 15/280/322 Al-Musyarakah 19-04-2013;
- 34) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Heru Basuki dengan nomor akad 15/039/322 Al-Musyarakah 29-01-2013;
- 35) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Ali Nofrizal dengan nomor akad 15/189/322 Tanggal 20 Maret 2013;
- 36) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd. Hanafi dengan nomor akad 15/279/322 Al- Musyarakah Tanggal 19-04- 2013;

Halaman 159 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Runaldin Palito Hayat dengan nomor akad 16/022/322 Murabahah Tanggal 28 Januari 2014;
- 38) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hendra dengan nomor akad 15/141/322 Al Musyarakah Tanggal 26-02- 2013;
- 39) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Nuriah dengan nomor akad 15/056/322 al musyarakah Tanggal 07-02- 2013;
- 40) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sefmedia Eka Putra dengan nomor akad 15/187/322 al musyarakah Tanggal 20 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jeprizal dengan nomor akad 16/020/322 Murabahah Tanggal 28-01-2014;
- 42) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mardi dengan nomor akad 15/191/322 AL-MUSYARAKAH Tanggal 20 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama M. Ramli dengan nomor akad 15/278/322 Al- Musyarakah Tanggal 19 April 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suteja dengan nomor akad 15/139/322 Al-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
- 45) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dikko Sopany dengan nomor akad 15/138/322 Al-Musyarakah Tanggal 26-02-2013;
- 46) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dian Marcos dengan nomor akad 15/190/322 Al-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;
- 47) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zulham Efendi dengan nomor akad 15/612a/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 September 2012;
- 48) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rintis Purwoto dengan nomor akad 14/445/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 49) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuril Amri dengan nomor akad 14/446/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 50) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jamaan dengan nomor akad 14/444/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 51) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Eka Susanti dengan nomor akad 14/443/322 Al-Musyarakah Tanggal 27 Agustus 2012;
- 52) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Sukardi dengan nomor akad 15/190/322 Al-Musyarakah Tanggal 20-03-2013;

Halaman 160 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan nomor akad 15/676/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
- 54) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan nomor akad 15/675/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;
- 55) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan nomor akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;
- 56) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama WINARSIH dengan nomor akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah Tanggal 19-11-2013;
- 57) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida dengan nomor akad 15/703/322 Al-Murabahah Tanggal 19-11-2013;
- 58) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Sulaikha dengan nomor akad 15/727-1/322 Al-Murabahah Tanggal 26-11-2013;
- 59) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dwi Arianto Kumiawan dengan nomor akad 15/691/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 60) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaenal Ibrahim dengan nomor akad 15/692/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 61) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Farida Nuraini dengan nomor akad 15/690/322 Murabahah Tanggal 09-11-2013;
- 62) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yogi Saputra dengan nomor akad 15/749/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
- 63) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sun Tjoi dengan nomor akad 15/750/322 Murabahah Tanggal 18-12-2013;
- 64) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suliati dengan nomor akad 14/727/322 Murabahah Tanggal 27-12-2013;
- 65) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuralamsyah dengan nomor akad 14/717/322 al musyarakah Tanggal 17-12-2013.

Dikembalikan kepada Saksi Dennie Hartanto;

- 66) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n FITRIA DESIANTIE;
- 67) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043240058 a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Loan Drawdown a.n FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012;

Halaman 161 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n FITRIA DESIANTIE/CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26 September 2012;
- 70) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Permohonan pendebitan biaya dari pencairan no. 14/1067-1/MKT tanggal 27 September 2012;
- 71) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 70432400058 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 12-11-2014;
- 72) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7013170821 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-02-2012 s.d 31-12-2014;
- 73) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7043240166 a.n FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d 31-12-2014;
- 74) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7059826357 a.n FITRIA DESIANTIE periode 29-08-2013 s.d 31-12-2014;
- 75) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI;
- 76) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 26 -12- 2012 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI tanggal 28 -12-2012 sebesar Rp298.000.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGIARNO no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp88.656.203 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah)

Halaman 162 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 81) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n Zaidin Abadi no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448; sebesar Rp98.506.00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 83) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari DESAGITA tanggal Tanjungpinang, 26 Nopember 2013 pemindah bukuan pencairan KPR Perm. Mangoes Hill Blok Persin H11 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pencairan Murabahah a.n DESAGITA YULIAROZA);
- 85) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Customer Facility a.n DESAGITA YULIAROZA tanggal 27-11-2013;
- 86) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 20 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 87) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n RIVAN NOVRI JURISAL, HERLAN KRISNA SAPUTRA DAN MUKSIN no. 15/0915-3/322/MKT tanggal 21-06-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
- 88) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUGENG TRIONO no. 15/ - 3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. Ryfiadi Sukses Abadi dengan no 0910042448;
- 89) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Direktur CV. Ryfiadi Sukses Abadi No. 31/RSA-SPV/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 90) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 09-02-2012 s.d 31-12-2014;

Halaman 163 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7012801127 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 16-04-2012 s.d 08-05-2013;
- 92) 1 (satu) lembar copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7067417857 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 30-12-2013 s.d 10-02-2014;
- 93) 1 (satu) lembar Customer Overview Bank Syariah Mandiri a.n CV. GANETA KRIFCON LAND;
- 94) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 27 September 2012 sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-10-2012 sebesar Rp176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND tanggal 30-01-2013 sebesar Rp273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n SUPRIYADI no. 15/ -3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 98) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 99) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembayaran Rumah a.n SUDARMANTO no. 14/1069-3/322/MKT tanggal 27-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 100) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Pembelian Rumah a.n YULIAWATY no. 14/909-3/322/MKT tanggal 30-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 101) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari CV. GANETA KRIFCON LAND No. 011/GKL-SP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh RYAN SUNARTO;

Halaman 164 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk Antar rekening no. 15/0238-3/322/MKT tanggal 28-08-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 103) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 28 Agustus 2013 pemindah bukuan sebesar Rp18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk rekening Agus Chandra no. 15/ -3/322/MKT tanggal 26-07-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 105) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction dari AGUS CHANDRA tanggal Tanjungpinang, 27 Juli 2013 pemindah bukuan sebesar Rp150.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n M. SALEH no. 15/0732 - 3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 107) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 108) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Standing Instruction Pembiayaan Pembelian Rumah a.n YUDIS FELENTINO no. 15/0731 - 3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV. GANETA KRIFCON LAND dengan no 0910045220;
- 109) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Standing Instruction dari Wakil Direktur CV. GANETA KRIFCON LAND No. 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 110) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri No. 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFCON LAND periode 07-02-2012 s.d 19-11-2014;
- 111) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n EKA SUSANTI dengan NIK 217202685790005 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 16-05-2009;
- 112) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 165 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI tanggal 27-09-2012 sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Memo Pinbuk antar rekening a.n EKA SUSANTI no. 15/1400-3/322/MKT tanggal 01-10-2013 ke rekening EKA SUSANTI dengan no. 7043362091;
- 115) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Instruction tanggal Tanjungpinang, 01 Oktober 2013 dari EKA SUSANTI kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun;
- 116) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7043361947 a.n EKA SUSANTI periode 27-09-2012 s.d 31-12-2015);
- 117) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n MOHD. HANAFI dengan NIK 2172031206760002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31- -2012;
- 118) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n MOHD. HANAFI;
- 120) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 31-10-2013 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939958 a.n MOHD. HANAFI tanggal 03-02-2013 sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939958 a.n MOHD. HANAFI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
- 123) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n M. RAMLI dengan NIK 2172030803780001 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31-05-2012;
- 124) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI tanggal 25-04-2013 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7051939705 a.n M. RAMLI;

Halaman 166 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
- 127) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Informasi Tambahan Nasabah Bank Syariah Mandiri No. Rekening a.n M. RAMLI;
- 128) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n M. RAMLI;
- 129) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7051939705 a.n M. RAMLI periode 24-04-2013 s.d 02-06-2014);
- 130) 1 (satu) lembar copy sesuai asli KTP a.n SITI NURIAH dengan NIK 2172036906910002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 21-08-2009;
- 131) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 20-02-2013 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar copy sesuai asli pencairan musyarakah a.n SITI NURIAH;
- 133) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Setoran Bank Syariah Mandiri No. Rekening 7049406805 a.n SITI NURIAH tanggal 03-02-2014 sebesar Rp784.000 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri No. 7049406805 a.n SITI NURIAH periode 11-02-2013 s.01-04-2014);
- 137) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp30.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 138) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 139) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;

Halaman 167 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp210.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 141) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919349 tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp180.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 142) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918798 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 143) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 144) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 145) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;.
- 146) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 147) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 148) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 149) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp7.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 150) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000 berikut KTP penerima AFFUAN;
- 151) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR;
- 152) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;

Halaman 168 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.075.000 berikut KTP penerima ASADORI AZHARI, SH., M.Kn;
- 154) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 6 Desember sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima BUDIANTO;
- 155) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000 berikut KTP penerima YUO PO;
- 156) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513679 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp14.900.000 berikut KTP penerima AFPUAN;
- 157) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513678 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp40.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 158) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513680 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp146.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 159) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 160) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000 berikut KTP penerima ASWANDI, SE;
- 161) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.750.000.;
- 162) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000;
- 163) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000;
- 164) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000;
- 165) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000;
- 166) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp70.000.000;
- 167) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000;
- 168) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919108 tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp4.000.000;
- 169) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp17.500.000;
- 170) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;

Halaman 169 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 172) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513103 tanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp20.000.000;
- 173) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513104 tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp210.000.000;
- 174) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000;
- 175) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000;
- 176) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000;
- 177) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000;
- 178) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp40.000.000;
- 179) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513125 tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp285.000.000;
- 180) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000;
- 181) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000;
- 182) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000;
- 183) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000;
- 184) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000;
- 185) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2013 a.n FITRIA DESIANTIE sebesar Rp400.000.000;
- 186) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;
- 187) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ganeta Krifkon Land, No. Rek 0910045220;

Halaman 170 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;
- 189) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi, No. Rek 0910042448;
- 190) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919111 tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp18.500.000 berikut KTP penerima AGUS CHANDRA;
- 191) 1 (satu) lembar copy sesuai asli Cek No. C 919346 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000 berikut KTP penerima VRIANDRI BACHTIAR.

Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Rahdi;

- 192) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Standing Instruction tanggal 30 Juli 2013;
- 193) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043362091 a.n EKA SUSANTI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 194) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531724 a.n AGUS WAHYUDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 195) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987669 a.n HARTINI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 196) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987618 a.n HERLAN KRISNA SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 197) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987707 a.n MUKSIN yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 198) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987537 a.n RIVAN NOVRI JURISAL yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Halaman 171 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890785 a.n ZAIDIN ABADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 200) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890823 a.n SUGIARNO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 201) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890866 a.n SUGENG TRIONO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 202) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890904 a.n SUPRIYADI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 203) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890807 a.n YUDIS FELENTINO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 204) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7044967256 a.n AGUS CHANDRA yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 205) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043277574 a.n SUDARMANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 206) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041513238 a.n NURIL AMRI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 207) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043241502 a.n ZULHAM EFENDI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 208) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7049406902 a.n TANSIR ALAMSYAH yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Halaman 172 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056641089 a.n APRIANTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 210) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7065655197 a.n RYAN SUNARTO yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 211) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012760692 a.n CV. RYFIADI SUKSES ABADI periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;
- 212) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli SURAT PERNYATAAN atas nama FITRIQA DESIANTIE dan RYAN SUNARTO tanggal 26 Maret 2014;
- 213) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012761346 a.n CV. GANETA KRIFKON LAND periode 01 Agustus 2012 s.d 31 Desember 2013;
- 214) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 215) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n EFNI MARWATI;
- 216) 1 (satu) rangkap copy sesuai asli Catatan transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056505525 a.n MISWAN;
- 217) 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. GANETA KRIFKON LAND NOMOR 59 tanggal 20 September 2012;
- 218) 1 (satu) rangkap SALINAN AKTA PEMASUKAN DAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERO SERTA PERUBAHAN CV. RYFIADI SUKSES ABADI NOMOR 45 tanggal 16 April 2011;
- 219) 1 (satu) lembar asli Slip Setoran bank Panin ke no rekening 5522002995 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp23.000.000 tgl 30-08-2012;
- 220) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp15.000.000, tgl 11-02-2012;

Halaman 173 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910047255 a.n Iman Maulana sebesar Rp172.000.000, tgl 30-08-2012;
- 222) 1 (satu) lembar Slip Setoran bank Syariah Mandiri a.n Iman Maulana sebesar Rp72.000.000, tgl 11-2-2013;
- 223) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7052577548 a.n Tunjuk Satu Konsultan sebesar Rp40.000.000, tgl 20-09-2013;
- 224) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7026573771 a.n Dahliana sebesar Rp40.000.000, tgl 30-07-2013;
- 225) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 7003793731 a.n Toha, Okky Heru & Rekan sebesar Rp2.000.000, tgl 07-02-2013;
- 226) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 0153914555 a.n Rafli Winaldi sebesar Rp70.000.000. tgl 27-09-2012;
- 227) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000. tgl 26-02-2013;
- 228) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000. tgl 27-02-2013;
- 229) 1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000. tgl 27-02-2013;
- 230) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910129404 a.n Ardinal sebesar Rp100.000.000, tgl 26-04-2013;
- 231) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 30-10-2012;
- 232) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro rekening no. 7012760692 a.n CV. Ryfiadi Sukses Abadi yang sudah ditanda tangani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 233) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama AGUS WAHYUDI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 21 Agustus 2008 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573 / 2013 pemegang hak tanggungan atas

Halaman 174 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- 234) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama EFNI MARWATI yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 235) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama SUDARMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 66M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 572 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 236) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 120M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1476 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 175 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 550M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;
- 238) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama SAMSUL BAHRI yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 3.2212 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 27 Desember 2005 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 239) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama HERMANTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 05 Maret 2012;
- 240) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama RYAN SUNARTO yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 100M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 08 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475 / 2013 pemegang hak tanggungan atas nama PERSEROAN TERBATAS BANK SYARIAH MANDIRI KCP TANJUNG BALAI KARIMUN Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 241) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama YUSUF yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah

Halaman 176 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

- 242) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama ROSMANI yang beralamat di Kelurahan Sei Beringin ,Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanah 1.365M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;
- 243) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;
- 244) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama BUDIANTO yang beralamat di Kelurahan Kijang sekarang GN Lengkuas,Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan luas tanah 542M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;
- 245) 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama AGUS LONARDI HALIM yang beralamat di Kelurahan Tuapaya,Kecamatan Bintan Timur skg Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002.

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Lesmana;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Islami, SH, Panitera Pengganti,

Halaman 177 dari 178 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

dto

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syaiful Islami, SH

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun

SYAIFUL ISLAMI, SH
NIP. 19840902 200904 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)